

الوسيط في التشريعات الاجتماعية

” النقابات العمالية - التأمين والمعاشات ”

دكتور

الحسن محمد محمد سباق

كلية الحقوق – جامعة أسبوط

الطبعة الثاني ٢٠٢٢م

القسم الأول

المنظمات النقابية العمالية

وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية

وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

الفصل الأول

النقابات العمالية

مقدمة

الحمد لله على نعمائه، والشكر له سبحانه وتعالى على وافر آلائه، وصلاته وسلامه على صفوة الصفوة من رسله وأنبيائه، وعلى آله وصحبه وسائر أوليائه ...، وبعد ،

تكتسب المنظمة النقابية أهمية متزايدة، نظراً لما لها من وزن وحضور في الجماعة المعاصرة، نتيجة لتطور وظائفها على الصعيد المهني باعتبارها تمثل أوسع قطاعات المجتمع ، وهم العمال، وتهدف إلى حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم، ورفع مستواهم المهني والاجتماعي والثقافي ، كما أنها تخاطب على الصعيد الوطني كشريك رئيسي يساهم في تنمية الكيان الاقتصادي والاجتماعي لكثير من الدول .

وقد انعكس ذلك الاهتمام وبدا واضحاً في المكانة الكبيرة التي تتمتع بها النقابات في المجال الوطني والدولي .

ولهذا أعطت منظمة العمل الدولية اهتمامها للحق النقابي وصدر عنها الاتفاقيات التي تضمن وتصور الحرية النقابية للمنظمات العمالية بأبعادها المختلفة .

كما اهتم المشرع الوطني بوضع القواعد التي تتصل بنشأة النقابات وكيفية إدارتها وممارستها لأنشطتها منذ أول قانون وطني

للقنابات العمالية القانون رقم (٨٥) لسنة ١٩٤٢ ، ومروراً بتطورات
تشريعية عديدة منها القانون النقابي القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٦
المعدل بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨١ ، كما تم تعديل القانون النقابي
الصادر بالقانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٦ بصدر القانون رقم (١٢)
لسنة ١٩٩٥ ، إلى أن صدر القانون الحالي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧
بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
والذي في ضوء أحكامه حددت المهام الرئيسية التي تقوم بها النقابات
العمالية لحماية حقوق العمال .

وفي ضوء ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى عدة مباحث على
النحو التالي :

المبحث الأول : الشخصية المعنوية للنقابة والحقوق المرتبطة بها .

المبحث الثاني : مبدأ الحرية النقابية .

المبحث الثالث : تكوين النقابات العمالية .

المبحث الرابع : مستويات التنظيم النقابي وأجهزته الإدارية .

المبحث الخامس : العضوية في المنظمة النقابية العمالية .

نسأل الله عز وجل العون والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير

د/الحسن محمد محمد سباق

المبحث الأول

الشخصية المعنوية للنقابة والحقوق المرتبطة بها

أولاً : الشخصية الاعتبارية للنقابة :

المنظمة النقابية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إيداع وثائق تأسيسها لدى الجهة الإدارية المختصة ^(١) ، وفقاً للمادة (١٠) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، فإن إنشاء المنظمات النقابية العمالية علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتثبت لها الشخصية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة ، وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها في الوقائع المصرية .

ولكن تجدر الإشارة إلى أن المنظمات النقابية التي تكتسب الشخصية الاعتبارية على هذا النحو، هي النقابات العامة والاتحادات النقابية، واللجان النقابية، فكما أسلفنا فإن الأخيرة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، حيث أنها فروع للنقابات العامة، حيث تقوم بما تكلفها به النقابة العامة من أعمال تتعلق بأعضاء النقابة المشتغلين في المنشأة التي توجد بها اللجنة النقابية ، ولكن اكتسابها الشخصية المعنوية ، يتوقف على إيداع أوراق تأسيس النقابة العامة التي تتبعها لدى الجهة الإدارية المختصة ^(٢) .

(١) أحمد البرعي - المرجع السابق ، ص ٦٢ .

(٢) في هذا المعنى راجع : أحمد البرعي - المرجع السابق - ص ٦٢ ، ٦٣ .

ثانياً : الحقوق المرتبطة بالشخصية المعنوية للنقابة :

كما أشرنا فإن المنظمة النقابية، تكون لها الشخصية المعنوية، وهذا ما يجعلها تتمتع ببعض الحقوق ، فضلاً عن الأهلية في إبرام التصرفات القانونية .

حقوق النقابة :

تتمتع المنظمة النقابية كشخص معنوي بمجموعة من الحقوق، والتي تكون لازمة لحسن أداء هذه المنظمة لدورها المنوط بها ، ومن هذه الحقوق الاسم والموطن والجنسية .

١- اسم النقابة :

يكون من حق كل نقابة أن يكون لها اسماً خاصاً بها، يختاره أعضاؤه المؤسسون وقت تكوينها، بشرط أن يوافق على هذا الاسم أعضاء الجمعية التأسيسية، وأن يتضمنه النظام الأساسي للمنظمة النقابية، ولكن تجدر الإشارة أن هذا الاسم يمكن أن يتغير بعد إعلان التكوين، إذا وافقت الجمعية العمومية للنقابة على هذا التغيير وفقاً للقواعد التي حددها النظام الأساسي، وذلك حتى يتمشى الاسم الجديد مع المتغيرات التي قد تحدث على النطاقين الجغرافي أو المهني الذي تباشر النقابة فيه نشاطها المهني أو لیتلائم مع انضمام النقابة إلى أحد الاتحادات النقابية ^(١) ، وإذا كانت النقابة تملك تغير هذا الاسم على هذا النحو، إلا أن هذا التغيير يجب نشره، باعتباره تعديلاً يطرأ على أحد بنود

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ ، المرجع السابق، ص ٦٥ .

النظام الأساسي، والهدف من النشر هو إعلام الغير بهذا الاسم .

٢- موطن النقابة :

يتحدد موطن النقابة بالمكان الذي يوجد فيه، مركز إدارتها، والذي حددته لائحة النظام الأساسي، ويعد هذا الموطن بمثابة المقر الدائم الذي تمارس فيه النقابة مختلف أنشطتها سواء المهنية أو الاجتماعية، وأعمالها القانونية، وفيه يتم انعقاد مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية، فضلاً عن أعمال اللجان المنبثقة عنها، ويوجد بها الأجهزة الدائمة التي تتولى تيسير الأعمال اليومية للنقابة^(١) .

وتجدر الإشارة إلى أن عقد مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية في مكان آخر لأسباب عملية مثل ضيق المكان أو إعادة ترميمه لا يعتبر تغييراً لموطن النقابة، حيث أن هذا الانتقال يكون مؤقتاً^(٢) ، أما الانتقال الدائم بنقل مركز إدارة النقابة إلى مكان آخر بصفة دائمة ، فهذا يعد تغييراً للموطن، يتعين معه تغيير النظام الأساسي، وفي هذه الحالة يجب على من تختاره هيئة المكتب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة، والاتحاد العام لنقابات العمال ، بالتعديل الجديد ، باعتباره من التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للمنظمة النقابية^(٣) .

٣- جنسية النقابة :

يلاحظ أنه كما يكون للشخص الطبيعي جنسية nationalite

(١) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق ، ص ٩٦ .

(٢) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة .

(٣) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ ، المرجع السابق ، ص ٦٥ .

فإن للشخص المعنوي - أيضاً - جنسية تربطه بدولة معينة ، وتعتمد الدول عادة في فرض جنسيتها على الأشخاص المعنوية ، على مكان التأسيس، فالشخص المعنوي يكتسب جنسية الدولة التي تأسس فيها وطبقاً لقانونها ^(١) ، وهذا المبدأ أخذ به المشرع المصري في خصوص تحديد جنسية الأشخاص المعنوية التي تأسس في مصر، ولذا فإن النقابات العمالية التي تنشأ في مصر، أي التي تودع أوراق تأسيسها لدى الجهة الإدارية المختصة، تكتسب الجنسية المصرية ^(٢) .

٤- أهلية النقابة :

تتمتع النقابة بالأهلية القانونية مثلها في ذلك مثل الأشخاص المعنوية الأخرى، كما أن لها ذمة مالية مستقلة، تمكنها من القيام بالتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، وبموجب هذه الذمة أن تتعاقد باسمها مباشرة، فضلاً عن تملكها للأموال المختلفة (العقارات والمنقولات) ، كما يكون لها حق اللجوء إلى القضاء ^(٣) .

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأهلية التي تتمتع بها النقابة كشخص معنوي، يرد عليها نفس القيود التي ترد على أهلية الأشخاص المعنوية، وهذه القيود هي التي تحدد الأهلية للشخص المعنوي بالغرض الذي من

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة ، فؤاد رياض ، سامية راشد - موجز القانون الدولي الخاص - الجنسية ومركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي - دار النهضة العربية - القاهرة ١٩٧٤ - ص ١٨٩ وما بعدها .

(٢) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة .

(٣) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ ، المرجع السابق ، ص ٦٦ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ٩٦ .

أجله أنشئ هذا الكيان المعنوي ^(١) .

أهلية التعاقد " la capacite de contracter " :

يكون للنقابة العامة - باعتبارها شخصاً معنوياً - الحق في أن تبرم جميع التصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها ، مثل إبرام العقود ، كإبرام عقد إيجار للأماكن التي تختارها النقابة كموطن لها ، وإبرام عقود عمل مع من يقوم بإدارتها ، وهذا العقد يخضع لقانون العمل ، كذلك يكون للنقابة إبرام عقود العمل الجماعية مع صاحب العمل أو أصحاب العمل ، غير أنه يشترط في هذه الحالة ، أن يعرض عقد العمل الجماعي الذي أبرمته النقابة ، على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد ، وأن يوافق عليه غالبية الأعضاء ^(٢) .

ويلحظ أن الذي يمثل النقابة قانوناً مع الغير ، رئيس مجلس إدارتها ، وفي الغالب يصرح المجلس لرئيسه بالتوقيع باسم النقابة ، أو لمن ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة . ولكن تجدر الإشارة أن المشرع قد وضع بعض القيود على أهلية النقابة في بعض الحالات .

ويلحظ أن قيام النقابة بالتنازل عن جزء من أموالها ، سواء بالهبة أو غيرها من التصرفات ، يجب أن يكون خاضعاً للرقابة ، التي من شأنها المحافظة على أموال النقابة . والحد من التصرفات التي قد يترتب عليها ضياع جزء من أموال النقابة في وجوه غير نافعة للعمال المنضمين لهذه النقابة ، أما فيما يتعلق بالقيود على بعض تصرفات النقابة مثل قبول

(١) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة .

(٢) أحمد البرعي - المرجع السابق - ص ٦٧ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ٩٦ .

الهبات والتبرعات، فإن الحكمة هو التحقق من أن هذه الهبة أو الوصية أو التبرع، لا يقصد من ورائه إغراء النقابة على أمر معين، ويتجلى هذا الأمر في الهبات التي تقدمها بعض الحكومات الأجنبية لنقابة ما لأغراض سياسية، وهذه هي الحكمة من وضع بعض القيود على تصرفات النقابة^(١).

أهلية التملك "la capacite de `acquerir":

يكون للنقابة باعتبارها أحد الأشخاص المعنوية، أهلية تملك الأموال المنقولة أو العقارية حتى يتسنى لها مباشرة نشاطها^(٢)، ولكن هذا الحق في تملك الأموال ليس مطلقاً، ولكن ترد عليه بعض القيود، ومن هذه القيود

"لا يجوز للمنظمة النقابية :

- ١ - توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال .
- ٢ - الدخول في مضاربات مالية أو تجارية .
- ٣ - إنشاء أو شراء المباني اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية .
- ٤ - النزول عن أي جزء من أموالها بدون مقابل، سواء أكانت عقار

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق، ص ٦٧ .

(٢) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة، جاد رضوان كمال، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ٩٦ .

أو منقولات إلا لغرض نقابي أو قومي ، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال بأغلبية ثلثي أعضائه .

٥ - قبول ما يقدم لها من الهبات والتبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية إلا بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة، بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال " .

ويتضح من هذه القيود : أن المشرع قد قيد أهلية النقابة في التصرف، حيث حظر عليها ممارسة بعض الأنشطة التجارية، فضلاً عن ضرورة الموافقة المسبقة من الجمعية العمومية لها، أو الاتحاد العام لنقابات العمال على بعض التصرفات. وقصد المشرع من وراء هذه القيود ، ضمان عدم الإضرار بالنظام المالي للمنظمة النقابية ^(١) .

وإذا كان المشرع المصري قد وضع قيوداً على أهلية النقابة في التعاقد والتملك على النحو السابق، إلا أن المشرع الفرنسي على العكس من ذلك ، فقد أعطاها حرية أوسع في مجال التعاقد والتملك ^(٢) .

ولكن تجدر الإشارة - هنا - إلى أن الذي حدا بالمشرع الفرنسي إلى توسيع نطاق أهلية النقابات ، هو رغبته في تسهيل نشاط النقابات وتطوير أدائها ^(٣) .

ويترتب على توسيع نطاق أهلية التملك للنقابات ، أن النقابات

(١) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٦٨ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ٩٦ .

(٢) أيضاً راجع : Voir : Verdier – op. cit. p. 191 ;

أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة .

Voir : Verdier – ibidem .

(٣) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة ،

تتميز على غيرها من الجمعيات associations ، سواء فيما يتعلق بالأموال التي يجوز تملكها أو في طريقة الحصول عليها. فالنقابات لها حق تملك هذه الأموال حتى ولو لم تكن لازمة لنشاطها. ومؤدى ذلك أنها تستطيع تملك العقارات والمنقولات بقصد توظيفها واستثمارها، كذلك يكون لها حق قبول هذه الأموال عن طريق الهبة أو الوصية دون أن يتوقف ذلك على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية. وعلى العكس، فإن الجمعيات لا يجوز لها تملك الأموال العقارية والمنقولة إلا إذا كان لازمة لنشاطها، أما فيما يتعلق بقبول هذه الأموال عن طريق الهبة والوصية، فيلزم موافقة الجهة الإدارية في هذه الحالة ⁽¹⁾ .

يلاحظ أن توسيع نطاق أهلية النقابة في التملك والتعاقد، على النحو الذي أخذ به المشرع الفرنسي، يؤدي إلى زيادة قدرة النقابة على القيام بنشاطها على النحو المطلوب، لأنه ثبت في الواقع أن ضعف النظام المالي للنقابات، يؤدي إلى تحجيم وتهميش دور هذه النقابات، حتى في مجال الدفاع عن مصالح العمال، وهو الدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع بها النقابات ، ولذا فإن الموقف الذي انتهجه المشرع الفرنسي، يجب الأخذ به في قانون النقابات العمالية المصرية ، لأن من الأسباب الجوهرية لعدم قدرة النقابات على القيام بدورها كما ينبغي، ضعف الإمكانيات المالية ، التي يمكن أن تعزي إلى القيود التي ترد على أهلية

(1) Voir : Verdier – op. cit . pp. 191 et 192 ;

أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة .

النقابات العمالية في التملك والتعاقد ^(١) .

أهلية التقاضي :

يكون للنقابة باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية حق التقاضي *droit d'ester en justice* ، وفقاً لنص المادة (٩) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل .

ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل ، وكذلك في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

ولذا نجد أن المادة (٦٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، اشترطت اشتغال النظام الأساسي للنقابة على بيان مقرها، وذلك حتى يمكن تعيين المحكمة التي ترفع أمامها الدعاوى المقامة ضد النقابة ، وعلى بيان من يمثلها قانوناً، حتى توجه إليه الإجراءات القضائية، ويحضر عن المنظمة النقابية أمام المحاكم ^(٢) ، فالمنظمة النقابية لها أن تباشر عن طريق ممثلها القانوني (غالباً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة) الدعاوى المرفوعة منها أو عليها والمتعلقة بحقوقها بصفتها شخصاً معنوياً .

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة ، جاد رضوان كمال ، فاروق خليل - نفس الإشارة السابقة .

(٢) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٦٩ .

ولكن يثور التساؤل هل من حق النقابة أن تباشر الدعاوى الخاصة بأعضائها ؟

استقر الرأي على أن النقابة لا يجوز لها أن تباشر الدعاوى الخاصة بأعضائها، إلا إذا اعتبرتها بعض النصوص القانونية وكيلة عنهم . وهذا ما أكدته المادة التاسعة من قانون المنظمات النقابية العمالية .

كذلك أجاز قانون العمل للمنظمة النقابية التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي، أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد، وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك ، وهذا ينطبق على النزاع الذي يثور بين العامل وصاحب العمل بشأن تنفيذ ما تضمنه عقد العمل الجماعي من أحكام ، وينطبق هذا الأمر أيضاً على حضورها أمام لجان التوفيق والتحكيم ^(١) .

وتأكيداً لذلك فقد قررت محكمة النقض في أحد أحكامها : " وحيث أنه وإن كان للنقابات المنشأة وفقاً للقانون ، أن ترفع بوصف كونها شخصاً اعتبارياً الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضائها ، أو قبل الغير ممن تتعامل معهم ، كما أن لها أن ترفع دعاوى المسؤولية عن الأضرار التي أصابت المهنة التي تمثلها ، أو المصالح الجماعية لأعضائها ، إلا أنه يشترط أن يكون الضرر الواقع في هذه الحالة قد أصاب هؤلاء الأعضاء بوصف كونهم أعضاء في النقابة ، وبسبب

(١) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة ، جاد رضوان كمال ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ٩٧ .

مباشرتهم المهنة التي وجدت النقابة للدفاع عن مصالحهم " (١) .

ويلاحظ أن الحكمة التي توخاها المشرع من السماح للنقابة بالتقاضي نيابة عن العمال ولمصلحته، هي أن النقابة بما تملكه من إمكانيات هي أجدر على مخاصمة صاحب العمل فضلاً عن أن الضرر الذي سيجيب العامل من مخالفة صاحب العمل لأحكام عقد العمل الجماعي على سبيل المثال، قد يكون بسيطاً ، فلا يجد العامل ضرورة للجوء إلى القضاء، بينما ترى النقابة التي يتبعها العامل أن السكوت عن هذه المخالفة بالنسبة للعامل حتى وإن كانت بسيطة ، قد تدفع صاحب العمل إلى التماادي في عدم تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي فضلاً عن تكرار هذه المخالفة (٢) .

وأخيراً فإن المشرع قد ميز النقابات العمالية عن الجمعيات

(١) نقض مدني جلسة ٢٠ / ٤ / ١٩٦٧ - الطعن رقم ٣٦٧ / ٣٣ ق - مجلة المحاماة - العدد السادس - السنة الثامنة والأربعون - ص ١٣٣ .

وقد أكد هذه المبادئ القضاء المصري في العديد من الأحكام التي أصدرها في هذا الخصوص، فقررت المحاكم أنه إذا رفعت الدعوى من النقابة فلا تكون مقبولة إلا للدفاع عن حقوق النقابة الذاتية بصفتها شخصاً معنوياً، وأن النقابة بصفتها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها من العمال لا يمكنها أن تمثل هؤلاء الأخيرين أو بعضهم في إقامة الدعوى للمطالبة بحقوق فردية خاصة بهم (القاهرة الابتدائية - الدائرة التاسعة - القضية ١٨٥ سنة ١٩٥٥ عمال كلي ، جلسة ١٩ / ١٢ / ١٩٥٥) . كذلك لا يتوافر ركن المصلحة النقابية لرفع الدعوى، إذا كان المطلوب منها هو إعادة عمال إلى عملهم نظراً لأن هذا الطلب يعتبر مطالبة عقدية محضة (القاهرة الابتدائية - الدائرة العاشرة عمال - القضية رقم ٣٤٥٥ لسنة ١٩٥٣)، كما تقرر أيضاً أن العلاقة بين النقابة والعمال إن هي إلا وكالة مستمدة من نص قانوني، وتسري عليه أحكام الوكالة جميعها ، فإذا تنازل العمال عن حقوقهم لصاحب العمل ، فلا يجوز الاستمرار في النزاع (هيئة تحكيم القاهرة - النزاع رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٨ - جلسة ١٧/١/١٩٥٩ ، واستئناف القاهرة هيئة تحكيم - النزاع رقم ٧٦ لسنة ١٩٥٧ - جلسة ٢٢/١٢/١٩٥٧م) .

راجع أيضاً : أحمد البرعي - المرجع السابق ، ص ٦٩ هامش (١) .

(٢) جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ٩٧ .

الخاصة، حيث أعفاها من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي، وتأكيذاً لذلك فقد نصت المادة (٦٣) من قانون المنظمات النقابية على أن : " تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو أحكام لاحتته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي " .

فوفقاً لهذا النص المذكور، فإن الإعفاء من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة يكون بمناسبة الدعاوى التي ترفعها النقابة أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧^(١) .

(١) راجع القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي -الجريدة الرسمية -العدد (٥٠) مكرر (ب) في ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ .

المبحث الثاني

مبدأ الحرية النقابية

لقد اعترفت الدول المختلفة ، في الوقت الحاضر ، بحق الأفراد لديها في تكوين نقابات مهنية ، ويعتبر حقهم فيه أحد الحقوق الأساسية التي قررتها لهم الدساتير الحديثة ، فمبدأ الحرية النقابية ، مبدأ أساس في القانون المعاصر .

ويقضي هذا المبدأ من ناحية بأن لأفراد كل مهنة للدفاع عن مصالحهم المهنية، الحق في إنشاء نقابات تتمتع باستقلال في تكوينها وفي إدارتها وفي مباشرة نشاطها عن الدول، ومن ناحية أخرى ، بأن لكل فرد في هذه المهنة الحق في الانضمام إلى هذه النقابات ، وفي الانسحاب منها ، متى شاء أو عدم الانضمام إليها .

فيؤدي مبدأ الحرية النقابية إلى تعدد النقابات في المهنة الواحدة ، والى المساواة بينها في المركز القانوني. حتي يتوافر للفرد حرية كاملة في اختيار النقابة التي ينضم إليها.^(١)

ولمبدأ الحرية النقابية وجهان ، أحدهما فردي يتعلق بحق الفرد في ممارسة العمل النقابي والآخر جماعي يتمثل في حق جماعة العمال في إنشاء النقابات وعلى ذلك سوف نتناول حرية تكوين المنظمات النقابية في مطلب أول، وحرية العامل في الانضمام إلى المنظمة النقابية في المطلب الثاني

المطلب الأول : حرية تكوين المنظمات النقابية .

المطلب الثاني : الحرية النقابية للعامل .

(١) د. محمود جمال الدين زكي : قانون العمل ، مرجع سابق ، ص ٦٣٩

المطلب الأول

حرية تكوين المنظمات النقابية

١- حق العمال في إنشاء النقابات وحلها :

مبدأ الحرية النقابية ، يعنى أن لجميع العمال بدون تمييز وبصرف النظر عن القطاع الذي يعملون به ، الحق في إنشاء وتشكيل منظماتهم النقابية دون أن يكون ذلك متوقفاً على الحصول على إذن أو موافقة مسبقة من الجهة الإدارية وهذا ما أكدته المادة (٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، بأن للعمال دون تمميز الحق في تكوين المنظمات النقابية ،.....، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم الأساسية لهذه المنظمات .

ويعتبر الحق في تكوين النقابات من أهم مظاهر الحرية النقابية ولاسيما فيما يتعلق بعلاقة النقابات بالدولة ، وبالتالي يكون من حق جماعة العمال أن يكونوا نقابة تدافع عن مصالحهم المشروعة ، وتعمل على تحسين شروط وظروف العمل وعلى رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى وتشارك فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى وتقوم بمراقبة وتوجيه ومتابعة نشاط اللجان النقابية والإشراف عليها^(١).

(١) د. صلاح محمد دياب : شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، ط ١٩٩٨ ، ص ٥٤٠ ،

ومبدأ الحق في تكوين النقابات مقررًا أيضاً في المادة الثانية من اتفاقية العمل الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ التي نصت على أن "للعمال وأصحاب الأعمال - بدون تمييز - الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها ، أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب".

وقد جاء قانون المنظمات النقابية العمالية مؤكداً لهذا المبدأ حيث نصت المادة (٦٤) منه على أن "للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية ، ولوائحها الإدارية والمالية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون ، ولها الحق في تنظيم شئونها وإدارة أنشطتها وإعداد برامج عملها.

وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق ، أو أن يعوق ممارسته المشروعة . "(١).

ووفقاً لهذا المبدأ تتمتع تلك المنظمات بالحق في إعداد لوائحها الأساسية والقواعد الإدارية وتنظيم إدارتها وانتخاباتها وأوجه نشاطها في حرية تامة ودون أي تدخل من جانب السلطات العامة يكون من شأنه أن يعوق الممارسة المشروعة لهذه الحقوق .

ويترتب على هذا المبدأ ، أن الدولة يمتنع عليها التدخل لحظة إنشاء النقابة سواء لمنع تكوينها أو لإباحتها ، فإذا تطلب الأمر إجراءات معينة يجب اتخاذها لتكوين النقابة ، فإن هذه الإجراءات يجب ألا تتجاوز تلك التي تمثل عادة الإعلان عن مولد شخص معنوي لما يرتبه ذلك الميلاد

(١) وفقاً لنص المادة الثانية من قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ .

من آثار فى حق الغير.^(١)

والواقع أن المشرع المصرى فى هذا الصدد التزم بالقواعد العامة المعمول بها والتي أقرتها لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية .

فمن خلال بحثها للعديد من الشكاوى قررت تلك اللجنة أن تسجيل النقابة لا يمكن أن يكون شرطاً أساسياً لتكون النقابة ، ولكنه مجرد إجراء يقصد به النشر ولا يجب أن تترك الإجراءات لهوى الإدارة ، بل يجب أن يحددها القانون بحيث يمكن مقاضاة الجهة الإدارية إذا امتنعت عن قبولها أوراق تأسيس النقابة وتسجيلها بحيث تتمكن الجهة القضائية من بحث موضوع الخلاف لتقرير ما إذا كان رفض الإدارة مبنى على أسباب مشروعة .

٢- مبدأ تعدد النقابات أو وحدتها :

يعتبر حق العمال فى تكوين النقابات بحسب اختيارهم ، أحد العناصر الهامة لمبدأ الحرية النقابية ، ويترتب على تقرير هذا الحق التسليم بمبدأ التعدد النقابى ويقصد به إمكانية تمتع العمال بحرية تكوين أكثر من نقابة فى المهنة الواحدة أو بالنسبة للنوع نفسه^(٢) قد يمكن أن توجد فى الصناعة الواحدة أو المهنة الواحدة عدة نقابات متنافسة ، بحيث يتاح لكل عامل إختيار النقابة التى تلائمها والانضمام إليها .

ولقد انقسم الفقه والتشريع النقابى بخصوص حرية العمال فى

(١) د. أحمد حسن البرعى : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٤٧ .

(٢) د. محمد أحمد إسماعيل : القانون النقابى ، مرجع سابق ، ص ٣٥ .

اختيار النقابة التي ينضمون إليها إلى اتجاهين رئيسيين :

الاتجاه الأول : يؤمن بحرية العمال في إختيار النقابة ويعتبرها عنصراً أساسياً من عناصر مبدأ الحرية النقابية ، على أساس أن الإختيار الحر لا يتم إلا بين نقابات متعددة ، ولهذا فإن أصحاب هذا الإتجاه يدعون لمبدأ التعدد النقابي .

ويستند أنصار هذا الاتجاه للعديد من الحجج أهمها :

١- يعد التعدد النقابي من أهم المبادئ الجوهرية التي تركز عليها الحرية النقابية ، إذ يسمح هذا المبدأ للعامل بأن يختار النقابة التي توافق أفكاره ، في حين أن نظام النقابة الواحدة ينطوى على إنكار لمبدأ الحرية النقابية ، لأن حرية الاختيار تنعدم في حالة الأخذ بمبدأ وحدة النقابة.

٢- إن نظام النقابة الواحدة لا يعد تعبيراً حقيقياً عن معطيات الواقع العمالي بتنوعاته ، لأن مثل هذه الوحدة المفروضة لا تستطيع أن تقدم الحلول الملائمة لتلافي آثار الاختلافات الايدولوجية بين العمال .

بينما في ظل التعدد النقابي تعبر هذه الاتجاهات عن نفسها بحرية ، كما يؤدي هذا إلى التقريب بين العمال في كثير من المسائل العمالية العامة .

٣- أثبت الواقع أن نظام النقابة الواحدة يؤدي إلى فقدان النقابات استقلالها الحقيقي تجاه الدولة ، حيث تقع تلك النقابة تحت هيمنة الدولة وسيطرتها ، وهذا ما يؤكد الواقع النقابي في

كثير من النظم التي تعرف نظام النقابة الواحدة .

حيث فقدت النقابة فاعليتها ، وأفرغت من مضامينها الحقيقية التي تعمل علي حماية مصالح العمال وتلبية مطالبهم وطموحاتهم ، ولقد أخذت فرنسا بمبدأ تعدد النقابات وطبقته من الناحية العملية .

الاتجاه الثاني : يرى أن النقابة الموحدة هي الكفيلة بتحقيق أهداف الطبقة العاملة ، حتي ولو كان ذلك علي حساب التضحية بحرية الاختيار ، ولهذا ينتقد أصحاب هذا الاتجاه نظام التعدد النقابي .

ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى عدة حجج من أهمها :^(١)

١. أن مبدأ وحدة النقابة هو التجسيد الحي للتضامن العمالي الذي يعبر عن وحدة الطبقة العاملة داخل منظماتها النقابية في مواجهة صاحب عمل قوي ومنظم ، ومن شأن الأخذ بمبدأ التعدد النقابي الإخلال به بدرجة كبيرة .

٢. أن التعدد النقابي سوف يقلل من فاعلية الحرية النقابية في مواجهة أصحاب الأعمال وفي مواجهة الدولة ، فالتفتت النقابي سوف يزرع الفوضى والبلبلة في الوسط النقابي عن طريق خلق العديد من النقابات الصغيرة ، والتي لا تملك مسؤولية حقيقية ، وتلجأ في كثير من الحالات إلى المزايدة علي الأهداف المهنية مما يضعف كثير من تأثير الحركة النقابية علي المستوي المهني

(١) د. محمد احمد إسماعيل : مرجع سابق ، ص ٣٨

والوطني ، في حين أن الحركة النقابية الموحدة ، تكون قادرة بفعل التماسك النقابي أن تعمل بفاعلية وبقوة تأثير تؤدي لا نجاز الأهداف النقابية .

٣. أن الأهداف النقابية الكبرى هي أهداف واحدة لا تتغير ووحدة الأهداف علي هذا المستوي تتطلب بالمقابل وحدة التنظيم النقابي

٤. أن تطور النقابات المعاصرة وازدياد دورها الاقتصادي والاجتماعي ، باعتبارها المسؤولة عن تحمل عبء تمثيل العمال ، وتضطلع بمهمة تنظيم المهنة ، وتشارك السلطات العامة في مختلف المسائل التي تهم الطبقة العاملة ، كل هذا يتطلب أن تكون النقابة متمتعة بحق احتكار فعلي وقانوني ، بمعنى أن تكون نقابة واحدة ، أما التعدد فيخلق العقبات ويزيد من الصعوبات التي تقف أمام نمو دور النقابة في المجالات المذكورة .

وقد أخذت دول كثيرة بمبدأ وحدة النقابة كأسبانيا والبرتغال وروسيا وبريطانيا وألمانيا، فلا يسمح في هذه الدول إلا بنقابة واحدة للمهنة أو الصناعة .

المبدأ الذي أخذ به المشرع المصري : لقد أخذ المشرع المصري في البداية بمبدأ تعدد النقابات ^(١) ثم أخذ أخيراً وبشكل حاسم بمبدأ وحدة النقابة في قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ " فلا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامه لعمال المهن والصناعات التي تضمها

(١) في ظل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٤٢

مجموعة من المجموعات المحددة في الجدول المرفق بذات القانون ^(١)، " ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة علي مستوي المنشأة ولجنة مهنية واحدة علي مستوي المدينة الواحدة " ^(٢) ، " كما تقاد الحركة النقابية المصرية بواسطة اتحاد عام مركزي واحد هو الاتحاد العام لنقابات العمال " ^(٣)

وبالتالي لا يجوز لعمال ومستخدمي كل مجموعة من المهن والصناعات المحددة والأعمال المتممة أو المكملة لها وموظفي وعمال الوزارات أو الهيئات العامة ، أو الأجهزة الحكومية المشرفة عليها ، إلا تكوين نقابة عامه واحدة في القطر المصري .

ويثور التساؤل حول مميزات وعيوب مبدأ التعدد ومبدأ الوحدة ، وما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر ؟

في الحقيقة أن لكل مبدأ مميزات وعيوبه ، والأمر يتوقف علي التطبيق العملي لكل مبدأ ، وإن كنا نري أن مبدأ التعدد النقابي أقرب للديمقراطية النقابية من مبدأ الوحدة النقابية الذي ساد غالباً في الدول الدكتاتورية . ^(٤)

(١) المادة (١٦)

(٢) المادة (١١)

(٣) المادة (١٧)

(٤) راجع في هذا المعني ، د. صلاح دياب : مرجع سابق ، ص ٤٣

٣- مبدأ المساواة بين النقابات المتعددة وفكرة النقابات الأكثر تمثيلاً

يقترن نظام التعدد النقابي بمبدأ آخر يكمله هو مبدأ المساواة بين النقابات المتعددة، وهذه المساواة ضرورية حتى تستند حرية العامل في اختيار النقابة التي ينتمي إليها إلى أساس حقيقي دون يتأثر اختياره بعوامل أجنبية عن المحيط النقابي .

ولهذا تتفق القواعد الدولية على ضرورة توفير شروط المنافسة المشروعة بين النقابات المتعددة، ومن بين هذه الشروط رفض كل إجراء تمييزي يصدر عن السلطات العامة، أو أصحاب الأعمال لتفضيل نقابة على أخرى ، فمن شأن هذا الإجراء الإخلال بمبدأ المساواة .

الخروج عن مبدأ المساواة :

غير أن مبدأ المساواة القانونية بين النقابات المتنافسة بتصادم من ناحية أخرى بالعديد من الصعوبات التي يفرضها الواقع العملي. إذ يصعب من الناحية العملية الالتزام بهذا المبدأ مع كل النقابات التنافسية في مهنة أو صناعة معينة. فنمو دور النقابية المعاصرة في العلاقات الصناعية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص تنظيم المهنة تطلب الخروج على مبدأ المساواة بين النقابات لمصلحة النقابات الأكثر تمثيلاً، وهي النقابات التي تعكس تمثيلاً حقيقياً لعمال المهنة لتكتسب بفعل هذا الوزن الفعال بين العمال اعتراف القانون بها باعتبارها هي المؤهلة لتمثيل المهنة في مواجهة السلطات العامة وفي مواجهة أصحاب الأعمال وفي المحيط النقابي .

ونقدم تحديداً لمفهوم اصطلاح النقابات الأكثر تمثيلاً ثم المعايير

التي يتحقق على أساسها منح الصفة التمثيلية للنقابة وأهم الامتيازات التي تتمتع بها النقابة التي تحوز الصفة التمثيلية .

أولاً : مفهوم اصطلاح النقابات الأكثر تمثيلاً (١) :

يمكن القول بأن الاصطلاح يطلق على بعض النقابات التي تتمتع في ظروف محددة بمجموعة من الامتيازات، تملك بمقتضاها صلاحية ممارسة بعض الوظائف على الصعيد المهني والوطني وتتحدد الشروط التي يتطلبها القانون لتكسب المنظمة النقابية الطابع التمثيلي وفقاً لاعتبارات موضوعية مثل شرط أقدمية النقابة والخبرة التي اكتسبتها ، ونسبة العمال المنضمين إليها، واستقلالها استقلالاً تاماً من صاحب العمل، وانضمامها إلى أحد الاتحادات النقابية المعترف بها .

ويعتبر نظام النقابات الأكثر تمثيلاً تصحيحاً ضرورياً للتعددية فقد خفف الكثير من الآثار السلبية التي تنجم عن نظام التعدد النقابي، فهو يقدم حلاً توفيقياً بأقدمية التوازن بين الالتزام بمبدأ الحرية النقابية (من زاوية حرية الاختيار النقابي) وبين متطلبات وضرورات تنظيم المهنة التي تضطلع بها النقابة المعاصرة .

ووراء نجاح النظام المذكور يقف الالتزام بأعمال ضوابط موضوعية لتحديد الطابع التمثيلي، بما يكفل حيازة تلك الصفة للمنظمات التي تمثل حقيقة وواقعاً للقطاعات العريضة من العمال، وتمكنها من أداء دورها دون أن يعيقها تواجد منظمات نقابية أقل أهمية .

(١) تأخذ فكرة النقابات الأكثر تمثيلاً أهمية خاصة في النظام القانوني الفرنسي .

ثانياً : معايير تحديد النقابات الأكثر تمثيلاً :

يتم تحديد النقابات الأكثر تمثيلاً وفقاً لعدة معايير كمية وكيفية
على النحو التالي :

(١) المعايير الكمية :

يعتبر عدد أعضاء النقابة هو المعيار الرئيسي الكمي الذي يتحدد به إعطاء الصفة التمثيلية للمنظمة النقابية ، ويكون توافر حد أدنى معين من المنضمين هو الشرط الرئيسي للتمتع بالصفة التمثيلية .

ويتميز هذا المعيار بالنسبية، وذلك لأن أهميته تتحدد بالمقارنة مع عدد العمال الإجراء على المستوى المهني أو على مستوى المشروع، وبالنسبة لمجموع أعضاء النقابات الأخرى .

ويقوم القضاء ببحث توافر المعيار المذكور على ضوء كل حالة ويتمتع بسلطة تقديرية تخوله إجراء التحقيق اللازم واستناداً لذلك فإن بيانات العضوية النقابية تعتبر ذات أهمية بالغة، وعلى النقابة واجب تقديم تلك البيانات مادامت تدعي الصفة التمثيلية .

ويمكن استخلاص غياب هذا المعيار من قرائن متعددة منها معدل اشتراكات العضوية الضعيف، وكذلك حداثة تكوين النقابة وتخلف استقلالها تجاه رب العمل .

وهنا معيار كمي تكميلي وهو معيار الاشتراكات، ويعتمد هذا المعيار على دراسة التحصيلات والتوريدات التي تدخل ميزانية النقابة بصورة منتظمة، ويسمح هذا المعيار بإعطاء فكرة مقبولة عن حجم العضوية في النقابة، فإذا كان معدل الاشتراكات مرتفعاً فإن هذا مؤشر على ارتفاع أعداد المنتسبين للنقابة .

ب) المعايير الكيفية :

يشكل حالياً معيار استقلال المنظمة النقابية تجاه صاحب العمل المعيار الكيفي الرئيسي لثبوت الصفة التمثيلية استناداً إلى أن هذا الاستقلال هو الذي يكفل لها شرعيتها وأصالتها .

ويترتب على هذا المعيار استبعاد النقابات العمالية الموضوعة في أيدي أصحاب الأعمال .

وغالباً ما ترتبط مشكلة عدم الاستقلال مع مشكلة الاشتراكات فوجود اشتراكات كافية ومدفوعة بانتظام هو قرينة على استقلال النقابة، وعلى العكس فإن تخلف انتظام تسديد الاشتراكات وضالة حصيلتها تعد قرينة على تبعية النقابة مالياً لصاحب العمل .

وتوجد معايير كفية تكميلية ومنها توافر نشاط حقيقي وفعلي ومؤثر للمنظمة النقابية، وأقدمية وخبرة المنظمة النقابية .

ثالثاً : بعض امتيازات واختصاصات النقابات الأكثر تمثيلاً :

تتمتع النقابات الأكثر تمثيلاً في فرنسا على سبيل المثال بوضع متميز على المستويات المختلفة فلها وحدها على مستوى المنشأة الحق في إبرام الاتفاقيات الجماعية، وحق إنشاء الأقسام النقابية داخل المشروعات، واحتكار تقديم المرشحين لانتخاب ممثلي المستخدمين في لجنة المؤسسة، كما تختص وحدها في المنشآت المكلفة بإدارة مرفق عام بإعطاء الإخطار النقابي المسبق بالإضراب، وحق الانتفاع وحدها بالإعانات الحكومية التي تقدم على هيئة مساعدة مالية لتأهيل العمال، كما تشترك تلك النقابات في مجالس إدارة المرافق المؤممة الكبرى، كما تشارك على المستوى الوطني في هيئات رسمية عديدة مكلفة بأعداد

القواعد التي تحكم علاقات العمل ويتم اختيار ممثلي العمال في وفد الدولة لمؤتمر العمل الدولي بواسطة النقابات الأكثر تمثيلاً .

المطلب الثاني

الحرية النقابية للعامل

لكل فرد وفقاً لهذا المبدأ الحق في الانضمام أو عدم الانضمام الي نقابه ، وكذلك حرية الانسحاب منها بعد الانضمام إليها .

وهذه الوجوه الثلاثة لمبدأ الحرية النقابية يعد حقاً كفله الدستور يتعين حمايته ضد كل من يحاول تقييده أو الحيلولة دون التمتع به .

أولاً : حرية العامل في الانضمام أو عدم الانضمام إلي المنظمة النقابية :

تعني حرية العامل في الانضمام الي المنظمة النقابية ، بأن العامل يكون حراً في الاختيار بين الانضمام الي المنظمة النقابية أو عدم الانضمام إليها دون ضغط أو إكراه^(١) وهذا ما قرره المادة (٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، حيث نصت علي أن " للعمال دون تمييز الحق في تكوين المنظمات النقابية ، وله كذلك حرية الانضمام إليها أو الإسحاب منها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، والنظم الأساسية لهذه المنظمات .

ووفقاً لهذا المبدأ يكون لكل عامل الحق في الانضمام إلي النقابة ، طالما تحققت فيه الشروط التي تطلبها القانون ، ويعد هذا المبدأ مظهراً من مظاهر الحرية النقابية ، ويرتبط بصلة وثيقة بأحدي غايات قانون

(١) د. عبد الباسط عبد المحسن : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ١١٢

العمل التي تستهدف حماية العامل في مواجهة صاحب العمل^(١).

وبناءً على ذلك فإن المساس بهذا المبدأ يمثل اعتداءً علي حق أساسي للعامل ، ولهذا حرص المشرع المصري في المادة (٤٧) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ علي إلزام صاحب العمل أو من يمثله بتمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية .

لأن حق العامل في الانضمام إلى نقابة يقوم بدائه في مواجهة صاحب العمل الذي قد يلجأ إلي استخدام وسائل ضغط لإجبار العامل علي الانضمام أو عدم الانضمام لنقابة ما أو الانسحاب منها، ومن الضمانات التي تؤكد هذه الحرية ما نص عليه قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، أنه في حالة فصل العامل بسبب نقابي فإن المحكمة تأمر بإعادته إلي عمله^(٢) .

كما نصت المادة (٤٨) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، علي أنه يحظر علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية ، وعلي الأخص الآتي :

(١) د. صلاح محمد دياب : الوسيط في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين ، ط ٢٠٠٦ ، ص ٣٤٦

(٢) مادة (٧١) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، تنص علي أنه "..... فإذا كان طالب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط "

١. القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي .

٢. الإمتناع عن تشغل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلي منظمة نقابية عمالية .

٣. التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلي منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي

٤. إكراه الأعضاء النقابيين علي تغيير مواقفهم التفاوضية .

وقد تلجأ بعض النقابات العمالية ، إلي جعل الانضمام إليها إجبارياً من الناحية العملية كمحاولة لفرض ما يطلق عليه النقابة الإجبارية ، ويكون ذلك في صور متعددة منها : الحالة التي تلجأ فيها النقابة إلي فرض الانضمام النقابي علي العاملين بالمهنة التي تمثلها وجعله إجبارياً ، وذلك بتضمين عقد العمل الجماعي _ الذي يبرم مع صاحب العمل _ شرطاً يعرف باسم الضمان النقابي يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بعدم تشغيل العمال الذين لا ينتمون إلي هذه النقابة ، ومن الدول التي تأخذ بهذا الشرط الولايات المتحدة وبريطانيا ^(١) .

ويلاحظ أن الاتجاه الغالب في الفقه ينتقد هذا الشرط علي أساس أنه يتعارض مع مبدأ الحرية النقابية ، من حيث حرية العامل في الانضمام

(١) راجع في هذا المعني : د. أحمد حسن البرعي : علاقات العمل الجماعية ، ط١٩٩٢/٩١١ ، مرجع سابق، ص٨٩،٩٠ ، د. عبد الباسط عبد المحسن: علاقات العمل الجماعية، ط٢٠٠١/٢٠٠٢، ص١١٢، ١١٣

أو عدم الانضمام إلى المنظمة النقابية التي تمثل المهنة التي يعمل بها.^(١)

كما أن النقابة الإجبارية هي نوع من العودة إلى نظام الطوائف القديمة الذي يتسم بالصرامة والجمود والانغلاق ، كما يترتب عليه إلغاء حرية العامل في عدم الانضمام إلى النقابة ، تقييداً لحريته في العمل ، وذلك لان النقابة سوف تعلق حق العامل في العمل علي شرط الانضمام إليها ، وهذا الطابع الإلزامي قد يكون عاملاً من عوامل ضعف النقابة من الناحية العملية .

وذلك نجد أن الاتجاه الغالب في الفقه والذي نؤيده ذهب إلى أن النقابة الاختيارية هي التي تتفق مع مبدأ الحرية النقابية ومع مبدأ حرية العمل ، حيث يكون للعامل الحرية في أن يعمل أو لا يعمل وكذلك تكون له الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة ، وهذا من شأنه جذب العمال إليها ، وهذا الاتجاه هو الذي أخذ به المشرع المصري في قانون النقابات في المادة الثالثة التي قررت حرية الانضمام إلى النقابة العمالية .^(٢)

ثانياً : حرية العامل في الانسحاب من النقابة :

إذا كان للعامل الحق في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة ، فإن منطق الأمور يقتضي أن يكون للعامل الذي انضم إلى نقابة الحق في الانسحاب منها ، وإلا تأثرت الحرية النقابية وأصبحت

(١) د. محمد أحمد إسماعيل : القانون النقابي ، مرجع سابق ، ص ٩٨
(٢) د/ أحمد حسن البرعي : مرجع سابق ، ص ٩٢ ، د. عبد الباسط عبد المحسن : مرجع
مرجع سابق ، ص ١١٥

مسألة الانضمام بعد تمامها أمراً ولا حرية فيه .^(١)

وتقررت حرية الانسحاب من النقابة في المادة (٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، وبالتالي لا يمكن الانتقال من هذه الحرية سواء من خلال لائحة النقابة التي تلزم العضو بالبقاء فيها طوال مدة حياته أو طوال مدة معينة ، فإذا تم النص بهذه الصورة ، فإن هذا النص يكون باطلاً ، ويكون للعامل الحق في الانسحاب من النقابة في أي وقت شاء .

ثالثاً: جزاء الإخلال بمبدأ الحرية النقابية :

نجد أن المشرع المصري في قانون النقابات العمالية ، لم يكتف بتقرير مبدأ الحرية النقابية من حيث حرية العامل في الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة التي تمثل المهنة التي يعمل بها .

بل إنه قرر بعض العقوبات الجنائية لحماية حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية سواء في مواجهة صاحب العمل الذي يعمد إلى الضغط على عماله لإرغامهم على عدم الانضمام ، أو على الانسحاب من المنظمة النقابية بعد الانضمام إليها أم في مواجهة الغير^(٢)

وتأكيداً لذلك تنص المادة (٧١) من قانون المنظمات النقابية العمالية على أنه " يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كل من يخالف أحكام المادة (٤٧) والمادة (٤٨) من هذا القانون والمشار إليهما سابقاً ، وتتعدد الغرامة بتعدد

(١) د. صلاح محمد دياب: شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين ، مرجع سابق ، ص ٣٤٨

(٢) د. محمد أحمد إسماعيل : القانون النقابي ، مرجع سابق ، ص ١٠٨

العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم " .

كما تنص المادة (٦٦) علي أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من (٦٧) حتي المواد (٧٧) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

ويتضح من نصوص المواد السابقة التي وردت في قانون النقابات ، أن المشرع ، اعتبرها مخالفة تستوجب العقاب ، كل صاحب عمل أو المسئول عن إدارة المنشأة إذا فصل أحد العمال ، أو وقع عليه جزاء لإرغامه على الانضمام إلى منظمة نقابية أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها ، أو بسبب قيامه بنشاط نقابي مشروع.

لذلك قرر المشرع بعض الضمانات لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية تتعلق بالوقف والندب والفصل والنقل كي يتمكنوا من مباشرة نشاطهم النقابي بحرية دون خوف من جزاء واضطهاد ، وعدم مراعاة هذه الضمانات من جانب صاحب العمل أو من ينوب عنه في إدارة المنشأة ، يجعله يقع تحت طائلة العقاب ، مع ملاحظة أن العقوبة التي قد توقع في حالات المخالفة طبقاً لهذه النصوص غير كافية ، ومن ثم يجب إعادة النظر في مقدار عقوبة الغرامة التي تقع على صاحب العمل أو المسئول عن إدارة المنشأة ، لأن تشديد الحماية على هذا النحو من شأنه ، أن يحول دون ارتكاب مثل هذه المخالفات^(١) .

(١) راجع د/ عبد الباسط عبد المحسن ، مرجع سابق ، ص ١٢٥ ، ١٢٦

وتجدر الإشارة إلى أن حماية الحرية النقابية لا يقف عند حد الحماية الواردة في قانون النقابات بل تتعداه إلى القوانين الأخرى.

وتطبيقاً لذلك نصت المادة (٦٦) من قانون النقابات على أنه " لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر "

وتكتمل الحماية المقررة للحرية النقابية ، بتدخل المشرع في قانون العمل الجديد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لحماية الحرية النقابية ، حيث قررت المادة (٧١) من قانون العمل علي وجوب الحكم بإعادة العامل المفصول إلي عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابي .

وقد خففت هذه المادة علي العامل عبء الإثبات ، حيث خرجت علي القواعد العامة في الإثبات التي تقضي بأن البينة علي من ادعي والتي كان من مقتضاها أن يتحمل العامل عبء إثبات أن فصله كان بسبب نشاطه النقابي ، حيث نقلت عبء الإثبات علي صاحب العمل ، حيث يجب عليه أن يثبت أن فصل العامل لم يكن بسبب نشاطه النقابي بل يسبب آخر.(١)

ونلاحظ أن الحماية القانونية الواردة بالنص المذكور من شأنها أن تجعل العامل النقابي ، يؤدي عمله ودوره في تمثيل العمال ، دون تهديد من صاحب العمل أو من ينوب عنه في إدارة المنشأة . (٢)

(١) راجع مؤلفنا : الوسيط في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، الطبعة الأولى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ، دار النهضة العربية ، ص ٢٠٩ ، ٢١٠

(٢) د. أحمد حسن البرعي : شرح عقد العمل الفردي ، دار النهضة العربية ، ط ١٩٩٥ ، ص ٥٣٦

د. عبد الودود يحي : شرح قانون العمل ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، ط ١٩٨٧ ، ص ٣٦٧ وما بعدها .

وبذلك يمكن القول أن المشرع المصري لم يكتف بالحماية المدينة للحرية النقابية ، بل جعل الاعتداء علي هذه الحرية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، وإن كنا مع غالبية الفقه ^(١) نهيب بالمشرع رفع مقدار الغرامة في حالة الاعتداء علي الحرية النقابية ، لأن ذلك من شأنه أن يوفر الحماية اللازمة للعامل النقابي كما يحول دون الاعتداء علي الحرية النقابية .

(١) د. عبد الباسط عبد المسن : مرجع سابق ، ص ١٢٧

المبحث الثالث

تكوين النقابات العمالية

إذا كان المشرع قد قرر للعمال حق تكوين النقابات وفقاً لمبدأ الحرية النقابية ، فإنه قيد ذاك الحق ، بقيود معينة ، وعلق استعماله ، علي القيام بإجراءات محددة .^(١)

لذلك فإن إلقاء الضوء علي تكوين المنظمات النقابية العمالية يقتضي التعرض للقواعد الموضوعية في تكوين النقابة ، فضلاً عن بيان الإجراءات الشكلية اللازمة لتكوين هذه النقابات .

وبناء علي ما تقدم نقسم هذا المبحث إلي مطلبين علي النحو

التالي:

المطلب الأول : القواعد الموضوعية لتكوين المنظمة النقابية العمالية.

المطلب الثاني : الإجراءات الشكلية لتكوين المنظمة النقابية العمالية.

(١) - د. محمود جمال الدين زكي : قانون العمل ، مرجع سابق ، ص ٦٥٣

المطلب الأول

القواعد الموضوعية لتكوين المنظمة النقابية العمالية

إذا كان المشرع قد اعترف بحق العمال في تكوين النقابات وقيد هذا الحق بتوافر شروط موضوعية تتعلق في جزء منها بالأشخاص الذين لهم حق تكوين النقابة ، وفي الجزء الآخر بالغرض التي تهدف إليه النقابة

أولاً : الشروط الموضوعية المتعلقة بالأشخاص

إذا كانت النقابة منظمة غايتها الدفاع عن المصالح المهنية لأعضائها ، وتمثيل مهنتهم ، فإنه يستلزم أن تجمع هؤلاء الأعضاء مصالح مهنية مشتركة، وعلي ذلك يجب في الأشخاص الذين لهم حق تكوين النقابات ، من ناحية ، أن يكونوا عمالاً ، ومن ناحية أخرى ، أن تجمعهم مصالح مهنية مشتركة ، وأخيراً ألا يكونوا من الطوائف التي حرم عليها تكوين نقابات .

الشرط الأول : توافر صفة العامل وفقاً لنص المادة (٢) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، فيما عدا العاملين في القوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية ، تسري أحكام هذا القانون علي :

١- العاملين المدنيين ب وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة .

٢- العاملين بشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشائها بقانون .

٣- العاملين بالقطاع الخاص ، والعاملين بالقطاع التعاوني .

٤- العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .

٥- عمال الزراعة ، وعمال الخدمة المنزلية ، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الموسمية .

كما أكدت علي هذا الشرط المادة (٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، بأن للعمال دون تمييز ، الحق في تكوين المنظمات النقابية.

فكل ما استلزمه القانون توافر صفة العامل ، أو الموظف لقيام الحق في تكوين النقابات ^(١) ويترتب علي ذلك ، أن العامل المتعطل عن العمل لا يكون له الحق في الانضمام إلى نقابه ، لأنه لم يعد عاملاً ، فضلاً عن أن العامل الذي يفصل من العمل تسقط عضويته في النقابة وهذا كقاعدة عامة .

ويرد علي هذه القاعدة استثناء يقضي بأن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية ، ويعفي في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله. ^(٢)

وكذلك العامل الذي أحيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب تستمر عضويته في النقابة ولكن لا يثبت له الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية وبشرط أن يؤدي اشتراك النقابة المقرر لذلك ، وأن يطلب خلال شهر من تاريخ الإحالة إلي التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية .

(١) راجع : د. محمود جمال الدين زكي : مرجع سابق ، ص ٦٥٨

(٢) وفقاً لنص المادة (٢٩) من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

فالمنظمة النقابية منظمة عمالية تقف في مواجهة الطرف الثاني في علاقات العمل وهم أصحاب الأعمال، ومن ثم لا يجوز قبول صاحب العمل في عضوية المنظمة النقابية ، ولا يجوز ذلك حتى ولو كان صاحب العمل له صفه العامل في أي مهنة من المهن الأخرى، فازدواجية الصفة باعتبارها صاحب عمل في مهنة معينة وعاملاً في مهنة أخرى تحول بينه وبين الانضمام إلى النقابة العمالية التي تضم عمال المهنة التي يعمل بها. (١)

ولهذا نجد أن المشرع حرص علي توفير ضمانات الاستقلال التام للنقابات العمالية في مواجهة أصحاب الأعمال لتعارض المصالح بين طرفي العلاقات المهنية تعارضاً رئيسياً، فأشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية ، ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وفقاً للمادة (٢١) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

الشرط الثاني : وجود مصلحة مهنية مشتركة

لا يمكن أن تنشأ النقابة أصلاً إلا بين أشخاص يمارسون أنشطة متماثلة أو متشابهة أو مرتبطة ، سواء كانت هذه الأنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو نشاطاً حراً ، وبالتالي تجمع النقابة بين أعضاء يمارسون نفس المهنة مهما اختلفت منشأتهم ، أو يمارسون مهناً أو أعمالاً متشابهة أو مرتبطة ، ويستخلص التشابه من طبيعة النشاط ذاته، وذلك كما هو الحال في التشابه بين مهنة التجارة ومهنة صناعة الأثاث،

(١) د. محمد أحمد إسماعيل : مرجع سابق ، ص ٦٨

ويثبت الارتباط بين المهن إذا كانت مكملة لبعضها البعض حتى ولو اختلفت طبيعة النشاط في كل مهنة طالما أنها تساهم معاً في إنتاج شئ واحد (١)،

وإذا كانت النقابة منظمة مهنية ، غايتها الدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيل مهنهم ، فإنها تحقق هذه الغاية إذا جمعت أعضائها مصالح مهنية مشتركة يكون الدفاع عنها ، وتمثيلها موضوعاً لها . (٢)

وعلي ذلك إذا كان أعضاء النقابة لا يمارسون صناعة ، أو مهنة واحدة ولا صناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة ، ولم تقم بينهم تبعاً لهذا مصالح مهنية مشتركة ، كانت النقابة باطلة .

وهذا ما أكدته المادة (١١) من قانون المنظمات النقابية العمالية التي اشترطت في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة في حالة عدم استيفاء النصاب اللازم لإنشاء لجنة نقابية وهو ألا يقل عن (١٥٠) عاملاً ، في هذه الحالة يكون تكوين اللجنة النقابية المهنية العمالية عن طريق الاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها ، أو مشتركة في إنتاج واحد ، علي أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات ، داخلة ضمن هذه الصناعة ، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

(١) صلاح محمد دياب : شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص ٥٥٦

(٢) د. محمود جمال الدين زكي : قانون العمل ، مرجع سابق ، ص ٦٥٩

الشرط الثالث : ألا يكون العمال من الفئات المستثناة من حق تكوين المنظمات النقابية العمالية

علي الرغم من أن المشرع قد اعترف لجميع العمال بالحق في تكوين المنظمات النقابية العمالية دفاعاً عن مصالحهم المهنية ^(١) إلا أنه استثنى بعض الفئات من الحق في تكوين هذه النقابات أو الاشتراك في عضويتها .

وقد حددت المادة (١٤/٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، ألا يكون من بين الفئات التالية :-

١. العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه أو القانون الخاضع له ، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات .
٢. العاملين شاغلين الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك والتعاوني .

ويستثنى من ذلك : شاغلو إحدى والوظائف التكرارية من مستوي وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها

^١ وفقاً لنص المادة (١٠) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء .

٣. رؤساء القطاعات ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.

والحكمة من استبعاد هذه الطوائف أن هؤلاء الأشخاص المستثنون هم من يقومون بتمثيل صاحب العمل في مواجهة العمال ، ويكون لهم ما لصاحب العمل من سلطات تخولهم إبرام عقود العمل وتوقيع الجزاءات علي العمال وإجراء التعديلات الجوهرية في نظام العمل ، وقد قصد المشرع بحرمانهم من الحق في الاشتراك في النقابة ألا تقع هذه الأخيرة تحت سيطرتهم ونفوذهم وألا يؤدي اشتراكهم للحد من الحرية النقابية ، نظراً لما يؤدي إليه وجودهم في حرمان العمال من إبداء آرائهم بحرية ، هذا بالإضافة إلي أن هؤلاء الأشخاص المستثنين غالباً ما يمثلون وجهة نظر صاحب العمل ويدافعون عن مصالحه ، وبالتالي فإنه تنعدم رابطة المصالح المشتركة بينهم وبين العمال التي تجيز لهم حق الانضمام للنقابة .^(١)

ثانياً : الشروط الموضوعية المتعلقة بأغراض النقابة :

يتضح من نص المادة (١٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، أن النقابة تهدف في المقام الأول إلي الدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيل المهنة ، فقد نصت هذه المادة علي أن " تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها،

(١) د./ أحمد حسن البرعي : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٨٥

والدفاع عن مصالحهم المشتركة ، وتحسين ظروف وشروط العمل ،
والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية ،
وتعمل علي وجه الخصوص علي تحقيق الأغراض التالية :

٤ نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق
أهدافه.

٥ رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر
والإعلام.

٦ رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن
طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي
والفني .

٧ رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي
للأعضاء وعائلاتهم .

٨ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه
الخطط والإسهام في تنفيذها .

٩ إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .

١٠ المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية،
وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية هذه المجالات .

بالإضافة إلي هذه الأغراض العامة وردت بعض الأهداف
والأغراض الخاصة بكل نوع من أنواع النقابات (اللجان النقابية -

النقابات العامة - الاتحاد العام لنقابات العمال .

ووفقاً للأغراض التي نشأت المنظمات النقابية من أجلها ، ينبغي أن تباشر نشاطها فلا يجوز أن تخرج علي الحدود المرسومة لها ولهذا فهناك بعض الأعمال والأغراض لا ينبغي أن تمارسها النقابة ويحظر عليها القيام بها باعتبارها منظمة مهنية **ومن أهمها** ^(١) : -

- يحظر علي النقابة الاشتغال بالسياسة أو بالأمور الدينية لأن ذلك يؤدي إلي انصرافها عن المصالح المهنية التي تأسست من أجلها ، كما يؤدي اشتغالها بالسياسة لانقسامات بين صفوف العمال ، نظراً لاختلاف وجهات النظر ، فضلاً عن حتمية الدخول في نزاعات مع السلطة العامة مما يهدد السلام الاجتماعي ، كما أن اشتغالها بالمسائل الدينية يؤدي لاختلافها ويشيع الانقسام والتعسف والطائفية فتتهدد علي أثر ذلك المصالح المهنية .

ويعتبر تقدير الصفة السياسية أو المهنية للعمل النقابي يكون بالنظر إلي الغرض منه ، لا بالنظر إلي وسائله .

فلا يمكن أن يثير لجوء النقابة إلي وسائل سياسية لتحقيق أغراض مهنية أدني شك في مشروعيتها ، لأن للنقابة أن تلجأ ، كأي شخص طبيعي أو اعتباري ، إلي وسائل سياسية يقرها القانون العام لجميع أفراد الجماعة ، لتحقيق أغراض مهنية ، فاتخاذ موقف في الاستفتاءات ، أو في الانتخابات العامة ، لتأييد مرشح علي آخر أو حزب

(١) د. صلاح محمد دياب : شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص ٥٦١

علي آخر ، ودعوة أعضائها إلي تأييد هذا الحزب ، أو ذاك المرشح ، أو إعطاء أصواتهم إليه ، إذا كان يعتبر عملاً سياسياً في وسائله ، فإنه يظل عملاً مهنيّاً في الغرض منه ، وبذلك لا تثور أدنى شبهة في مشروعيته ^(١) .

• لا يجوز للمنظمة النقابية أن تمارس نشاطاً تجارياً أو تقوم بالمضاربة لتحقيق أرباح مادية .

المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح ، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقاً لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية وهذا ما أكدته المادة (١٤) من قانون المنظمات النقابية .

فكل عمل تجاري سيما الشراء من أجل البيع يعد محظوراً عليها ما لم يكن الهدف هو خدمة الأعضاء دون تحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك .

ومع ذلك إذا قامت النقابة - دون أن تستهدف من ذلك ربحاً - بالشراء من أجل التأجير أو الإعارة للأعضاء المنضمين إليها ، فلا حظر في ذلك ، كذلك يجوز للنقابة أن تقوم بأنشطة اجتماعية ولو كانت ذات صبغة اقتصادية ، كما لو قامت ببناء مساكن لتأجيرها لأعضائها بأجر مخفض مثلاً خدمة لهم .

(١) د. محمود جمال الدين زكي . قانون العمل ، مرجع سابق ، ص ٦٧٨

المطلب الثاني

الإجراءات الشكلية لتكوين المنظمة النقابية

تبدأ إجراءات تكوين النقابة باجتماع للعمال الذين يتفقون علي إنشاء النقابة في جمعية عمومية تسمى بالجمعية التأسيسية ، وذلك لوضع النظام الأساسي للنقابة ، وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها الذي يباشر بدوره إجراءات التأسيس علي النحو الذي حدده القانون .

أولاً : النظام الأساسي :

يعد النظام الأساسي بمثابة دستور النقابة ، وتضعه الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة النقابية ، ويتضمن القواعد الأساسية مثل تحديد أغراض النقابة ، ونظامها الداخلي ، وأجهزتها وتشكيلاتها الإدارية ومواردها المالية .

ويجب وضع هذا النظام في وثيقة مكتوبة ليتسنى إيداعه ضمن وثائق تأسيس المنظمة في الجهة المختصة .

وإذا كان الأصل هو حرية المؤسسين في تعيين مضمون النظام الأساسي والعناصر التي يتضمنها دون تدخل من الدولة أو المنظمات الأخرى طبقاً لمبدأ الحرية النقابية ، وبالنظر إلي النقابة باعتبارها جمعية خاصة ، ومادام هذا المضمون لا يتعارض مع نصوص القانون ولا يمثل إخلالاً بتلك الحرية .^(١)

(١) د. محمد أحمد إسماعيل : القانون النقابي ، مرجع سابق ، ص ٥٢

ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسي ، والنظام المالي ، والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية ، يتم الاسترشاد بها وفقاً للمادة (٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، لكي تسترشد به النقابات عند وضع لوائحها .

ثانياً : إيداع أوراق التأسيس :

وفقاً للمادة (١٨) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، تتولي الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للنقابة ، والذي يتولي بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة ، خلال (١٥) يوماً من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس له ، بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة .

ويقصد بالجهة الإدارية المختصة مديرية القوى العاملة ، أو مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر النقابة العامة ، أو الاتحاد .

ويجب إيداع ثلاث نسخ من الأوراق الآتية :-

١ - كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية ، مبيناً به أسم كل منهم ولقبه ورقمه القومي ، وسنه ومحل إقامته ، وصناعته وجهة عمله ، موقعاً عليه من كل عضواً منهم .

٢ - النظام الأساسي للمنظمة النقابية على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إدارتها على إحداها رسمياً من مكتب

التوثيق المختص.

٣- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع .

٤- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وهيئة المكتب ، وصفة كل منهم وسنة ومهنته ومحل إقامته .

كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي ، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة ، وأسمائها ومحاضر تشكيلها ، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي ، وأسمائها ومحاضر تشكيلها ، وبيان بعدد العمال المنضمين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال .

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضر بإيداع أوراق التأسيس ، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها ، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية ، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها .

وتقوم النقابة العامة ، أو الاتحاد العام ، قانوناً ، منذ إيداع أوراق التأسيس على النحو المذكور ، في مديرية أو مكتب القوى العاملة ، وله أن يباشر نشاطه، على الوجه المحدد في القانون ، وفي نظامه الأساسي

، بمجرد هذا الإيداع وعلى المنظمة النقابية أن تنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ الإيداع وكذلك كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي ، كما تلتزم الجهة الإدارية (مديرية القوى العاملة - مكتب العمل المختص) أن ينشر ملخصاً من محضر الإيداع وكل تعديل في النظام الأساسي ، وكذلك منطوق وأسباب الحكم الصادر بشأن الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية أو بشأن الحل القضائي لها، وكذلك قرار حلها اختيارياً .

ثالثاً : الاعتراض على إجراءات تكوين النقابة ^(١) :

أعطى المشرع للجهة الإدارية المختصة ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية ، إذا كان هناك عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الإجراءات اللازمة لصحة تكوين المنظمة النقابية ،

فوفقاً للمادة (١٩) من قانون المنظمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذا القانون ، عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الإجراءات اللازمة ، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل

^(١) (راجع كل من د . جمال الدين زكي : قانون العمل ، مرجع سابق ، ص ٧٠٥ وما بعدها . د . محمد أحمد إسماعيل : القانون النقابي ، مرجع سابق ، ص ٥٧ وما بعدها .

الإخطار أو استيفائها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليها ، كان للجهة الإدارية الاعتراض علي إنشاء المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة .

وكذلك المادة (٢٠) من قانون المنظمات النقابية أعطت حق الاعتراض لكل ذي مصلحة ، فلكل ذي مصلحة حق اللجوء إلي المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض علي إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام الأساسي ، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية ، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، ولا يخل إقامة الدعوي بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها .

(١) طبيعة الاعتراض وموضوعه : نلاحظ أن النص السابق قد أنشأ رقابة ثلاثية على إنشاء النقابة العمالية بهدف ضمان توافق هذا التكوين مع أحكام القانون ، فإلى جانب الرقابة القضائية وهي التي تعتبر الرقابة الأساسية ، هناك رقابة مزدوجة سابقة عليها تمارس من جهة الإدارة ولكل ذي مصلحة ، وتتمثل الرقابة المزدوجة في حق من يمارسها في الاعتراض على إجراءات إنشاء النقابة استناداً إلى مخالفتها للقانون سواء تمثلت هذه المخالفة في عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الإجراءات اللازمة لتأسيس النقابة وفقاً لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

ويتمثل موضوع الاعتراض في طلب مراجعة الإجراءات بهدف

تصحيحها أو استيفاء أية أوراق أو إجراءات غفل عنها مؤسسي هذه النقابة ، ويلزم تحديد أوجه الاعتراض وأسبابه .

(٢) إجراءات الاعتراض : يتقيد حق الاعتراض بقيد زمني ، إذ يجب أن يتم الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوماً التالية على تاريخ محضر إيداع وثائق ولوائح تأسيس المنظمة النقابية ، فإذا لم يتم حق الاعتراض خلال هذه المدة ، سقط حق الجهة الإدارية في رفع دعوى بطلان إنشاء النقابة ، فمراجعة ميعاد الاعتراض يعتبر شرطاً لقبول الدعوى المذكورة ، كما أن ميعاد الاعتراض لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بقوة قاهرة .

وتنشأ مهلة قانونية جديدة ومدتها ثلاثين يوماً - تبدأ من تاريخ وصول الاعتراض إلى المنظمة النقابية - تمنح للنقابة لكي تقوم بمراجعة الإجراء المطلوب تصحيحه أو استيفائها ، وتقوم بهذا التصحيح إذا هي رأت مقتضى لذلك ، وعندئذ لا يكون هناك محل للجوء إلى القضاء وهذه المهلة هي من المواعيد التي يقصد بها إعطاء الخصم مهلة قبل اختصامه أمام القضاء ، ويفهم من ذلك أنه يجب انقضاء هذه المهلة قبل رفع دعوى بطلان تكوين النقابة ، وإلا وجب الحكم بعدم قبولها .

(٣) دعوى بطلان تكوين النقابة : إذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات محل الاعتراض أو استيفاء هذه الإجراءات خلال الثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتراض إليها، فإنه يجوز للجهة المعترضة رفع دعوى بطلان تكوين النقابة .

ونلاحظ أن هذه الدعوى بدورها قد قيدها المشرع بقيد زمني ، وهو ضرورة رفعها خلال الثلاثين يوماً التالية لإنهاء المهلة القانونية التي أعطيت للمنظمة النقابية لكي تقوم فيها بتصحيح الإجراءات المعترض عليها ، ويترتب على فوات المدة الزمنية هذه دون أن تقوم الجهة المعترضة برفع دعوى بطلان تكوين النقابة سقوط الحق في الدعوى لأن هذه المهلة تعد بمثابة قيد يتعلق بتحديد انقضاء الحق في الدعوى .

ويحمد مسلك المشرع في استحداث هذه الحكم في القانون الحالي، فقط توفر به استقرار المركز القانوني للنقابة ، بوضع حد للمنازعات المتعلقة بسلامة إجراءات تكوينها .

والمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان هي المحكمة العمالية التي يقع مقر المنظمة النقابية في دائرة اختصاصها ، ويتم تمثيل النيابة العامة في الدعوى ، كما تبدي رأيها قبل الحكم فيها.

ويكون للمحكمة عند نظر الاعتراض سلطة تقديرية ، حيث يمكنها أن تمنح النقابة مهلة جديدة لتصحيح الإجراءات المخالف للقانون ، كما يمكنها الحكم برفض الاعتراض استناداً إلى عدم أهمية الإجراءات المخالف .

وفي حالة إذا لم يكن الاعتراض من الجهة الإدارية بل من أي شخص أو جهة لها مصلحة في الاعتراض على إنشاء النقابة ، فإن مدة الاعتراض تكون ثلاثين يوماً للجوء إلى المحكمة العمالية المختصة تبدأ من تاريخ نشر النظام الأساسي ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .

الآثار المترتبة على الاعتراض : لا يؤثر الاعتراض على نشوء النقابة أو على تمتعها بالشخصية القانونية أو في وقف تكوينها أو في استمرارها

ومباشرة نشاطها ، حيث تقضى المادة (١٠) من القانون النقابي على تمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية بمجرد إيداع وثائق تأسيسها ، فالاعتراض إذن لا يكون نهائياً ولا ينتج أثره إلا إذا فصل فيه بحكم قضائي نهائي .

(٤) نشر منطوق الحكم : على النقابة العامة أو الاتحاد النقابي العمالي حسب الأحوال ، أن ينشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ملخصاً وافياً بمنطوق الحكم الصادر بشأن الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم المذكور .

ويقع الالتزام ذاته وفي نفس الموعد على الجهة الإدارية المختصة والتي تلتزم فضلاً عن ذلك بأن تنشر في الوقائع المصرية ملخصاً لمنطوق الحكم الصادر بشأن الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية .

المبحث الرابع

مستويات التنظيم النقابي وأجهزته الإدارية

يقوم البنيان النقابي في القانون المصري علي شكل هرمي ، قاعدته اللجان النقابية في المنشآت واللجان المهنية ، وقمته الاتحاد النقابي العمالي ، ويتم الربط بين قاعدة التنظيم النقابي وقمته بواسطة مجموعة من التنظيمات النقابية هي النقابة العامة والنقابة الفرعية والاتحادات المحلية .

كما توجد ثلاثة أجهزة تقوم علي إدارة المنظمة النقابية سواء كانت هذه المنظمة النقابية لجاناً نقابية أو نقابة عامة أو اتحاد نقابي عمالي ، وهذه الأجهزة هي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب .

وسوف نخصص لمستويات التنظيم النقابي المطلب الأول ، أما المطلب الثاني سنخصصه للأجهزة الإدارية للنقابة .

المطلب الأول : مستويات التنظيم النقابي .

المطلب الثاني: الأجهزة الإدارية للنقابة .

المطلب الأول

مستويات التنظيم النقابي

وفقاً للمادة (١٠) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، تتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من :

١. اللجنة النقابية للمنشأة ، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية علي مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال .

٢. النقابة العامة .

٣. الاتحاد النقابي العمالي .

وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدھا الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ، القواعد والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها .

أولاً : اللجان النقابية

تعد اللجان النقابية قاعدة التنظيم النقابي في مصر ، وتنقسم هذه اللجان إلي نوعين وهما (اللجان النقابية في المنشآت واللجان النقابية المهنية) .

واللجنة النقابية للمنشأة يقصد بها التجمع النقابي الذي ينشئه العمال علي مستوى المنشأة .

أما اللجنة النقابية المهنية العمالية يقصد بها كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة علي مستوى المدينة أو المحافظة .

تشكيل اللجنة النقابية : تشكل اللجنة النقابية بالمنشأة إذا بلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام للنقابة (١٥٠) عاملاً على الأقل .^(١)

وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب القانوني لتشكيل لجنة نقابية (١٥٠) عاملاً ، وكذلك بالنسبة للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملاً ، وكذلك بالنسبة للعاملين من ذوي المهن والحرف ، يكون لهم الحق في تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية علي مستوي المدينة أو المحافظة حسب الأحوال ، لا يقل عدد أعضائها عن (١٥٠) عاملاً ، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها ، أو مشتركة في إنتاج واحد ، علي أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات ، داخلة ضمن هذه الصناعة .^(٢)

اختصاصات اللجنة النقابية : تخضع اللجنة النقابية كأي شخص معنوي لمبدأ التخصيص ، حيث تكون اختصاصاتها وصلاحياتها في الحدود التي يحددها لها القانون وقد بينت المادة (١٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية اختصاصات اللجنة النقابية وهي :-

١. العمل علي تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها
٢. إبرام اتفاقيات العمل الجماعية علي مستوي المنشأة .
٣. الاشتراك مع النقابة العامة المنظمة إليها في إعداد مشروعات

^١ - المادة (١١) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

^٢ - المادة (١١) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

اتفاقيات العمل الجماعية .

٤ . المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها .

يمكن للجنة النقابية أن تشارك في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج عند عرض هذه المشروعات علي مجلس إدارة المنشأة في المنشآت التي تشكل بها مجالس إدارة ، ويحضر جلساتها رئيس اللجنة النقابية ، كما أن لها عن طريق ممثليها في لجان الإنتاج المشاركة في مناقشة هذه المشروعات وذلك في المنشآت التي تشكل بها لجان الإنتاج ، ويلاحظ أن المشرع لم يبين لنا جزاء امتناع المنشأة عن اشتراك اللجنة النقابية في المناقشة ^(١) .

أما عن دور اللجنة النقابية في المعاونة في تنفيذ خطط الإنتاج بالمنشأة فيتمثل فيما تقدمه اللجنة من مقترحات وحلول للمشاكل التي تعترض عملية تنفيذ هذه الخطط وتحقيق أهدافها وأيضاً فيما تقوم به من تحفيز العمال وتحسيسهم لتنفيذ الخطة وإنجاحها .

٥ . المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ، أو تعديلها .

ومشاركة اللجنة النقابية في هذه الحالة يكون عن طريق إبداء الرأي في لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة

^(١) راجع كل من : د. أحمد حسن البرعى : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ١٢٥ . د. عبد الباسط عبد المحسن : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٢٢٢ ، ٢٢٣

بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها ، ونلاحظ بالنسبة لهذا الاختصاص ، أن المشرع لم يستلزم موافقة اللجنة النقابية علي تلك اللوائح سواء كانت لوائح جزاءات أو لوائح أخرى متعلقة بالعمال ، واكتفي المشرع بإعطاء اللجنة النقابية حق إبداء الرأي فيما يعرضه عليها صاحب العمل من لوائح ونظم^(١)

٦. تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها .

ويفرض هذا الاختصاص علي اللجنة النقابية عرض كافة برامج الخدمات علي النقابة العامة لاعتمادها قبل البدء في تنفيذها والهدف من ضرورة أخذ موافقة النقابة العامة التأكد من جدية هذه البرامج .

ثانياً : النقابة العامة

النقابة العامة العمالية يقصد بها كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية المهنية العمالية وفقاً لإدارتها سواء كانت علي مستوى الخدمات ، أو المهن ، أو الحرف ، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها ، أو المشتركة في إنتاج واحد ، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

وتقوم النقابات العامة بتمثيل المهن والصناعات المختلفة ، ومن ثم فإن كل صناعة أو مهنة واحدة تمثلها نقابة عامة .

وهذه النقابة العامة أناط بها المشرع الدفاع عن هذه المهن والصناعات، وقد وضع المشرع عدة قواعد يجب مراعاتها عند تشكيل

^١ د/ جاد رضوان كمالى ، د/ فاروق خليل : أحكام النقابات العمالية فى التشريع المصرى ، القاهرة ، ط ١٩٨٨ ، ص ٦٩

النقابات العامة ، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات هذه النقابات ، ولذلك فإن إلقاء الضوء علي النقابة العامة كأحدى حلقات مستويات التنظيم النقابي ، يتطلب التعرض لتشكيل هذه النقابة وبيان اختصاصاتها .

تشكيل النقابة العامة : وفقاً للمادة (١٢) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، يكون إنشاء النقابة العامة من عدد

لا يقل عن (١٥) لجنة نقابية ، تضم في عضويتها (٢٠ ألف) عامل علي الأقل .

وتقوم اللجان النقابية بتكوين النقابة العامة وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من ممثلي اللجان النقابية والمهنية في المهن والصناعات التي تدخل في مجموعة واحدة علي مستوي الجمهورية والذين تختارهم مجالس إدارة هذه اللجان النقابية وتقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة النقابة العامة ونلاحظ أن تشكيل النقابة العامة يخضع للقواعد التي نص عليها قانون المنظمات النقابية العمالية، وكذلك ما تضمنته لائحة النظام الأساسي للنقابة من قواعد. (١)

اختصاصات النقابة العامة : تباشر النقابة العامة النشاط النقابي علي مستوي المهن أو الصناعات ، وتتولي النقابة العامة علي الأخص ما يلي : (٢)

(١) د.جاء رضوان كمال ، د. فاروق خليل : أحكام النقابات العمالية في التشريع المصري ، مرجع سابق ، ص ٧٣

(٢) وفقاً لنص المادة (١٦) من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

١. العمل علي تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
٢. إبرام اتفاقيات العمل الجماعية .
٣. الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية علي المستوي القومي .
٤. المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج علي مستوي الصناعة أو المهنة ، والمعاونة في تنفيذها .
٥. تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي المنضمة إليه .
٦. إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة .
٧. الموافقة علي تنظيم الإضراب للعمال طبقاً للضوابط التي ينظمها قانون العمل .

ثالثاً : الاتحاد النقابي العمالي

يقصد به كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة علي مستوي الدولة .

ويعتبر الاتحاد النقابي العمالي ، قمة التنظيم النقابي في جمهورية مصر العربية ونتناول تشكيل هذا الاتحاد ثم اختصاصاته .

تشكيل الاتحاد النقابي العمالي : يأتي الاتحاد علي قمة البنيان الهرمي للتنظيم النقابي ، ويضم النقابات العامة .

ويشكل الاتحاد النقابي العمالي وفقاً للمادة (١٢) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، من عدد لا يقل عن

(١٠) نقابات عامة ، تضم في عضويتها (٢٠٠ ألف) عامل علي الأقل .
وتتشكل الجمعية العمومية للإتحاد من ممثلي النقابات العامة الذين
تختارهم مجالس إدارة هذه النقابات وفقاً للنصاب العددي ، وتقوم
الجمعية العمومية للإتحاد بانتخاب مجلس إدارته ، الذي يتولي بدوره
اختبار هيئة المكتب طبقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية ،
ولائحة النظام الأساسي للإتحاد .

اختصاصات الاتحاد النقابي العمالي : وفقاً لنص المادة (١٧) من
قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، فإن
الاتحاد النقابي العمالي ، هو الذي يقود الحركة النقابية في مصر
، ويرسم سياستها العامة ، ويضع الخطط والبرامج التي تحقق
أهدافها علي المستويين الداخلي والخارجي ، ويتولي الاتحاد علي
الأخص ما يأتي :

١. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق
ومصالح العمال ، وتنظيم شئون العمل أو تعديلها .
٢. وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية
المنظمة لعضوية الاتحاد النقابي العمالي ، وذلك في إطار المبادئ
والقيم السائدة .
٣. إبداء الرأي في مشروعات خطط الإنتاج و التنمية الاقتصادية
والاجتماعية العامة .
٤. إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح

والقرارات المنظمة لذلك .

٥. تنظيم الاجتماعات ، وإقامة الاحتفالات ، والندوات ، والمؤتمرات ، وغير ذلك من الفعاليات في المجالات العمالية والنقابية علي المستوي العربي أو الإقليمي أو الدولي .

٦. العمل علي تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه ، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية علي المستوي القومي.

٧. إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعملية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها علي مستوي الجمهورية .

٨. التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء في الاتحاد ، ومعاونتها في تحقيق أهدافها .

٩. إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع وإعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية لها ، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك

وتجدر الإشارة في هذه الصدد إلي أن نقابات العمال ، لم تنشأ لتلبية حاجات اجتماعية للعمال وحسب ، وإنما تعبر عن واقع المرحلة التي وصلت إليها قوي الإنتاج من تطور وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، التي تمارس من خلالها نشاطها اليومي والعام ، ووفقاً لذلك فإن التنظيم النقابي ، يبقى ويستمر الوعاء الذي يصهر وينظم الحركة العامة بجموع العمال باتجاه حماية مصالحهم ، ومصالح

المجتمع معاً .^(١)

كما نلاحظ جانباً من الفقه^(٢) يؤكد أن التحديد التشريعي ، لأغراض ومهام النقابات - سواء كان عاماً لجميع النقابات أم خاصاً لكل نوع منها - في أغلبه يتسم بطابع إنشائي وتنقصه الفاعلية ، كما يقرر أنه مع ذلك ليس في نصوص القانون التي تحدد مهام وأهداف النقابة ما يمنعها من أداء دورها الكفاحي ، لأن الدفاع عن حقوق العمال وعلي الخصوص العمل علي تحسين شروط وظروف العمل يقتضيه .

(١) د. بكر محمد رسول : العمل والتنمية في الوطن العربي في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية ، مؤتمر العمل العربي ، الدورة الرابعة والعشرون ، مارس ١٩٩٧ ،

منظمة العمل العربية ، مكتب العمل العربي ، القاهرة ، ص ١٦٠

(٢) د. محمود جمال الدين زكي : مرجع سابق ، ص ٦٧٢ وما بعدها

المطلب الثاني

الأجهزة الإدارية للنقابة

توجد ثلاثة أجهزة تقوم علي إدارة المنظمة النقابية سواء كانت هذه المنظمة النقابية لجاناً نقابية أو نقابة عامة أو إتحاد نقابي عمالي ، وهذه الأجهزة هي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب وسوف نتناول كل جهاز من هذه الأجهزة تباعاً .

أولاً : الجمعية العمومية :

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في إدارة التشكيلات النقابية علي كافة المستويات ، لذلك فقد عني قانون المنظمات النقابية العمالية ، ببيان قواعد تشكيل الجمعيات العمومية واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع في اجتماعاتها ، والقرارات التي تصدرها .

تشكيل الجمعية العمومية :

وفقاً للمادة (٣١) من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع أعضائها ، ويكون لجميع الأعضاء الحق في حضور جلساتها ، إلا إذا نص النظام الأساسي علي غير ذلك وقد بين قانون المنظمات النقابية ، ولائحته التنفيذية ، الكيفية التي يتم تكوين الجمعيات العمومية في التشكيلات النقابية المختلفة ، وذلك علي الوجه التالي :

التشكيل النقابي	كيفية تكوين جمعياته العمومية
اللجنة النقابية (للمنشأة أو المهنية)	تتكون من جميع العمال المنضمين إليها الذين مضي علي عضويتهم بها ستة أشهر علي الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتي تاريخ عقد الجمعية العمومية . ووفقاً لنص المادة (٣١) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ {
النقابة العامة	تتكون من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف ، أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة علي مستوي الدولة والذين تختارهم مجالس إدارتها من بين أعضائها . طبقاً لنص المادة (٣٢ ؛ ٣٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية.
الاتحاد النقابي العمالي	ينكون من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته وفقاً للنظام الأساسي ، والذين يختارهم مجالس إدارتها من بين أعضائها . وفقاً للمادة (٣٣ ؛ ٣٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية .

اختصاصات الجمعية العمومية :

وفقاً للمادة (٣٠) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، فإن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا في المنظمة ، وهي التي ترسم سياستها وتشرف علي كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي .

والأصل أن الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص في القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهداف المنظمة وأغراضها ^(١).

ولقد أثبت الواقع العملي أن الجمعية العمومية لا تستطيع الاجتماع في أوقات دورية متقاربة لتسيير أمور المنظمة نظراً لكثرة عدد أعضائها الذين قد يصلوا إلى الآلاف في بعض اللجان النقابية بالمنشآت الكبيرة فضلاً عن وجود الأعضاء في أماكن متباعدة كما هو الحال بالنسبة للجمعيات العمومية للنقابات العامة .

ولهذا فإن الجمعية العمومية تعهد إلي مجلس الإدارة بكثير من الأعمال وخاصة الأعمال التنفيذية منها ^(٢).

ومع هذا فقد حدد المشرع مجموعة من الاختصاصات التي ينبغي علي الجمعية العمومية أن تمارسها بنفسها ، ولا تعهد بها إلى غيرها وأهم هذه الاختصاصات هي:-

١. اعتماد لائحة النظام الأساسي واعتماد أي تعديل يطرأ عليها .
٢. اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .

^(١) (راجع د. جاد رضوان كمالي ، د. فاروق خليل : مرجع سابق ، ص ١٤٤)

^(٢) (د. عبد الباسط عبد المحسن المرجع السابق ، ص ٢٧١)

٣. اعتماد الموازنة والتصديق علي الحساب الختامي للسنة المالية .
 ٤. اعتماد ردود المنظمة علي الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
 ٥. انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الإقتراع السري المباشر .
 ٦. سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها .
 ٧. إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي ، سواء بسحب الثقة منهم ، أو فصلهم من العضوية النقابية .
- ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعاً عادياً مرة واحدة علي الأقل في السنة ^(١)
- ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً غير عادي لأسباب طارئة ، بناء علي طلب رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية ، أو ثلثي أعضائها أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية ^(٢) .
- ويلزم لصحة اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية أن يحضره ممثلو نصف عدد أعضاء النقابة العامة المسددين اشتراكاتهم لما قبل تاريخ الانعقاد فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع ساعتين يصبح

^(١) وفقاً لنص المادة (٢/٣٠) من قانون النقابات العمالية

^(٢) وفقاً لنص المادة (٣/٣٠) من قانون النقابات العمالية

بعدها صحيحاً إذا حضرة ثلث عدد الأعضاء فإذا كان العدد يقل عن الثلث يؤجل الاجتماع لموعد آخر خلال شهر مع إعادة الإعلان عنه .

ثانياً : مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية :

وفقاً للمادة (٣٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية هو السلطة الذي يتولى تنفيذ قرارات الجمعية العامة ، ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية ، ويعد الجهاز التنفيذي للمنظمة النقابية و نتناول فيما يلي شروط العضوية به ، وكيفية تكوينه واختصاصاته .

شروط العضوية في مجلس الإدارة :

حددت المادة (٤١) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية :

١. أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية .
٢. أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية علي الأقل .
٣. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً .
٤. أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية ، ومسدداً اشتراكاته بصفة منتظمة ، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية .

٥. ألا يكون من بين الفئات التالية :-

(أ) العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه أو القانون الخاضع له ، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات .

(ب) العاملين شاغلين الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالقطاع الإستثماري والقطاع المشترك والتعاوني .

ويستثنى من ذلك : شاغلو إحدى والوظائف التكرارية من مستوي وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء .

(ج) رؤساء القطاعات ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال .

(ع) ألا يكون عاملاً مؤقتاً ، أو معاراً أو منتدباً أو مكلفاً أو مجنداً أو في أجازة خاصة بدون مرتب .

٦. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في

جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحاليتين.

ويجب أن تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية ، وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية .

ولا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية ، وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وفي حالة الجمع بين العضويتين ، يتعين علي العضو خلال (٥ يوماً) من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يرغب في الإحتفاظ بها ، وإلا أعتبر متنازلاً عن الأقدم منهما ^(١) .

ولا يجوز الإحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوي في وقت واحد .

وفي حالة الجمع ، يتعين علي العضو خلال (٥ يوماً) من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يرغب في الإحتفاظ بها ، وإلا أعتبر متنازلاً عن الأقدم منهما ^(٢) .

وإذا كان يجوز علي هذا النحو ، الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من منظمة نقابية ، كأن يكون عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية،

^(١) وفقاً لنص المادة (٣٨) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

^(٢) وفقاً لنص المادة (٣٩) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

عضواً كذلك في مجلس إدارة النقابة العامة ، فإنه لا يجوز الاحتفاظ
بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظميتين نقابيتين في وقت
واحد .

تشكيل مجلس الإدارة :

تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية
المهنية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عدداً يتراوح
بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضواً حسب حجم العضوية في
اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية .

وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة رئيس وأعضاء مجلس
إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضواً وواحد
وعشرين عضواً .

ويراعي في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعي ،
والجغرافي لكل محافظة ، أو مجموعة من المحافظات .

كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي رئيس
وأعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات
العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد ، أو من بين
أعضاء مجلس إدارتها ، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد
في هذا المجلس .

ويراعي في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلاً

مناسباً كلما أمكن ذلك^(١) .

اختصاصات مجلس الإدارة : يناط بمجلس الإدارة أداء الأعمال العادية للنقابة ويجب تحديد اختصاصاته في النظام الأساسي للمنظمة النقابية^(٢) ورغم أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا ، فإن لمجلس الإدارة دور هام في القرارات التي تتخذها المنظمة ، نظراً لأن الوقت لا يتسع دائماً لدعوة الجمعية العمومية قبل اتخاذ القرارات .

ويتولى مجلس الإدارة متابعة أعمال هيئة المكتب ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ويكون له دور هام في القرارات التي تتخذها المنظمة النقابية وتوجيه سياستها . ، وهو النائب القانوني عنها ، ما لم تسند لائحة النظام الأساس للمنظمة هذه المهمة إلى رئيس المجلس أو الأمين العام.^(٣) كما يعهد عادة إلى المجلس تصريف الشؤون المالية والإدارية^(٤) ووضع الميزانية ومراقبة الإيرادات والنفقات والنظر في طلبات الانضمام للمنظمة النقابية ، وله أن يقرر تعيين أو فصل العاملين في المنظمات النقابية كذلك فإن مجلس الإدارة هو المختص بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ، وبتحضير جدول أعمالها ، ووضع قراراتها موضع التنفيذ ، كما يجب عليه تسوية الخلاف بين الأعضاء

(١) وفقاً لنص المادة (٣٦) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

(٢) وفقاً للمادة (٦٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

(٣) راجع د. محمود جمال الدين زكي : قانون العمل ، مرجع سابق ، ص ٧١٥ .

راجع : د/ عبد الباسط عبد المحسن : مرجع سابق ، ص ٣٣٦

د. جاد رضوان كمال ، د. فاروق خليل : مرجع سابق ، ص ١٩٦

(٤) وفقاً للمادة (٦٥) من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

وأصحاب الأعمال بالطريقة الودية

والأصل في القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة أنها قرارات نهائية ، غير أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعدل عنها ، كما يجوز للجمعية العمومية إلغاؤها ، أو تعديلها مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .^(١)

ويجوز الطعن في القرارات الصادرة من مجلس الإدارة في بعض الحالات التي نظمها القانون منها - علي سبيل المثال - القرار الذي يتخذه مجلس الإدارة برفض طلب أحد العمال الانضمام للنقابة ، فيجوز لهذا العامل أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة العمالية الواقع في دائرتها مكان عمله ، وذلك خلال (٣٠ يوماً) التالية لإخطاره بهذا القرار ، وفقاً للمادة (٢٢) من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

وفي حالة ما إذا كانت القرارات الصادرة من مجلس الإدارة مخالفة للقانون ، أو النظام الأساسي للنقابة ، فيجوز وفقاً للمادة (٣٤) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، لكل عضو في النقابة ، ولكل ذي مصلحة ، وللنيابة العامة ، طلب إصدار الحكم بإبطالها من المحكمة العمالية التي يقع في دائرتها مقر النقابة ، في خلال ست أشهر من تاريخ صدور القرار المطلوب إبطاله علي انه لا يجوز رفع دعوي البطلان علي الغير حسن النية ، الذين كسبوا حقوقاً علي أساس هذا القرار .

^(١) راجع د . أحمد حسين البرعي : الوسيط في التشريعات الاجتماعية ، الجزء الثالث ، النقابات العمالية ، مرجع سابق ، ص ٦٥١

ثالثاً: هيئة المكتب :-

وفقاً للمادة (٣٧) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، تتولي هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وعلي ذلك فان اختصاصها تنفيذي بحت فهي تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتتولي ما يعهد به إليها ، ولكنها لا تملك من تلقاء نفسها أن تبرم اتفاقاً جماعياً أو تتعهد علي أي شئ ، كما ليس لها أن تتصرف في الاعتمادات المالية التي ترد بالموازنة إلا في حدود ما يقرره مجلس الإدارة ^(١) .

كما يختص هيئة المكتب بإدارة العمل اليومي للمنظمة النقابية ، في إطار التنظيم الذي يضعه مجلس الإدارة ، كما تعد المذكرات والأوراق الخاصة بالمسائل التي ستعرض علي مجلس الإدارة ^(٢) .

وتتكون هيئة المكتب من الرئيس ونائبه أو نوابهين والأمين العام ومساعدته ، وأمين الصندوق ومساعدته ، يتم انتخابهم جميعاً من قبل مجلس إدارة المنظمة النقابية في أول اجتماع له وبطريقة سرية ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة النقابية ^(٣) .

ورئيس هيئة المكتب " رئيس مجلس الإدارة " هو الممثل القانوني

^(١) راجع كل من د/احمد حسن برعي : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ص ١٤٥

د/محمد أحمد إسماعيل : القانون النقابي ، مرجع سابق ص ١١٧
د/أحمد محمد فتح الباب : مرجع سابق ص ٣٣٣

د/جاء رضوان كمالي ، د/فاروق خليل مرجع سابق ص ١٩٦
^(٢) راجع : د/عبد الباسط عبد المحسن : مرجع سابق ص ٣٣٦

د/جاء رضوان كمالي ود/فاروق خليل مرجع سابق ص ١٩٦
^(٣) وفقاً للمادة (٣٧) من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

للمنظمة النقابية أمام جميع الجهات ويشرف على أعمال المنظمة ، ويرأس جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، ويوقع على محاضر جلساتها .

أما نائب الرئيس فيكون له في حالة غياب الرئيس جميع اختصاصات هذا الأخير ولمجلس الإدارة أن يخوله بعض الصلاحيات الإدارية أو المالية أو الفنية، وفي حالة تعدد النواب يتولي هذه المهام أكبرهم سناً .

أما الأمين العام للمنظمة فهو الذي يقوم بتحضير جداول أعمالها وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ويشرف على كافة المكاتبات والمراسلات ، ويعاون هذا الأمين العام أمين عام مساعد ويحل محله في ممارسة سلطاته في حالة غيابه .

ويتولى أمين الصندوق إدارة حسابات وأموال المنظمة وإيداع أموالها بالبنوك وصرف ما يتقرر صرفه منها ويوقع مع الرئيس على أدونات الصرف، ويشرف على مطابقة الإيرادات والمصروفات ، لأحكام القانون واللائحة ، ويقوم بتقديم تقرير شهري لمجلس الإدارة عن وضع المنظمة المالي .

ويعاون أمين الصندوق ويحل محله في ممارسة سلطاته في حالة غيابه ، أمين مساعد .

المبحث الخامس

العضوية في المنظمة النقابية العمالية

يقتضي إلقاء الضوء على عضوية المنظمة النقابية العمالية ،
التعرض لعدة مسائل منها ، شروط اكتساب العضوية في النقابة ،
وإجراءات الانضمام إلى هذه النقابة، والحقوق والواجبات المرتبطة
باكتساب هذه العضوية، وأخيراً بيان الحالات التي تنتهي فيها العضوية
النقابية .

وبناء على ما تقدم ، نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على
النحو التالي :

المطلب الأول : شروط اكتساب العضوية النقابية .

المطلب الثاني : إجراءات الانضمام إلى النقابة .

المطلب الثالث : حقوق وواجبات أعضاء المنظمة النقابية .

المطلب الرابع : انتهاء العضوية النقابية .

المطلب الأول

شروط اكتساب العضوية النقابية

كما أشرنا سلفاً فإنه على الرغم من أن المشرع في قانون النقابات يعترف لجميع العمال بالحق في الانضمام إلى النقابات العمالية تطبيقاً لمبدأ الحرية النقابية، إلا أن المشرع في الوقت ذاته وضع بعض الشروط التي يجب توافرها لاكتساب العامل العضوية النقابية. وتطبيقاً لذلك تنص المادة (٢١) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، على أنه : "يشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية الآتي :

(أ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية .

(ب) ألا يكون محجوزاً عليه .

(ج) ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي ، وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية ، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة .

(د) ألا يكون عاملاً مشغلاً بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضعه المنظمة النقابية المعنية .

(و) ألا يكون منضماً إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني .

ننوه بداية إلى أن الشروط التي وضعها المشرع لقبول عضوية العامل في منظمة نقابة عمالية هي شروط تتفق مع القواعد العامة في الحرية النقابية ، ومن ثم فإن هذه الشروط لابد أن تتوافر في العامل الذي يريد الانضمام إلى عضوية إحدى المنظمات النقابات العمالية ^(١) .

وسوف نلقي الضوء على هذه الشروط ، لأن توافر بعضها في بعض الحالات قد يثير بعض الصعوبات .

الشرط الأول : سن العامل

وفقاً للمادة (٢١) سألقة الذكر، فإنه لا يجوز للعامل أن ينضم إلى منظمة نقابة إلا إذا بلغ من العمر خمسة عشر سنة، والحكمة التي ابتغاها المشرع من وراء تحديد هذا السن هو أن يكون العامل طالب الانضمام، قد بلغ درجة من الوعي تمكنه من الإحاطة بحقوقه وواجباته قبل المنظمة النقابية التي يريد الانضمام إليها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الأحداث الذين يمارسون أعمالاً من الالتحاق بعضوية النقابات العمالية للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها النقابة لهم، مع مراعاة أن هؤلاء الأحداث يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بالعمال الآخرين الأعضاء في المنظمة النقابية، ومن ثم لا يمكن أن يشكل هؤلاء الأحداث أي عائق أمام قيام النقابة بدورها في خدمة الأعضاء .

ويلاحظ أن المعول عليه في تحديد سن العامل الذي يريد الانضمام إلى المنظمة النقابية السنة الميلادية، أي أن يكون بالغاً خمسة

(١) راجع في هذا المعنى : محمد إسماعيل - القانون الثاني - المرجع السابق - ص ٦٧ .

عشرة سنة وقت تقديم طلب الانضمام إلى المنظمة النقابية^(١) .

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع يسمح للأحداث الذين بلغوا خمس عشرة سنة بالالتحاق بعضوية المنظمات النقابية، إلا أنه يشترط لصحة انتخابه عضواً بمجلس إدارة التشكيلات النقابية أن يكون بالغاً سن الرشد (٢١ سنة ميلادية)^(٢) .

ذهب جانب من الفقه إلى القول أن السن الواردة بالمادة (٢١) سائلة الذكر، ما هي إلا الحد الأدنى الذي لا يجوز للنقابات النزول عنه، وإن كانت تملك تحديد سن أعلى من هذه السن^(٣) ، هذا الرأي على الرغم من اتفاقه مع حرفية نص المادة المذكورة ، إلا أنه يبقى محل نظر، لأن هدف المشرع من تحديد هذه السن على هذا النحو، هو إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العمال للالتحاق بعضوية النقابات العمالية، ومن ثم فليس من الحكمة تخويل النقابات حق رفع هذه السن .

ولذلك فإننا نميل إلى الرأي الغالب في الفقه الذي ينادي بضرورة تعديل هذا النص، حيث يجب النص على أن للعامل الذي بلغ سن الخمسة عشرة، الحق في الانضمام إلى عضوية المنظمات النقابية، متى توافرت

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية - ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق ص ٧٨ ، محمد إسماعيل - المرجع السابق - ص ٧٠ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق ، ص ١١٠ ، رجب البراوي - المرجع السابق ، ص ٧١ .

(٢) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة ، محمد إسماعيل - نفس الإشارة السابقة . رجب البراوي - نفس الإشارة السابقة ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل ، نفس الإشارة السابقة .

(٣) حول الخلافات الفقهية حول هذه المسألة راجع : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٧٨ ، محمد إسماعيل - القانون النقابي ، المرجع السابق - ص ٧٠ .

الشروط الأخرى المقررة لاكتساب عضوية هذه المنظمات. وتعديل النص على هذا النحو من شأنه أن يجعل شرط السن من الشروط المنصوص عليها قانوناً وبالتالي لا يجوز للنقابات الخروج عليه، برفعها هذا السن المحدد قانوناً^(١) ، وكنا نأمل أن يكون هذا التعديل في قانون المنظمات النقابية الحالي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، وهو مالم يتحقق .

ثانياً : توافر صفة العامل في طالب الانضمام :

وفقاً للمادة (٢١) سألقة الذكر، يجب أن تتوفر في طالب الانضمام صفة العامل، ذلك أن العضوية في المنظمات النقابية، تكون قاصرة على العمال دون أصحاب الأعمال، ومؤدى ذلك لا يجوز قبول عضوية أصحاب العمل في هذه المنظمات النقابية، حتى ولو كان صاحب العمل تتوفر له صفة العامل أيضاً . فازدواجية الصفة باعتباره صاحب عمل في مهنة معينة وعاملاً في مهنة أخرى تحول دون انضمامه للنقابة العمالية التي تمثل المهنة التي يعمل بها بصفته عاملاً . والمشرع يقصد من ذلك توفير الاستقلال بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، لتعارض مصالح كل منهما، وهذا ما أكدته المشرع صراحة في المادة (٢١) سألقة الذكر، بأن اشترط ألا يكون طالب الانضمام صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدومي^(٢) .

وإذا كان المشرع قد تطلب توافر صفة العامل في طالب الانضمام على النحو السابق إلا أنه يثور التساؤل ، هل يشترط الممارسة الفعلية للمهنة، حتى

(١) في تأييد هذا الرأي راجع : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية - ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق، ص ٧٩ .

(٢) راجع في هذا المعنى : محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق ، ص ٦٨ .

يمكن القول بتوافر هذه الصفة أمر يكتفى بأن يكون العامل يحترف المهنة التي تمثلها النقابة التي يريد الانضمام إليها ؟

يلاحظ أن الإجابة على هذا التساؤل ، تقتضي التعرض لعدة فروض، حيث أن العامل لا يعمل، كما هو الحال بالنسبة للعامل المتعطل، والعامل المتقاعد، والعامل الذي استقال من عمله ، وسوف نعرض لهذه الفروض تباعاً .

الفرض الأول : العامل المتعطل :

تنص المادة (٢٩) من قانون المنظمات النقابية العمالية على أنه " يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية ، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله .

يتضح من المادة المذكورة أن المشرع قد قيد الحق النقابي بالنسبة للعامل المتعطل، فمن ناحية أولى منع العامل المتعطل بداية من الاشتراك في تكوين منظمة نقابية جديدة أو الانضمام إلى عضوية منظمة نقابية قائمة ، ومن ناحية ثانية حرم المشرع العامل المتعطل من حق الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية ^(١) .

يلاحظ أن القيود السابقة التي فرضها المشرع على الحق النقابي للعامل المتعطل محل نظر من جانب الفقه، حيث يرى البعض أن المنظمة النقابية منظمة عمالية ولا يحول دون توافر صفة العامل في طالب الانضمام كونه في حالة بطالة. فالعامل هو من يعمل مقابل أجر، ولا تتخلف هذه الصفة إذا واجهته ظروف غير عادية لم تمكنه من أداء

(١) راجع في هذا المعنى : محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق ، ص ٦٨ .

عمله والاستمرار فيه، كذلك فإن العامل خلال فترة تعطله أحوج ما يكون للنقابة حيث يمكنها أن تساعد على الالتحاق بعمل آخر أو للحصول على حقوقه قبل صاحب العمل السابق والدفاع عنه أمام القضاء إذا لزم الأمر، وهذا ما يدعو إلى ضرورة الاستغناء عن هذه الصفة كشرط لازم لتكوين المنظمة النقابية أو للالتحاق بعضويتها .

ولذلك يجب إعادة النظر في هذا الشرط من جانب المشرع، حيث يكون للعامل الحق في تكوين المنظمة النقابية أو الانضمام إليها، حتى ولو كان عاطلاً عن العمل حيث يكفي أن يكون العامل يحترف المهنة التي تمثلها المنظمة النقابية التي يشترك في تكوينها أو يريد الانضمام إليها، إضافة إلى أن العامل المتعطل قد تكون مشاركته في المنظمة النقابية أجدى ، حيث لديه الوقت للتفرغ للعمل النقابي ^(١) .

الفرض الثاني : العامل المتقاعد :

أجازت المادة (٢٥) من قانون المنظمات النقابية للعامل الذي أحيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب ، أن يتقدم بطلب الاحتفاظ بعضويته في النقابة خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد ، بشرط سداد اشتراك النقابة، فالعامل المتقاعد يحتفظ بعضويته في النقابة العامة، ولكنه لا يعفى من سداد اشتراك النقابة، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفاظ بالعضوية في هذه الحالة لا يتم بقوة القانون كحالة العامل المتعطل ، ولكنه يتوقف الأمر على إبداء الرغبة الصريحة من جانب العامل

(١) في تأييد هذا الرأي راجع : محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٦٩ .

المتقاعد ، حيث يجب أن يتقدم بطلب للاحتفاظ بالعضوية النقابية ^(١) .

وإذا كان للعامل المتقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية إلا أن هذه العضوية ناقصة، حيث لا تخول صاحبها الحق في الانتخاب أو الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية. وفي هذا الخصوص يرى البعض ضرورة إعادة النظر في هذا الحكم، حيث يجب السماح للعامل المتقاعد بالانتخاب والترشح بمجالس إدارة هذه المنظمات في حدود نسبة معينة، فضلاً عن تمتعهم بهذا الحق لفترة زمنية معينة ولتكن خمس سنوات، وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العامل المتقاعد، حتى يمكن إثراء العمل النقابي بهذه الخبرات ^(٢) .

الفرض الثالث : العامل المتقاعد الذي يلتحق بعمل جديد :

من المتصور عملاً أن العامل الذي تقاعد لبلوغه سن التقاعد أو بسبب العجز الجزئي، وعدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل طبقاً للمادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩ ، قد يحدث أن يلتحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر، أو حتى صاحب العمل السابق، وهنا يثور التساؤل هل يعامل هذا العامل معاملة العامل المتقاعد الذي يجوز له الاحتفاظ بالعضوية إذا أبدى رغبته مع حرمانه من حق الترشيح والانتخاب، أم أن هذا العامل يعامل معاملة العمال الآخرين الذين لم يحالوا إلى التقاعد ، طالما أنه تتوفر في حقه صفة العامل ؟

(١) في تأييد هذا الرأي راجع : محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٦٩ .

(٢) راجع : محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٦٨ .

في تقديرنا أن هذا العامل يعامل معاملة العمال الآخرين، طالما أنه التحق بعمل جديد بعد إحالته للتقاعد، لأنه في نظر قانون العمل، يعد عاملاً وإن اختلفت معاملته عن هؤلاء العمال في نظر قانون التأمين الاجتماعي، وبالتالي يجوز له الاحتفاظ بالعضوية الكاملة في النقابة ، ومؤدى ذلك أن يكون له حق الانتخاب والترشيح لمجالس إدارة المنظمات النقابية. ومرد ذلك أن هذا العامل قد توافرت في حقه كل الشروط اللازمة لاكتساب العضوية النقابية أو استمرار الاحتفاظ بها

ثالثاً : حظر الجمع بين عضوية أكثر من منظمة نقابية عمالية :

تضع المادة (٢١) من قانون المنظمات النقابية ، حظراً على الجمع بين عضوية أكثر من نقابة عمالية عامة في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني ، حتى ولو كان العامل يمارس أكثر من مهنة، فله حق الانضمام لنقابة عامة واحدة، مع ملاحظة أن نطاق الحظر يمتد إلى عضوية النقابات المهنية، طبقاً للمادة (٣٨) من ذات القانون والتي أكدت على هذا الحظر، فلا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية ، وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وعلّة حظر الجمع في هذه الحالة هو تركيز جهود العامل في خدمة نقابة واحدة ، بدلاً من تشتيت جهوده بين العديد من النقابات ، والحيلولة دون سيطرة مجموعة من العمال على عدة نقابات عمالية عن طريق الاشتراك فيها جميعاً في وقت واحد ^(١) .

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٨٠ - محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٧٠ ، ٧١ .

المطلب الثاني

إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية العمالية

وفقاً للمادة (٦٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، أن لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية هي التي تحدد قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية . وتطبيقاً لذلك فإن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للنقابة العامة، قد تضمنت " الفصل الثالث " يحتوي على القواعد الخاصة بقبول الأعضاء وانسحابهم وإجراءات فصلهم. ولذلك نتناول هذه المسائل تباعاً في ذلك تقديم طلب الانضمام ورفض هذا الطلب، والتظلم من قرار الرفض، وبطاقة العضوية ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : تقديم طلب الانضمام إلى النقابة :

بموجب المادة (٧) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمنظمات النقابية، يكون لراغب الانضمام إلى عضوية اللجنة النقابية، أن يقدم طلباً على الاستمارة المعدة لذلك ، ويمنح إيصالاً دالاً على ذلك مثبتاً فيه تاريخ تقديم الطلب ، ويخطر بقبول طلبه أو رفضه بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته ، مع بيان الأسباب في حالة الرفض ، وذلك خلال (٣٠ يوماً) من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً .

وتجدر الإشارة إلى أن العضو المؤسس لا يلتزم بتقديم طلب انضمام، حيث أن مفاد مشاركته هو قبوله الانضمام إلى عضوية اللجنة النقابية^(١)

(١) جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - نفس الإشارة السابقة .

ثانياً : رفض الانضمام :

طبقاً للمادة (٢٢) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام المقدم إليها لمخالفة شروط التصنيف النقابي ، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال (٣٠ يوماً) من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً .

ويجوز لمن رفض طلبه ، الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال (٣٠ يوماً) التالية لإخطاره بهذا القرار .

لا يجوز رفض طلب الانضمام المقدم من العامل لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (٢١) سالفه الذكر، إلا بقرار مسبب من ثلثي أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية ، ويبلغ قرار الرفض وأسبابه إلى مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً . ويلاحظ أن المشرع قد وضع هذه الضمانات لطالب الانضمام لاحتمال تعسف النقابة في قبول طلبه، حيث يجب لرفض الطلب عدم توافر شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٢١) من قانون المنظمات النقابية، وصدر قرار مسبب بالرفض من ثلثي أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المطلوب القيد بسجلاتها، فضلاً عن إبلاغ قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب^(١) .

(١) راجع في هذا المعنى : محمد إسماعيل - نفس الإشارة السابقة ، رجب البراوي - المرجع السابق - ص ٧٣ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١١١ .

ثالثاً : التظلم من قرار رفض الانضمام والطعن فيه :

ويجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة العمالية الواقع في دائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار ^(١) .

المطلب الثالث

حقوق وواجبات أعضاء المنظمة النقابية وتأديبهم

العامل الذي اكتسب عضوية المنظمة النقابية يكون له مجموعة من الحقوق ، وعليه مجموعة من الالتزامات .

ولقد ترك المشرع في قانون المنظمات النقابية العمالية مهمة تحديد حقوق وواجبات الأعضاء إلى اللائحة الأساسية للنقابة العامة .

وتأكيداً لذلك قررت المادة (٦٥) من قانون المنظمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، أن النظام الأساسي للنقابة هو الذي يحدد شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم ، والشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت ، والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها ، وكذلك قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها ، وحالات الإعفاء منها وشروطه .

ونتناول فيما يلي حقوق أعضاء المنظمة النقابية في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فنتناول فيه أهم الواجبات الملقة على عاتق أعضاء المنظمة النقابية وتأديبهم .

(١) المادة (٢٢) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

الفرع الأول

حقوق الأعضاء

أهم الحقوق التي يكتسبها الأعضاء عند اشتراكهم في إحدى المنظمات النقابية هي الحقوق الآتية :-

١ - الحماية القانونية التي تقدمها المنظمة النقابية لأعضائها :

في الحالات التي يكون المساس فيها بمصلحة العامل ، متضمناً في الوقت نفسه مساساً بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثلها النقابة ، يكون لعضو النقابة الحق في أن يطلب من نقابته التدخل لمساندته والدفاع عنه ^(١) .

ويظهر هذا الحق في حالة ما إذا حدث نزاع بين العامل وصاحب العمل ، بحيث يعتدي الأخير على حقوق العامل القانونية ، ولذلك فإن النقابة في هذه الحالة تقف بجانب العامل ، فتتوسط للتوفيق بينه وبين صاحب العمل ، وإذا فشلت وساطتها ، فإن عليها مساعدة العامل في اللجوء للقضاء وعليها أن تمدّه بالمشورة القانونية ، وتعاونّه في توكيل محامي للدفاع عنه ^(٢) .

وفي حالة ما إذا كان الاعتداء الذي وقع على حقوق العامل يمس أو يؤثر في نفس الوقت على حقوق غيره من العمال (المصلحة المهنية المشتركة) ، فإنها في هذه الحالة تتولى الدفاع عن هذا الحق أمام

(١) راجع : د / أحمد حسن البرعي : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٩٤ .

د / جاد رضوان كمال ، د / فاروق خليل : مرجع سابق ، ص ١١٨ .

(٢) د / عبد الباسط عبد المحسن : مرجع سابق ، ص ١٦٤ .

القضاء، كأن يتعلق الأمر بأحد الشروط الواردة في اتفاق العمل الجماعي الذي وقعته النقابة مع صاحب العمل .

ولذلك يجب علي النقابة أن تعد الكوادر القانونية لمواجهة مثل هذه الظروف في الواقع العملي .

٢ - حق الممارسة الديمقراطية داخل النقابة :

يترتب علي اشتراك العامل في النقابة واكتسابه عضويتها أن يكون له حق الممارسة الديمقراطية في جميع الأنشطة النقابية وأجهزتها، ويترتب عليه أن يصبح للعامل الحق في ترشيح نفسه لعضوية الأجهزة النقابية علي اختلاف درجاتها متى توافرت فيه الشروط القانونية المطلوبة ، كما يحق له الإدلاء بصوته واختيار من يمثله في هذه الأجهزة ، كما يكون له حق حضور جلسات ومداولات الجمعية العمومية، وله من خلال الاجتماعات النقابية ، أن يناقش بكل حرية كافة المسائل المتعلقة بالعمل النقابي .^(١)

كما يكون للعامل عضو النقابة حق الممارسة الديمقراطية في جميع الأنشطة النقابية التي أكتسب عضويتها^(٢) ، كما يكون للعامل الحق في نشر آراءه حتى ولو اختلفت مع الأجهزة القيادية للنقابة بواسطة الصحافة النقابية ، ويحق له كذلك أن يقدم ما يراه صالحاً من التوصيات والاقتراحات المتعلقة بنشاط النقابة إلي الأجهزة النقابية المختصة ، وله ممارسة حقه في نقد أساليب العمل النقابي والقائمين به

(١) راجع كل من د. أحمد حسن البرعي : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٩٣

د. جاد رضوان كمالي ، د. فاروق خليل : مرجع سابق ، ص ١١٨

(٢) د. عبد الباسط عبد المحسن : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ١٦٠

أياً كان المركز القيادي الذي يشغله هؤلاء ، هذا ولقد حرص المشرع المصري علي تأكيد أهمية الممارسة الديمقراطية داخل النقابة الي حد أنه جعل من الإدلاء بصوت العضو في التنظيمات النقابية - ليس حقاً فحسب - بل واجباً يترتب علي الإخلال به توقيع غرامة علي العضو المتخلف عن أداء واجبه .

٣ - التمتع بالخدمات التي تقدمها النقابة

يتمتع العضو بالخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية سواء كانت خدمات اجتماعية أو ثقافية أو صحية أو اقتصادية .^(١)

وتمتع عضو المنظمة النقابية بالحق في الانتفاع بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية التي تقدمها المنظمة النقابية لأعضائها ، قد يكون بالمجان أو نظير دفع المقابل الذي تحدده لائحة النظام الأساسي أو قواعد الانتفاع بهذه الخدمات .^(٢)

ولا يتعارض مع الحق في التمتع بهذه الخدمات ، أن تتضمن لائحة النظام الأساسي شروط معينة للانتفاع بهذه الخدمات كلها أو بعضها .

فمثلاً قد تشترط لائحة النظام الأساسي مدة معينة للاستفادة من نوع معين من الخدمات ، كما قد تتضمن حالات يحرم فيها العضو من الانتفاع بتلك الخدمات ، مثل حرمان العضو الذي لا يسدد القروض التي

(١) د. صلاح محمد دياب : شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص ٥٩٣

(٢) د. أحمد حسن برعي : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٩٤

حصل عليها في موعدها ، من الحصول علي قروض أخرى جديدة .^(١)

وإذا كانت الخدمات التي تقدمها المنظمات النقابية لأعضائها قد اتسع مجالها وتنوعت أشكالها بحيث أصبحت عاملاً هاماً في تأمينهم واستقرارهم إلا أن هذه الخدمات مازالت قاصرة في الوقت الحالي ، ويرجع السبب في ذلك إلي الانفصال الواقع بين الأجهزة النقابية علي كافة مستوياتها بما فيها الاتحاد العام لنقابات العمال ، وبين الأجهزة الحكومية القائمة علي تنفيذ برامج الرعاية الثقافية والاجتماعية لعمال ، ولذلك نهيب مع بعض الفقه^(٢) بالمشروع بضرورة التدخل لوضع بعض الأحكام القانونية التي تضمن للنقابات العمالية ولاسيما الاتحاد العام لنقابات العمال ، مشاركة فعالة في كافة الخدمات التي تقدم للعمال أسوة بما هو موجود في القوانين المقارنة .

٤ - الاستفادة من المزايا المقررة في عقود العمل الجماعية .

يكون لعضو النقابة الحق في التمتع بما يترتب علي إجراء المفاوضة الجماعية بين النقابة التابع لها وبين صاحب العمل ، وما تسفر عنه هذه المفاوضات من إبرام عقد العمل الجماعي ، وما يرتبه هذا الأخير من امتيازات أو شروط عمل أفضل بالنسبة للعامل^(٣) كذلك فإن عضو النقابة يستفيد أيضاً بالقرارات التي تصدرها هيئات التوفيق والتحكيم ، والتي تضع حداً لخلاف جماعي ، وتقوم النقابة بتمثيل العمال المنتمين إليها

(١) د. جاد رضوان كمال ، د. فاروق خليل : مرجع سابق ، ص ١١٩

(٢) د. أحمد حسن البرعي : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٩٤

(٣) د. أحمد حسن البرعي : الوسيط في التشريعات الاجتماعية ، الجزء الثالث ، الكتاب الأول ، النقابات العمالية ، مرجع سابق ، ص ٥٠٢

أمام هيئات التوفيق والتحكيم ، ويستفيد العاملون بما يسفر عنه فض الخلاف من تقرير حقوق لعمال المنشأة .

ونتفق مع أغلب الفقه ^(١) في أن أهم دور يمكن أن تلعبه النقابات ولاسيما في الوقت الحاضر في ظل تطبيق سياسة الخصخصة وما يترتب عليها من مساس بحقوق العمال في المشروعات التي تم خصصتها ، هو تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، سواء من خلال المفاوضات الجماعية مع صاحب العمل، أو من خلال تمثيل العمال أمام القضاء أو هيئات التحكيم ، لاسيما عندما تتأثر المصلحة المشتركة للعمال الذين تمثلهم هذه النقابة .

الفرع الثاني

واجبات أعضاء النقابة وتأديبهم

أولاً : واجبات أعضاء المنظمة النقابية

يلتزم العامل العضو في النقابة بمجموعة من الواجبات في مواجهة النقابة كمقابل طبيعي لما يتمتع به من حقوق ، ويلاحظ أن لائحة النظام الأساسي النموذجية في البند أولاً من الباب السابع منها ، قد حددت واجبات الأعضاء قبل المنظمة النقابية التي ينتسبون إلي عضويتها ، وسوف نتناول هذه الواجبات تباعاً.

١-الالتزام بدفع اشتراك النقابة :

يجب علي عضو المنظمة النقابية أن يبادر إلي سداد اشتراك

(١) د. عبد الباسط عبد المحسن: مرجع سابق، ص ١٦٥

النقابة خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ استحقاقه ما لم تقم إدارة المنشأة بتوريد الاشتراك مباشرة الي النقابة ويعتبر هذا الالتزام ذات أهمية خاصة باعتبار أنه يؤكد جدية ارتباط العضو بالنقابة ، وهو المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه النقابة في تمويل أنشطتها ، وغالباً ما تقرر اللوائح النقابية توقيع عقوبات علي العضو المتخلف عن أداء اشتراكه ومن أمثلة ذلك توقيع عقوبة الغرامة، والوقف عن النشاط النقابي، وحرمانه من الترشيح للمناصب القيادية ، والطرده ، ويكون أداء الاشتراك بصفة عامة شهرياً^(١).

وقد نجد بعض اللوائح النقابية تجيز لأعضائها دفع مبلغ مجمد قد يكون سنوياً أو نصف سنوي ، علي أن يظل المبلغ ملكاً للنقابة حتى لو انقطعت صلة العضو بها بالفصل أو الاستقالة .

ومن الملاحظ أن القانون النقابي لم يحدد قيمة الاشتراك الذي يلتزم به العضو، ولكن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي ، هي التي تحدد قيمة الاشتراك وكيفية سداده من أعضاء النقابة ، وفقاً للمادة (٥٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة النظام الأساسي في المواعيد المقررة لذلك .

ويجب علي المنشأة التي يعمل بها العامل ، بناء علي طلب كتابي من العامل ، أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره ، وتوريدها إلي المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة

(١) د. أحمد حسن البرعي: علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٩٥

باللائحة المالية لتلك المنظمات ،

ويجوز للمنظمات النقابية العمالية ، في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات ، أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناءً على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها .

وإن كان العضو ملتزماً بصفه عامه بسداد اشتراك النقابة ، فإن المشرع قرر إعفاء العضو من اشتراك النقابة في بعض الحالات ، منها إعفاء العضو المتعطل عن العمل من سداد هذا الاشتراك أثناء فترة تعطله ، كذلك وفقاً للمادة (٦٠) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي قررت إعفاء العامل الذي يستدعي لأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية ، من سداد الاشتراك .

كذلك فإن المادة سالفه الذكر، أجازت أن تتضمن لائحة النظام الأساسي للنقابة حالات أخرى للإعفاء ، أو تمنح لمجلس الإدارة سلطة الإعفاء في حالات قهرية ، تخضع لتقديره ، بشرط ألا يزيد الإعفاء عن سنه وإلا تزيد نسبة الإعفاء عن ٢٠% من مجموع الأعضاء ، وذلك حتى لا يتخذ الإعفاء وسيلة للتأثير على الأعضاء ، لاسيما وأن الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء تعد مصدراً أساسياً في تمويل أنشطة النقابات^(١) .

(١) د. عبد الباسط عبد المحسن : مرجع سابق ، ص ١٦٧

٢ - الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات المشروعة للمنظمة النقابية :

يجب علي عضو المنظمة النقابية أن يتعاون مع زملائه في القيام بكل ما من شأنه تدعيم البنيان النقابي ويحقق أهدافه وعليه بصفة خاصة أن يقوم بتنفيذ قرارات مجالس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية .

لأنه يترتب علي انضمام العامل للنقابة ، التزامه باحترام لائحة النقابة الأساسية ، كما يلتزم باحترام القرارات الصادرة عن النقابة ، فيجب علي العضو أن يتبع التعليمات الصادرة من النقابة ، وأن يلتزم بما جاء في الاتفاقات والمفاوضات الجماعية التي تجريها النقابة باسم أعضائها .^(١)

وذلك لان قبول العامل الانضمام إلي النقابة ، يعد قبولاً منه للوائحها ونظمها الداخلية ، ذلك لأن لائحة النقابة هي دستورها الذي يتعين علي جميع الأعضاء احترامه ، والالتزام به ما دامت أحكام اللائحة متفقة مع أحكام القانون.^(٢)

ويلاحظ أنه لن تكون هناك أدني فاعلية للقرارات أو الأعمال التي تصدر عن المنظمة النقابية ، إذا لم يقم الأعضاء باحترام هذه القواعد وتنفيذها ، وإتباع ما تصدره النقابة من تعليمات إليهم ، والالتزام بالاتفاقات الجماعية التي تبرمها باسم أعضائها ، ولكي يلتزم العضو

(١) د. احمد حسن البرعي : علاقات العمل الجماعية ، مرجع سابق ، ص ٩٦

(٢) د. جاد رضوان كمالي ، د. فاروق خليل : مرجع سابق ، ص ١٢١ ، د. محمد احمد إسماعيل : القانون النقابي ، مرجع سابق ، ص ٧٤

بتنفيذ قرارات النقابة ، يجب أن تكون هذه القرارات صحيحة من الناحية الشكلية والموضوعية ، بأن تكون صدرت ممن يملك سلطة إصدارها بعد إتباع الإجراءات المقررة قانوناً أو بلائحة النظام الأساسي ، مع ملاحظة أن العضو لا يعفى من تنفيذ هذه القرارات النقابية ، بحجة عدم موافقته شخصياً عليها ، طالما أنها صدرت بالأغلبية المطلوبة .^(١)

٣ - الالتزام بعدم الأضرار بالنقابة :

فضلاً عن الالتزامات السابقة يلتزم العامل العضو في النقابة بالامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بالنقابة ، أو المساس بنشاطها ، أو مبادئها وأهدافها ، وله حق النقد في إطار القواعد القانونية بما لا يهدم أهداف وقيم النقابة أو يدعو للسخرية منها بما يضر بسمعتها .^(٢)

ونلاحظ أن التزام العامل إزاء النقابة لا يقف عند حد تنفيذ قراراتها ، بل يلتزم كذلك بعدم إتيان فعل من شأنه الإضرار بالنقابة أو بأعضائها أو إعاقة نشاطها بالمشروع .^(٣)

وتطبيقاً لذلك يتمتع عليه القيام بعمل دعائي مخالف لمبادئ النقابة وأغراضها.

(١) د. عبد الباسط عبد المحسن : مرجع سابق ، ص ١٧٠

(٢) د. صلاح محمد دياب : الوسيط في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص ٥٩٦ ، ٥٩٧

(٣) د. عبد الباسط عبد المحسن : مرجع سابق ، ص ١٧٠

ثانياً : مساءلة أعضاء المنظمة النقابية العمالية وتأديبهم :

وفقاً للمادة (٢٤) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي ، أو في حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري لها أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي .

فإن المشرع في قانون النقابات قد وضع بعض الضمانات حال مساءلة أحد الأعضاء وتوقيع بعض الجزاءات عليه ، سواء من حيث السلطة التي تملك توقيع الجزاء، والضمانات التي يجب توفيرها للعضو أمام هذه السلطة، وكذلك بيان المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاء. وسوف نعرض لهذه المسائل تباعاً

١- سماع دفاع العامل لما هو منسوب إليه :

بموجب المادة (٢٤) من لائحة النظام الأساسي ، يجب قبل السير في إجراءات تحديد مسؤولية العضو النقابية، أن يتم إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إخطاره ، فإذا تغيب العضو عن الحضور بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في الإجراءات دون حضوره ، وبعد التحقيق مع العامل وسماع دفاعه يجوز لمجلس إدارة المنظمة النقابية وقف عضو المنظمة أو فصله كجزاء تأديبي ، وإن كان المشرع قد أحاط توقيع جزاء الفصل ببعض الضمانات كما سنرى في النقاط التالية .

٢. السلطة المختصة بتوقيع جزاء الفصل :

وفقاً للمادة (٢٣) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي، لا يجوز لمجلس إدارة اللجنة النقابية أن يوقع جزاء الفصل على أحد أعضائها، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة المختصة^(١) ، كما لا يجوز فصل العضو من النقابة العامة إلا بقرار يصدر من ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب صدور قرار الفصل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة في مجموعهم، ؛ ولذا لا يكفي أن يصدر قرار الفصل بأغلبية ثلثي الحاضرين بمجلس الإدارة، أو أن يصدر القرار بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بل لابد من صدور القرار بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء المجلس^(٢) .

٣. المخالفات التي تبرر الفصل :

بموجب المادة (٢٧ / ١) من قانون المنظمات النقابية لا يجوز فصل العضو من اللجنة النقابية أو النقابة العامة، إلا إذا ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام القانون النقابي أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية أو الإدارية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي^(٣) ، فالمخالفة المنسوبة للعضو والتي تبرر الفصل يجب

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق، ص ٩٩ ، محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٧٥ ، رجب البراوي - المرجع السابق - ص ٧٧ ، جاد رضوان كمالي، فاروق خليل - المرجع السابق ، ص ١٢٥ وما بعدها .

(٢) راجع في هذا المعنى : جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٢٥ .

(٣) هذه المادة تقابل المادة (٧٧) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للنقابات .

أن تتسم بالخطورة، وتمثل إخلالاً جسيماً بمسئوليته النقابية، وأن تدخل ضمن الإطار الذي حددته نصوص القانون بأن تكون مخالفة جسيمة لأحكام القانون النقابي أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي. وتطبيقاً لذلك إذا نسب للعضو مخالفة جسيمة لأحكام قانون آخر مثل قانون العمل على سبيل المثال، لا يجوز في هذه الحالة الاستناد إلى تلك المخالفة لفصله من منظمته النقابية ^(١) .

٤- الإخطار بقرار الفصل والطعن فيه :

أوجبت المادة (٢٨) من قانون المنظمات النقابية العمالية ، يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه ، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال (٣٠ يوماً) من تاريخ صدوره .

كما يجوز للعضو المفصول الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة العمالية التي يقع بدائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بالقرار ^(٢) ، وهنا أيضاً خرج المشرع على قواعد الاختصاص المحلي مراعاة لمصلحة العضو المفصول .

٥- إعادة قيد العضو المفصول مرة أخرى :

يجوز للعضو الذي انتهت عضويته بالفصل ، أن يطلب إعادة قيده مرة أخرى إذا كان مستوفياً لشروط العضوية النقابية الواردة بالمادة

(١) راجع في هذا المعنى : محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٧٥ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق ، ص ٢٥ .

(٢) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية - ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٩٩ ، محمد إسماعيل ، القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٧٦ .

(٢١) من قانون المنظمات النقابية، وطبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية .

مع ملاحظة أن عضويته الجديدة في هذه الحالة تكون من وقت قبول طلب هذه العضوية ^(١) ، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز إعادة قيد العضو في المنظمة النقابية خلال الدورة النقابية التي تم فصله فيها ^(٢) . ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده ، الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .

٦- وقف عضو مجلس الإدارة عن مباشرة نشاطه :

من المتصور عملاً أن يرتكب عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية خطأ جسيماً، ويرى المجلس أن الأمر يقتضي إيقاف هذا العضو عن مباشرة نشاطه النقابي لحين اتخاذ إجراءات مساعلته، ومع تقدير المشرع لهذا الأمر إلا أنه لم يشأ أن يترك هذه السلطة في يد مجلس إدارة المنظمة بل أوكلها إلى مجلس إدارة المنظمة الأعلى ضماناً لسلامة القرار الذي يتخذ، ولكي ينأى به عن أي غرض ^(٣).

(١) راجع في هذا المعنى : محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٧٦ ، رجب البراوي - المرجع السابق - ص ٧٩ .

(٢) المادة (١٤) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي المستبدلة بالقرار الوزاري رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٣ .

(٣) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية - ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ١٠٠ - رجب البراوي - المرجع السابق - ص ٧٩ ، ٨٠ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٢٧ وما بعدها .

وتأكيداً لذلك فقد قررت المادة (٤٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي ، إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ، أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي .

ويجب علي مجلس الإدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه ، واتخاذ قرار بشأنه خلال (٦٠ يوماً) علي الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك .

كما يجب علي مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف علي الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها ، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو .

ووفقاً لذلك لمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد النقابي العمالي ، وقف من يرتكب من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عن مباشرة نشاطه النقابي لحين عرض أمره على الجمعية العمومية للنقابة العامة للنظر في سحب الثقة منه أو فصله، ويجب على مجلس إدارة الاتحاد النقابي التحقق من ارتكاب العضو المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره الاتحاد بذلك، ويشترط لصدور قرار الوقف موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد النقابي العمالي ، فإذا صدر قرار بوقف العضو ، وجب على مجلس إدارة النقابة العامة عرض أمره

على جمعيتها العمومية في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة من العضو الموقوف ، وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن ^(١).

ولمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه لأسباب المبنية في الفقرة الأولى في هذه المادة المذكورة .

المطلب الخامس

انتهاء العضوية النقابية

وفقاً للمادة (٢٥) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، " تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية :

- (أ) الانسحاب .
- (ب) فقد شرط من شروط العضوية .
- (ج) عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة .
- (د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية .
- (و) الإحالة إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب ، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية .
- (هـ) الوفاة .

(١) أحمد البرعي - نفس الإشارة السابقة - رجب البراوي - المرجع السابق - ص ٨٠ ، جاد رضوان كمال ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٢٨ ، ١٢٩ .

ونتناول الأسباب التي وردت بالمادة (٢٥) سאלفة الذكر والتي تؤدي إلى زوال عضوية العامل النقابية، وسوف نعرض لهذه الأسباب تباعاً:
أولاً : الانسحاب :

يجوز للعضو الانسحاب من النقابة التي يتمتع بعضويتها، وذلك تطبيقاً لمبدأ الحرية النقابية، الذي يجعل العضوية في التنظيم النقابي اختيارية. فالعضو له حرية الانضمام والانسحاب من المنظمة النقابية، وقد أكدت ذلك المادة (٤) من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، للعمال دون تمييز حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية أو الانسحاب منها " ولكن هذه المادة قد تركت للنظام الأساسي تنظيم قواعد وإجراءات الانسحاب من المنظمة النقابية ^(١) .

قد يكون انسحاب العامل من النقابة صريحاً ، كأن يقدم طلباً يبدى فيه رغبته في الانسحاب ، وقد يكون الانسحاب ضمناً إذا ما اتخذ موقفاً يدل بوضوح على عدم رغبته في استمرار ارتباطه بالنقابة كأن يمتنع عن سداد اشتراك النقابة ^(٢) .

وقد عهدت المادة (٦٤) من قانون المنظمات النقابية إلى النظام الأساسي للمنظمة النقابية بتنظيم " قواعد وإجراءات الانسحاب والبت فيه". ومؤدى ذلك أن النظام الأساسي للمنظمة النقابية هو الذي يتضمن

(١) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٩٨ ، محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٧٩ ، رجب البراوي - المرجع السابق - ص ٨١ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٣ وما بعدها .

(٢) راجع في هذا المعنى : جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٣ ، ١٣٤ .

قواعد إجراءات انسحاب الأعضاء من المنظمة النقابية، وفي هذا الخصوص يثور تساؤل هل يمكن أن يتضمن النظام الأساسي بعض القواعد التي تقيد أو تحد من حرية الأعضاء في الانسحاب من المنظمة النقابية ؟

في تقديرنا أن النظام الأساسي يجب ألا يتضمن قواعد أو إجراءات من شأنها الحد أو القيد من حرية العامل في الانسحاب من المنظمة النقابية، ولكن فقط يقتصر دور النظام الأساسي في بيان القواعد والإجراءات التي تؤكد رغبة العضو الصريحة في الانسحاب من المنظمة النقابية وأن يكون هذا الانسحاب صادراً عن اختياره ودون ضغوط من أية جهة ، ومرد ذلك أن حق الانسحاب يتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته ^(١) .

وقد بينت لائحة النظام الأساسي النموذجية الإجراءات التي يجب أن يتبناها العضو الذي يريد الانسحاب من المنظمة النقابية، حيث اشترطت أن يقدم طلب الانسحاب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة حسب الأحوال، وأجازت للجنة النقابية أو للنقابة العامة أن تقوم بمساعيها لدى طالب الانسحاب لإقناعه بالعدول عن الانسحاب ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلبه ، فإذا لم يعدل عنه خلال هذه المدة اعتبر الطلب مقبولاً " ^(٢) .

(١) في تأييد هذا الرأي : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٩٩ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - نفس الإشارة السابقة .

(٢) أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق - ص ٩٨ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٤ ، محمد إسماعيل - القانون النقابي - المرجع السابق - ص ٨٠ ، رجب البراوي - المرجع السابق - ص ٨٢ .

ويرى جانب من الفقه أن الطريق الذي رسمه النظام الأساسي النموذجي لتقديم طلب الانسحاب، إنما قصد به التأكد من رغبة العضو في الانسحاب وسهولة إثبات تقديم الطلب، وبناء على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يقدم العضو طلباً صريحاً بالانسحاب بغير الطريق الذي رسمه النظام الأساسي النموذجي ، وأن ينتج عن هذا الطلب أثره^(١)، وتفسير ذلك أن الانسحاب إنما يتم بالإرادة المنفردة للعضو طالب الانسحاب، ولا يتوقف على موافقة المنظمة النقابية، ولذلك فقد أحسن المشرع صنعاً في لائحة النظام الأساسي النموذجية، إذ جعل مهلة الثلاثين يوماً المذكورة في المادة العاشرة منه، لمجرد أن تقوم المنظمة النقابية بمساعيها لدى العضو طالب الانسحاب لإثباته عن طلب الانسحاب .

الوقت الذي يتم فيه الانسحاب :

يلاحظ أن تحديد التاريخ الذي يقيد فيه الانسحاب نهائياً له أهمية كبيرة، ومرد ذلك أنه يجوز للعضو المنسحب أن يرجع في انسحابه قبل هذا التاريخ، ومن ثم تعتبر عضويته في المنظمة النقابية مستمرة دون حاجة إلى تقديم طلب جديد ، كما أنه من هذا التاريخ تنتهي علاقة العضو بالمنظمة النقابية، وتنتهي التزاماته التي تفرضها عضويته بها ، كما تنتهي حقوقه التي تقرر لها هذه الصفة .

(١) راجع في هذا المعنى : جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - نفس الإشارة السابقة ، علي العريف - شرح قانون العمل - الجزء الثاني - القاهرة ١٩٦٤ م ، ص ٧٤ ، بند ٣٤ .

وعلى الرغم من الانسحاب، يتم بالإرادة المنفردة لطالب الانسحاب، إلا أنه لا يعتبر نهائياً إلا من تاريخ انتهاء المهلة التي يحدده النظام الأساسي، ما لم تقبله المنظمة النقابية قبل ذلك، ولا ينال من ذلك كون الانسحاب يتم بالإدارة المنفردة . ويترتب على ذلك أن الانسحاب يكون نهائياً ، إما بقبوله من المنظمة النقابية، وإما بانتهاء المهلة المحددة بالنظام الأساسي أيهما أقرب. ومن هذا التاريخ يسقط عن العضو التزامه بسداد الاشتراك، وفي الوقت ذاته لا يجوز له التمتع بأية مزايا أو خدمات تقدمها المنظمة النقابية لأعضائها، كما لا يجوز له الاشتراك في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، أو أن يشارك في انتخاب أعضاء مجلس إدارتها ^(١) .

حق العضو المنسحب في العودة إلى التنظيم النقابي :

إذا كان الانسحاب يؤدي إلى زوال العضوية النقابية على النحو السابق إلا أنه لا يحول دون عودة العضو مرة أخرى إلى التنظيم النقابي، متى توافرت في حقه شروط العضوية المنصوص عليها قانوناً (المادة ٢١ من القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧) . ولكن يلاحظ أن العضو عليه في هذه الحالة أن يتقدم بطلب جديد للعضوية وفقاً للإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي بشأن قبول الأعضاء الجدد. وفي هذا الخصوص يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة نصاً يقضي بعدم عودة العامل المنسحب إلى عضوية النقابة مرة أخرى إلا بعد مضي مدة معينة ، وذلك ضماناً لجدية الانضمام ومنعاً من التحايل للتهرب من

(١) راجع في هذا المعنى : جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٦ .

الالتزامات التي يفرضها النظام الأساسي على الأعضاء ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الشرط يخضع لرقابة القضاء لتقدير مدى ملائمته ^(١) .

ثانياً : فقد شرط من شروط العضوية :

يلاحظ أنه لا يكفي مجرد توافر شروط العضوية عند التحاق العضو بالمنظمة النقابية ، بل لابد أن يستمر توافر هذه الشروط ، حتى يظل العضو متمتعاً بعضوية هذه المنظمة ، ومؤدى ذلك أن عدم توافر شرط من شروط العضوية يجعل طلب الانضمام المقدم من العامل مرفوضاً ، كذلك الحال إذا فقد شرطاً من شروط العضوية بعد انضمامه ، فإن ذلك يؤدي إلى زوال عضويته بالمنظمة النقابية ^(٢) .

هناك بعض شروط العضوية لا يتصور أن يفقدها العضو بعد اكتساب العضوية مثل شرط السن (بلوغ العضو ١٥ سنة) ، ولكن هناك بعض الشروط يمكن أن يفقدها العضو بعد انضمامه ، فمثلاً العضو يفقد صفة كمال الأهلية بالحجر عليه ، وصفة العامل إذا فصل من عمله .

وقد يقوم مانع لدى العضو يؤدي إلى فقد أحد شروط العضوية ، مثل العضو الذي يتحول إلى صاحب عمل ، أو ترقية العامل إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا ، ومن ثم قيام هذا المانع لدى العضو ، يؤدي إلى زوال العضوية ^(٣) .

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق ، ص ٩٩ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٦ .

(٢) جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٧ .

(٣) راجع في هذا المعنى : جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

ثالثاً : عدم سداد الاشتراك لمدة ستة أشهر متصلة بالمخالفة للنظام الأساسي :

كما أشرنا سلفاً فإن التزام العضو بسداد الاشتراك يعد من أهم التزامات العضو قبل النقابة، نظراً لأن الاشتراكات هي التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة النقابة. ومن ثم عدم سداد الاشتراك من جانب العضو يعد دليلاً على عدم استعداد العضو للتعاون مع نقابته، ولذا يعد انسحاب ضمناً من عضويتها ^(١) ، ولكن حرصاً من المشرع فقد ترك للعضو مهلة لكي يراجع موقفه ، ويسدد الاشتراكات المتأخرة عليه، ولاسيما إذا كانت هناك ظروف حالت بين العضو وبين سداد الاشتراك، وقد حدد المشرع هذه المهلة بستة أشهر، ومعنى ذلك أن مرور هذه المدة دون سداد هذه الاشتراكات، يؤدي إلى زوال عضويته بقوة القانون، ولذلك لا يجوز أن تقل هذه المدة في النظام الأساسي عن ستة أشهر وذلك لمراعاة جانب العضو في عدم فقدته العضوية بهذا السبب ^(٢).

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تكون مدة الستة أشهر متصلة حتى تزول العضوية بقوة القانون، وتفسير ذلك لو كانت المدة أكثر من ستة أشهر، ولكنها متقطعة ، فإنه في هذه الحالة لا تزول العضوية بقوة القانون، وإن كان ذلك لا يمنع أن يتضمن النظام الأساسي توقيع بعض الجزاءات على العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك لهذه المدة المتقطعة، وإذا امتدت هذه المدة يجوز توقيع جزاء الفصل إذا تجاوزت مدة تخلفه عن سداد الاشتراك المدة المنصوص عليها قانوناً . وفي هذا الصدد يثور التساؤل هل يمكن للنظام الأساسي أن يحدد مدة أكبر من

(١) جاد رضوان كمال ، فاروق خليل - نفس الإشارة السابقة .

(٢) جاد رضوان كمال ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٨ .

سنة أشهر لزوال العضوية بقوة القانون ؟

في تقديرنا أن النظام الأساسي للمنظمة النقابية لا يمكن أن يتضمن مدة أقل من ستة أشهر لزوال العضوية بقوة القانون، ذلك أن هذه المدة المنصوص عليها قانوناً هي الحد الأدنى هي الحد الأدنى للمدة التي لا يجوز النزول عنها لزوال العضوية بقوة القانون، وعلى العكس يمكن للنظام الأساسي أن يتضمن مدة أطول من المدة المنصوص عليها قانوناً (وهي ستة أشهر) ، ذلك أن هذه المدة يراعى فيها مصلحة العامل بأن تكون هناك بعض الظروف قد حالت بينه وبين سداد الاشتراك في المواعيد المقررة ، فضلاً عن تشجيع العمال على الانضمام إلى هذه المنظمات النقابية، ولا سيما أن الانضمام إليها يكون اختيارياً، ومن ثم لتشجيع هؤلاء العمال على الانضمام إلى هذه المنظمات النقابية، يجب أن تكون هناك بعض الإعفاءات مراعاة لظروف هؤلاء العمال ^(١) ، ويبقى القول إنه إذا كان عدم سداد العضو للاشتراك في المواعيد المقررة راجعاً إلى المنشأة التي يعمل بها، في هذه الحالة لا تزول عضوية العضو، ولكن يكون للمنظمة النقابية أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات على طريق الحجز الإداري ، وإن كان ذلك لا يمنع النقابة من الرجوع عن صاحب العمل قضائياً في هذه الحالة ^(٢) .

رابعاً : الفصل من النقابة :

وفقاً للمادة (٢٧) من قانون المنظمات النقابية سالف الذكر، فإن

(١) راجع في هذا المعنى : جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٨ .

(٢) جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٩ .

العضوية يمكن أن تنتهي بالفصل من النقابة في حالة مخالفة العضو أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي . ويلاحظ أن الفصل كجزاء يؤدي إلى زوال العضوية، يفترض أن العضو قد ارتكب مخالفة جسيمة تبرر توقيع هذا الجزاء، فضلاً عن مراعاة الضوابط التي نص عليها المشرع لتوقيع هذا الجزاء^(١).

خامساً : الوفاة :

تؤدي وفاة العضو إلى زوال عضويته في النقابة، ولكن ليس هناك ما يمنع أن يقرر النظام الأساسي للنقابة بعض الحقوق لأسرة العضو المتوفى مثل الحق في مساعدة محددة أو ربط معاش مستمر، وهو أمر تقرره بعض النقابات في الوقت الحاضر^(٢) .

(١) راجع في هذا المعنى : أحمد البرعي - علاقات العمل الجماعية ٩١ - ١٩٩٢ - المرجع السابق، ص ٩٩ ، جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - المرجع السابق - ص ١٣٩ .

(٢) جاد رضوان كمالي ، فاروق خليل - نفس الإشارة .

القسم الثاني

التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م

مقدمة

ظهرت فكرة التأمينات الاجتماعية في بداية الأمر كفكرة طائفية، أي بهدف مد نوع معين من الأمان لطائفة معينة من طوائف المجتمع وهي طائفة العمال، إلا أن هذه الفكرة سرعان ما تطورت تطوراً كبيراً وتلقفتها المواثيق والإعلانات الدولية بالنص عليها، وأصبح ينظر إليها الآن لا على أنها حق لطبقة معينة من طبقات المجتمع، ولكن على أنها حق لكل فرد من أفراد المجتمع، أي أصبح ينظر للحق في التأمين الاجتماعي أو في الأمان الاجتماعي على أنه حق من حقوق الإنسان.

هذا التطور الذي لحق بفكرة التأمين الاجتماعي كان له بحق أثر كبير على اتجاهات التشريعات حيث ترجمته في التشريعات الداخلية التي وسعت كثيراً من نطاق التأمينات الاجتماعية بهدف مد مظلتها إلى جميع أفراد الشعب تأكيداً لاعتبار هذا الحق حقاً من حقوق الإنسان، هذا التوسع الذي ظهر من ناحيتين:

الأولى: هي توسيع نطاق تطبيق التأمينات الاجتماعية من حيث الأشخاص المستفيدين منه.

والثانية: هي توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية من حيث مدى ما تمنحه للأفراد من حماية تأمينية.

خطة الدراسة :

سوف نتناول من خلال هذه الدراسة الموجزة الموضوعات الآتية :

المبحث الأول : المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية .

المبحث الثاني : الفئات المستفيدة من قانون التأمين الاجتماعي .

المبحث الثالث : أنواع التأمينات الاجتماعية .

المبحث الأول

المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية

تتناول هذه الدراسة أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ باعتباره القانون الذي يتضمن المبادئ العامة في التأمين الاجتماعي ، فضلاً عن أنه أكثر التشريعات صلة بقانون العمل ، ويلزم قبل شرح التأمينات الاجتماعية التي جاء بها القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، أن نلقى الضوء على تعريف التأمينات الاجتماعية ومزاياها وعيوبها ، ثم نبين الخصائص المميزة لقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

وفي ضوء ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو

التالي :-

المطلب الأول : تعريف التأمينات الاجتماعية ومزاياها وعيوبها .

المطلب الثاني : الخصائص المميزة لقانون التأمين الاجتماعي .

المطلب الأول

”تعريف التأمينات الاجتماعية ومزاياها وعيوبها”

أولاً : تعريف التأمينات الاجتماعية :-

على الرغم من شيوع نظم التأمينات الاجتماعية في العالم كافة ،
لم يصل الفقه بعد إلى تعريف محدد للتأمينات الاجتماعية .

وثمة محاولات في الفقه لوضع تعريف جامع مانع للتأمينات
الاجتماعية ولكن نظراً لأن فكرة الخطر الاجتماعي والوسائل المادية
لمواجهته وهما عنصران مميزان للتأمينات الاجتماعية ما زال محل خلاف
، فإن الفقه لم يتفق على تعريف محدد للتأمينات الاجتماعية ^(١) .

فمنهم من ذهب في تعريفه للتأمينات الاجتماعية بالنظر إلى الهدف
الذي تسعى إلى تحقيقه، بينما ذهب البعض الآخر إلى تعريف التأمينات
الاجتماعية انطلاقاً من السياسات المتبعة لمواجهة المخاطر الاجتماعية ،
في حين ذهب اتجاه ثالث يتوسط الاتجاهين السابقين ويعرفه بالنظر إلى
أهداف ووسائل التأمينات الاجتماعية .

ونميل من جانبنا إلى الأخذ بهذا التعريف للتأمينات الاجتماعية
وهي نظام اجتماعي قانوني يعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد في
حال تعرضهم لأحد الأخطار المهنية أو الاجتماعية الواردة بالاتفاقية
الدولية رقم (١٠٢) الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، وذلك عن طريق
استخدام مجموعة من الأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام والتي تعمل
على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة ^(٢) .

(١) د. أحمد حسن البرعى : الوجيز في القانون الاجتماعي ، قانون العمل و التأمينات
الاجتماعية ، دار النهضة العربية ، ط١٩٩٢، ص٣٩ .

(٢) د.أحمد حسن البرعى : الوجيز في القانون الاجتماعي ، مرجع سابق ، ص٤٩ .

ثانياً : مزايا التأمينات الاجتماعية :-

تتميز التأمينات الاجتماعية بمجموعة من المزايا ، نتناول أهمها فيما يلي ^(١) :

١ - التأمينات الاجتماعية عامل أمان : لأنها تحقق الأمان للمؤمن عليهم ، ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة ، فتحقق للمستفيد منها نوعاً من الأمان بما يتقاضاه من أموال تعوضه شيئاً عن نقص دخله في حالة ما إذا أصابه أى نوع من هذه الأخطار ، فلا يتحمل وحده نتائج هذا الخطر ، بل تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بتعويضه عن نقص أو فقد الدخل .

فقد أصبح للتأمينات الاجتماعية دور متميز عن غيرها من أنظمة توقي المخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي للفرد ، ومن ثم انبسطت الحماية الاجتماعية على جميع طوائف الشعب طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي

رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فأصبحت التأمينات الاجتماعية لها صفة وقائمة تشمل حماية الفرد والمجتمع من المخاطر التي يتعرض لها الشخص سواء في عمله أو خارج هذا العمل ويستفيد بتلك المظلة التأمينية العاملين بالقطاع الحكومي وغيرهم من العاملين بالقطاع الخاص ، ومن ثم أصبح نظام التأمينات الاجتماعية ضرورة لا غنى عنه ^(٢) .

(١) د. عبد الناصر العطار وآخرين: شرح قانون التأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص ٤٠١ ، ٤٠٢ ، د. حمدي محمد عطيفي: دروس في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص ٤٨٦ ، ٤٨٧ .

(٢) د. بسعيد عبد السلام : مرجع سابق ، ص ٥١ .

٢. التأمينات الاجتماعية تساهم في تحقيق مستوى معيشي لائق بكرامة الإنسان ، وذلك بمنحه - عند تحقق الخطر المؤمن منه - تعويضاً يساعده على مواجهة نفقات الحياة والأعباء العائلية له وأسرته بما يكفل له حد من العيشة الكريمة وسط أقرانه ، فلا تتركه مظلة التأمين أن يقع فريسة للجوع والحاجة إذا ما أصابه مرض أو عجز أو شيخوخة أو بطالة أو وفاة

٣. التأمينات الاجتماعية تساعد على زيادة الإنتاج ، وذلك لأن العامل المؤمن عليه ضد الأخطار الاجتماعية التي يمكن أن تصيبه وهو في عمله أو خارجه ، يشعر بنوع من الأمان والاستقرار على نفسه ودخله ، فيقبل على العمل بحماس ويبذل قصارى جهده في عمله ، وتكون محصلة ذلك زيادة الإنتاج.

٤. تساعد التأمينات الاجتماعية على التضامن بين أصحاب الأعمال والعمال ، فإذا كان أصحاب الأعمال تشغلهم زيادة أرباحهم والعمال يشغلهم تحسين ظروف حياتهم ، فإن التأمينات الاجتماعية تفرض على أصحاب الأعمال المساهمة في رعاية العمال باقتطاع جزء من أرباحهم كاشتراكات في التأمينات فيساعد ذلك على التضامن بين العمال وأصحاب الأعمال ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعمل على تنمية روح التضامن بين العمال وأصحاب الأعمال .

٥. تساعد التأمينات الاجتماعية على تكوين أموال للاستثمار : فالأموال التي تدخل في صناديق التأمينات الاجتماعية لا تظل مجمدة في هذه الصناديق ، بل تستفيد منها الدولة باستثمارها في مجالات عديدة يزداد الطلب عليها ، مما يساعد على إنعاش وتنمية الاقتصاد

الوطني.

لذلك تعتبر التأمينات الاجتماعية من أهم أدوات الانتماء على المستوى القومي، وبذلك يمكن للدولة الاعتماد على المدخرات الخاصة بأموال هذه التأمينات في سبيل توفير المدخرات اللازمة للوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية^(١).

٦ . التأمينات الاجتماعية تساهم في إعادة توزيع الدخل ، حيث تفرض على أصحاب الأعمال -وهم أصحاب الدخل المرتفع- المساهمة في تمويل التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمال الذين يعملون لديهم ، وذلك عن طريق اقتطاع جزء من أرباح شركاتهم كاشتراكات في صندوق التأمينات المخصص لتغطية الأخطار التي يمكن أن تصيب العمال والذين يعتبرون من ذوي الدخل المنخفضة .

ثالثاً : مساوئ التأمينات الاجتماعية^(٢) :-

بالرغم من المزايا التي تتميز بها التأمينات الاجتماعية سألقة الذكر، إلا أنه هناك بعض العيوب والمساوئ لهذه التأمينات ، نجل أهمها في الآتي :-

١ . يترتب على إلزام العامل بدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية إنقاص دخل العامل وبالتالي انخفاض مستوى معيشته ، غير أنه مع التسليم بحقيقة الأمر، فإن هذا العيب يتلاشى تماماً أمام الشعور بالأمن والأمان والاستقرار الذي يحس به العامل المؤمن عليه من الأخطار

(١) د. سعيد عبد السلام : قانون التأمين الاجتماعي ، مرجع سابق ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

(٢) د. محمد عطفى : مرجع سابق ، ص ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، د. عبد الناصر العطار : التأمينات الاجتماعية ، ط ٢٠٠٧ ، ص ١٨ .

الاجتماعية التي يمكن أن تصيبه في مكان العمل أو خارجه ، كما أن ترك الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا لا يشجع العمال على هذا الاشتراك لأن ضالة أجر العامل يدفعه إلى تلبية احتياجاته اليومية العاجلة دون التفكير في مخاطر المستقبل، بخلاف ما إذا فرض عليه هذا الاشتراك، فيكون ادخاره إجبارياً .

٢. تلزم التأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال بدفع اشتراكات كذلك ، وما يدفعه صاحب العمل من اشتراك يضيفه إلى نفقات الإنتاج ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحمل المستهلك في النهاية عبء هذه الاشتراكات

٣. تؤدي التأمينات الاجتماعية إلى إضعاف الرغبة في الادخار والاحتياط للمستقبل لدى العامل ، وذلك بسبب اطمئنانه إلى الحصول على تعويض في حالة إصابته بأي من الأخطار الاجتماعية المؤمن ضدها ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة أو.... الخ

غير أننا نتفق مع رأي البعض ^(١) بأن ذلك لا يمكن اعتباره عيباً يوجه لنظام التأمينات الاجتماعية ، فكل ما في الأمر أن حلت التأمينات الاجتماعية بأسلوب علمي وبطريقة سلمية محل المبادأة الفردية متمثلة في الادخار ، لتوفير سبل الأمان ضد تحقق الأخطار الاجتماعية بالنسبة للمؤمن عليه .

٤. تضعف التأمينات الاجتماعية شعور العطف والتراحم لدى صاحب العمل تجاه عماله ، وتؤدي به إلى عدم الوقوف إلى جانب العامل الذي يقع في أزمة ، ارتكانا إلى أن العامل سيحصل على مبلغ من التأمينات

(١) د.حمدي محمد عطيفي : مرجع سابق ، ص ٤٨٨ .

الاجتماعية يتوازن به دخله مع قدر من احتياجاته .

غير أن هذا النقد ليس على إطلاقه في كل الأحوال ، لأنه توجد الكثير من الأمثلة الواقعية تثبت أن هذا الشعور من قبل أصحاب الأعمال تجاه عمالهم ليس حتمياً ، إذ يوجد كثير من أصحاب الأعمال يعتبرون أن الاشتراكات التي يؤدونها للتأمينات الاجتماعية للتأمين على عمالهم إنما هي لصالحهم في المقام الأول وليس لصالح العمال ، وذلك كمقابل لحلول هيئة التأمينات الاجتماعية محل أصحاب الأعمال في دفع التعويض للعمال في حالة تحقق أى من الأخطار الاجتماعية المؤمن ضدها ، كما يوجد الكثير من أصحاب العمل من ذوى القلوب الرحيمة والذين يقفون بجانب عمالهم عند حدوث أزمة لهم ولا يكتفون بما يحصل عليه هؤلاء العمال من التأمينات الاجتماعية .

المطلب الثاني

الخصائص المميزة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

رغم حداثة قانون التأمينات الاجتماعية في مصر ، إلا أن أهميته تزداد بصفة مستمرة ويتسع نطاق تطبيقه ليشمل أفراد المجتمع بأحكامه فهو لم يقصر حمايته على العمال فحسب بل أمتد لفئات أخرى غيرهم كأصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص ، وهو الأمر الذي يدفعنا للتعرف على خصائص هذا القانون التي تميزه وأهمها الآتي^(١):-

أولاً : قانون التأمينات الاجتماعية تتعلق قواعده بالنظام العام الاجتماعي الحمائي:-

يهدف قانون التأمينات الاجتماعية إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين ، من خلال تأمين العجز والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل والمرض والبطالة وغيرها، كما أنه يهدف لتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين وتحقيق نوع من التوازن بين طبقات المجتمع ، بحمايته للطبقات الضعيفة في المجتمع ، وإزاء هذه الأهداف النبيلة ، فإن المشرع حرص على وضع القواعد الكفيلة بضمان تطبيق قواعده بنصوص إلزامية وأمرة يترتب على مخالفتها البطلان ، ولهذا فإن قواعد التأمينات الاجتماعية تعد متعلقة بالنظام العام^(٢).

(١) د. صلاح محمد دياب : الوسيط في شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين ، مرجع سابق ، ص ٤٢٥ وما بعدها ، - د. حمدي محمد عطيفي : مرجع سابق ، ص ٤٩١ وما بعدها .

(٢) د. أحمد محمد الرفاعي : التأمينات الاجتماعية ، دار النهضة العربية ، ط ١٩٩٩ ، ص ٤٥ .

ويترتب على الطابع الإلزامي أو الإجباري للتأمين الاجتماعي ، أن أحكام هذا القانون تعتبر متعلقة بالنظام العام ، ولكن يغلب تعلق قواعد القانون الاجتماعي بالنظام العام الاجتماعي أكثر من تعلقه بالنظام العام التوجيهي أو المرتبط بالمصلحة العامة ^(١).

وبناء عليه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، ويبطل الشرط المخالف ويحل محله حكم القانون إعمالاً لقواعد البطلان الجزئي للاتفاقات المخالفة للنظام العام الاجتماعي .

فيجوز الاتفاق على تحمل صاحب العمل بحصة العامل في اشتراك التأمين ، لأن هذا الاتفاق يحقق مصلحة العامل ومن ثم يكون صحيحاً ، وعلى العكس يبطل الاتفاق بتحمل العامل لحصة صاحب العمل لأنه يحمل العامل بعبء في غير مصلحته وهذا ما قصده المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ عندما نصت على أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص ^(٢) .

وعلى هذا فالاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختيارياً للعامل ولا لصاحب العمل ، وإنما هو إلزامي بحكم القانون ، فالاشتراك في التأمين التزام قانوني متى توافرت شروطه هذا ما أكدته القضاء ، حيث قضت محكمة النقض بأن مصدر التأمين الاجتماعي القانون ، وتعتبر

(١) د. حسام الأهواني : أصول قانون التأمين الاجتماعي ، ط ١٩٩٣/٩٢ ، ص ١٧ .

(٢) نقض مدني في ١٩٨٤/١/٣٠ ، ١٩٨٤/٢/١٣ ، د. نبيل عبد اللطيف ، ص ٧٩ ، وراجع نقض مدني في ١٩٨٧/٥/١٨ ، موسوعة الهوارى ، ج ٧ ، ص ٤٩٩ .

أحكامه من النظام العام^(١).

وتأكيداً لذلك حرص المشرع على الحفاظ على حقوق المستفيدين من التأمين وحظر الحجز أو النزول عن مستحقات المستفيدين لدى الهيئات المختصة .

والزامية قانون التأمينات الاجتماعية تعنى أن كل عامل تتوافر لديه شروط الاشتراك يعتبر مؤمناً عليه بقوة القانون ، أما مسألة استيفاء إجراءات الاشتراك والأقساط فهي لا تحول دون التمتع بالحقوق المقررة قانوناً ، فالإلزامية تنصب على التأمين الاجتماعي في حد ذاته ولا تتعلق بالاشتراك فقط، لأن القول بغير ذلك يجعل تطبيق نظام التأمين الاجتماعي رهن مشيئة صاحب العمل ، ويحرم العامل من التأمين لمخالفة صاحب العمل للقانون بعدم الاشتراك عن عماله كما أن إلزامية التأمين موجهة إلى جهة التأمين الاجتماعي التي خولها المشرع السلطات اللازمة للتحري والضبطية القضائية لتطبيق القانون على الخاضعين له.

ولقد ترتب على الطابع الإلزامي لقانون التأمين الاجتماعي ، أن كفل المشرع ما يلزم لتطبيقه بدقة وعدم التهرب من أحكامه ، ولهذا فقد خول المشرع لبعض العاملين بجهة التأمين الاجتماعي صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحركات التي تتعلق بتنفيذ القانون^(٢).

(١) الطعن رقم ١٤٢٦ لسنة ٥٠ ق ، جلسة ١٩٨٤/٦/٤ ، موسوعة الهوارى ، ص ٦ ، رقم ٢٥١، ص ٤٢٥ .

(٢) وفقاً لنص المادة (١٤٣) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

كما فرض المشرع أيضاً جزاءات جنائية تتمثل في عقوبة الغرامة على كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول أماكن العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أمتنع عن إعطاء هذه البيانات^(١).

ثانياً : قانون التأمينات الاجتماعية متطور يهدف إلى حماية الطبقة العاملة :-

يبدو الطابع التقدمي لقانون التأمينات الاجتماعية في حمايته المتزايدة للطبقة العاملة من المخاطر المختلفة ، حيث يسعى لتأمين هذه الفئات الضعيفة وتحقيق نوع من الحماية والعدالة الاجتماعية لها في مواجهة أصحاب الأعمال^(٢).

فقد نشأ هذا القانون حينما انتشرت الأفكار الاشتراكية وأخذ المذهب الفردي في التلاشي والانحسار في نهاية القرن التاسع عشر ، وظهرت الدعوة إلى الحماية الاجتماعية وإزالة الفوارق بين طبقات المجتمع ، والنهوض بالطبقة العاملة وإنقاذها من الفاقة والعوز وشظف العيش .

ولقد كانت الحماية التأمينية محدودة في البداية ومقصورة على فئة العمال، ثم أخذت مع التطور بمرور الوقت إلى أن اتسعت وامتدت إلى سائر طبقات المجتمع بما فيها طبقة أصحاب الأعمال أنفسهم وذلك لكي

(١) وفقاً للمادة (١٣٣) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

(٢) د.صلاح محمد دياب : شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق ص ٤٧١ .

تؤمن الفرد في يومه وغده بما يحقق الاستقرار داخل المجتمع^(١).

ومما يؤكد أن قانون التأمينات الاجتماعية قانون تقدمي في تطور مستمرة ويرتبط بالمجتمع وبالتقدم العلمي في سائر العلوم الأخرى من ارتكازه مباشرة على معطيات العلوم الأخرى بهدف توجيه التطور الاجتماعي في مختلف اتجاهاته من خلال القاعدة القانونية الموضوعية ، وقد أدى ذلك إلى أصبح القانون يعتمد في تطوره على معطيات القوانين الأخرى مثل علوم الاقتصاد السياسي والإسكان والطب فلا يمكن لهذا القانون أن يتجاهل تقدم هذه القوانين لفترة طويلة^(٢) ولهذا يستفيد قانون التأمينات الاجتماعية من علم الاقتصاد السياسي وعلم السكان وعلم الاجتماع ومن التقدم الطبي حيث تمد هذه العلوم قانون التأمينات الاجتماعية بالمعلومات والبيانات التي تسهم في تحقيق هدفه .

ف نجد أن علم الاجتماع وعلم السكان بقيد قانون التأمينات الاجتماعية في معرفة وتوجيه مركز الثقل في التأمينات ونقله من قطاع إلى قطاع آخر ، كما يمكن التقدم الطبي من معرفة الأمراض المهنية الجديدة التي يجب أن تشملها مظلة التامين الاجتماعي ، كما يقدم علم الاقتصاد لقانون التأمينات الاجتماعية خطة التوسع في تطبيق التأمينات من حيث الأشخاص المستفيدين أو من حيث المزايا الممنوحة^(٣).

وبذلك يمكن القول إن قانون التأمينات الاجتماعية يرتبط بالمجتمع

(١) د. محمود حسين منصور : التأمينات الاجتماعية ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص ٢١ .

(٢) د. مصطفى الجمال : الوسيط في التأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص ١٥٨ .

(٣) د. سعيد عبد السلام : مرجع سابق ، ص ٧١ وما بعدها د. محمود حسين منصور : التأمينات الاجتماعية ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص ٢١ .

وبالتقدم العلمي في سائر العلوم ، فهو يرتبط بالمجتمع من حيث نشأته ومن حيث أهدافه ، ويرتبط بالعلوم الأخرى باعتباره وسيلة لتحقيق هذه الأهداف .

وهذه الصلة الوثيقة بين قانون التأمينات الاجتماعية والعلوم الأخرى يكون لها بالغ الأثر في التطوير المستمر في تشريعات التأمين وفقاً لتغير وتطور العلوم وما تتوصل إليه ، ويكون تغيير القاعدة القانونية هو الوسيلة لاستيعاب التطور في مجالات العلوم بما يخدم في حل المشاكل التي تحدث على أرض الواقع .

ولهذا ورغبة في مسايرة قانون التأمينات الاجتماعية للتطور فقد أقتصر دور التشريع العادي على وضع الخطوط العريضة ، وتركزت التفاصيل وتفردت الأحكام للسلطة التنفيذية بما تصدره من قرارات ولوائح في هذا الشأن بحيث يمكن تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ثالثاً : قانون التأمينات الاجتماعية قانون تنظيمي :-

تمثل الإرادة الأداة الرئيسية لأعمال العلاقات القانونية ، كما تمثل حرية الأطراف والمساواة القانونية القاعدة الأساسية لهذه العلاقات القانونية في النظام القانوني التقليدي ، فلا يخضع الإنسان لقيود إلا ما يرتضيه لنفسه ، ويقتصر دور القانون الموضوعي في هذا النظام على مجرد حماية القيم التي يستند إليها المجتمع والتي تتمثل في الحرية والمساواة ، ومنع الاعتداء على هذه الحريات .

ولكن قانون التأمينات الاجتماعية فضلاً عن هذا الدور يقوم بدور آخر ، لا يقتصر على مجرد حماية وضع معين أنشأته إرادة الأطراف واختيارهم ، فهو الذي ينظم ويحدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم نظام

التأمينات الاجتماعية سواء باعتبارهم ممولين أو باعتبارهم مستفيدين ، ويحدد قيام العلاقة التأمينية دون حاجة لتدخل إرادة هؤلاء الأطراف ، كما يحدد الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأطراف والأحوال التي تنتهي فيها العلاقة التأمينية دون توقف على إرادة أطراف العلاقة التأمينية، وعلى هذا الأساس فما يقوم به قانون التأمين الاجتماعي من دور هو نفس ما يقوم به الإدارات في النظام القانوني التقليدي^(١).

ونظراً لتعدد واتساع الدور الذي يقوم به قانون التأمين الاجتماعي، فليس غريباً أن يكون هذا القانون متشعباً ومتسماً بالتفصيل والاستقصاء لمواجهة الحالات الواقعية بتفصيلاتها الجزئية ، وإفراد الحالات التأمينية بما يتوافق مع ظروف كل حالة ، من حيث نشأتها وانتهائها ومضمونها ، ولهذا يترك أمر التفصيلات للتشريع الفرعي أو القرارات الوزارية التي تكون أقرب لواقع المجتمع وظروفه ، فتأتي متلائمة ومتوافقة معها ويسهل تغييرها في حالة ما إذا تغيرت هذه الظروف ، ولهذا فهناك كم هائل من القرارات والمنشورات الوزارية التي صدرت تنفيذاً للنصوص التشريعية في قانون التأمين الاجتماعي .

(١) د. مصطفى الجمال ، مرجع سابق ، ص ١٥٤

المبحث الثاني

الفئات المستفيدة من قانون التأمينات الاجتماعية

إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية قد نشأ في الأصل لحماية عمال الصناعة، ثم أخذ يمتد خارج هذه الطائفة ليشمل غيرها من طوائف العمال أو من الطوائف المهنية الأخرى ولذلك فإن قانون التأمين الاجتماعي يتخذ دائماً معايير مهنية لتحديد المستفيدين من هذه التأمينات. لذلك نجد أن المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في مصر الآن يحكمهم نظام واحد مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

وتحدد الفئات المستفيدة من قانون التأمينات الاجتماعية وفقاً لنص المادة (٢) من هذا القانون التي تنص علي أنه تسري أحكام هذا القانون علي الفئات الآتية :

أولاً: العاملون لدي الغير.

ثانياً: أصحاب الأعمال و من حكمهم .

ثالثاً: العاملين المصريين في الخارج .

رابعاً: العمالة غير المنتظمة .

على أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان العامل يعمل في أكثر من جهة، فإنه لا يجوز أن يتعدد التأمين بالنسبة له، بل يقتصر اشتراط العامل في التأمينات على العمل الأصلي ومما يؤكد ذلك ما جاء بالمادة الأولى من قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بتعريف أجر الاشتراك بأنه المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها من البند أولاً من المادة (٢) من هذا القانون من

جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، فالأجر الذي يتخذ أساساً لحساب اشتراكات التأمينات هو الأجر المستحق عن العمل الأصلي، فهذا التفسير هو الذي يعطى لعبارة العمل الأصلي معنى متميزاً في النص وإعمال النص خير من إهماله، ولو لم يقصد المشرع من عبارة العمل الأصلي تحديد نوع العمل الذي يخضع للتأمينات الاجتماعية لكان يكفي جداً استعمال لفظ العمل فقط^(١).

ويعتبر العمل المعين فيه المؤمن عليه على وظيفة عامة هو العمل الأصلي فالعمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يعتبر العمل الأصلي، فالأصل أنه يحظر على من يعمل في هاتين الجهتين أى يعمل في أى وظيفة أخرى.

وفيما عدا هذه الحالة فإن العمل الذي يحصل منه المؤمن عليه على الأجر الأكبر هو الذي يجب اعتباره عملاً أصلياً. وبناء على ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، على الوجه التالي:

المطلب الأول: العاملون لدى الغير.

المطلب الثاني: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

المطلب الثالث: العاملين المصريين بالخارج.

المطلب الرابع: العمالة غير المنتظمة

(١) د. حسام الأهوانى: مرجع سابق، ص ٢٠.

المطلب الأول

العاملون لدي الغير

تنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أنه " تسري أحكام هذا القانون على العاملين لدي الغير من الفئات الآتية^(١) :

١ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. كما تسري أحكام هذا القانون علي العاملين المؤقتين و العرضيين والموسميين العاملين بهذه الجهات .

وبالنسبة لهذه الطائفة من العاملين فإنهم يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية دون شروط وبالتالي يسرى عليهم حكم هذا القانون بمجرد تعيين العامل في أي من هذه الجهات دون تطلب شروط خاصة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

٢- العاملون بوحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام .

كما تسري أحكام هذا القانون علي العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين العاملين بهذه الجهات .

(١) المادة الثانية من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

وبالنسبة لهذه الطائفة من العاملين فإنهم يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية دون شروط وبالتالي يسرى عليهم حكم هذا القانون بمجرد تعيين العامل في أي من هذه الجهات دون تطلب شروط خاصة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

٣- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

الشرط الاول : أن يكون سن المؤمن عليه (١٨ سنة) فأكثر.

يشترط كي يخضع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية، ألا يقل سنه عن (١٨ سنة) ومعنى ذلك أن الحدث الذي يلتحق بالعمل في السن القانونية (الحد الأدنى ١٤ سنة)^(١) يظل دون حماية طيلة أربع سنوات كاملة.

فالعامل الذي تقل سنه عن الثامنة عشر لا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وأن العامل الذي بلغ أو تجاوز هذه السن يخضع لهذا القانون متى توافرت باقي شروط ذلك.

وترجع الحكمة من وراء استبعاد طائفة العمال الأحداث من الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي عدم الإثقال على أصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب الأحداث والصبية لكي يتعلموا المهن والحرف، فقرر المشرع إعفاء أصحاب الأعمال من عبء التأمينات الاجتماعية حتى لا يحجموا عن تدريب الأحداث والصبية فيفقد المجتمع باباً مهماً من أبواب التمرين والتعليم الحرفي والمهني^(٢)، كما أن العامل لن يضار لأن أجره يكون

(١) وفقاً للمادة (٩٨) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

(٢) د. أحمد حسن البرعى: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ٣٤٩.

ضئلاً في البداية حيث يكون خصم نسبة الاشتراكات منها عبئاً ثقيلاً عليه قد يدفعه إلى هجر العمل المنتظم، كما أنه يكون صغير السن بحيث يكون أمامه بعد بلوغ سن الثامنة عشرة الوقت الكافي للاستفادة من أحكام تأمين العجز والشيخوخة والمرض، ففي هذه السن الصغيرة تكون أخطار العجز والوفاة والشيخوخة والمرض ضئيلة للغاية بحيث تبرر عدم تأمينها مراعاة لمصلحة أخرى أولى بالرعاية وهي تكوين أجيال من الحرفيين والمهنيين^(١).

ويلاحظ أن اشتراط بلوغ سن الثامنة عشر لسريان قانون التأمينات الاجتماعية قاصر على العاملين الخاضعين لقانون العمل، دون العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ومن في حكمهم لأن القوانين السارية على هؤلاء الآخرين لا تسمح بتعيين من هم دون السادسة عشرة، فإذا بلغ هذه السن جاز تشغيله وخضع لأحكام قانون التأمين في الوقت الذي يكون نده الذي يعمل في القطاع الخاص لا يخضع لأحكام قانون التأمين إلا إذا بلغ الثامنة عشرة عاماً .

وقد قرر المشرع استثناءً من شرط بلوغ العامل سن الثامنة عشر تأمين إصابات العمل: لما كان العامل يتعرض أياً كانت سنة لأخطار إصابات العمل، فقد قررت المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي سريان أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاماً، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة.

والهدف من ذلك حماية هذه الفئات من أخطار العمل التي يتعرضون لها في سن مبكرة .

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٣، ٢٤.

الشرط الثاني: أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري.

تستلزم المادة (٢) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ لسريانه على العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، "أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة" وتنص على أن "يصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة".

وبناءً على هذا النص، قد استثنى قانون التأمين الاجتماعي من الخضوع لأحكامه العمال المرتبطين بعلاقات عمل غير منتظمة، وترجع الحكمة من وراء هذا الاستثناء صعوبة حساب وتحصيل اشتراكات التأمين وصعوبة حساب الحقوق التأمينية بالنسبة للعاملين المرتبطين بعلاقات عمل غير منتظمة^(١).

"وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل".

ويتضح لنا، أن المشرع وضع معيارين إذا توافر أحدهما كانت علاقة العمل منتظمة وتخضع نتيجة ذلك لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية^(٢).

(١) د. صلاح محمد دياب : شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص ٤٨٢.

(٢) د. أحمد حسن البرعى: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ٣٥٢.

المعيار الأول: معيار طبيعة العمل: أن يكون العمل الذي يزاوله العامل مما يدخل في نشاط صاحب العمل أى يعتبر داخلاً في حرفة أو مهنة صاحب العمل، وفى هذه الحالة لا يشترط أى مدة لعقد العمل، فمجرد وجود العلاقة يكفى لتمتعها بصفة الانتظام وبالتالي سريان قانون التأمين الاجتماعي^(١)، كما لو استخدم صاحب مصنع أدوات كهربائية، عامل أدوات كهربائية فهنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بغض النظر عن استمرار علاقة العمل.

ومن الملاحظ أنه يستخلص توافر العلاقة المنتظمة من مجرد أن يستخدم صاحب العمل العامل فيما يعتبر حرفة أو مهنة له، وذلك بصرف النظر تماماً عن مدة العقد، ومعيار طبيعة العمل يعتبر منضبطاً في تحديد انتظام العلاقة ويحول دون تهرب أصحاب العمل من القانون عن طريق إنهاء العقد قبل مرور مدة معينة.

المعيار الثاني: معيار المدة: إذا لم يكن العمل الذي يؤديه العامل داخلاً في نشاط صاحب العمل أو حرفته، فإن علاقة العمل لا تكون منتظمة إلا إذا استمرت ستة أشهر فأكثر، وهذا المعيار يواجه الفرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدي له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، كأن يستخدم صاحب مصنع نسيج سبائكاً للقيام ببعض الأعمال أو أن يستخدم صاحب مصنع للأخشاب عاملاً كهربائياً.

وفى هذا الفرض تبرز أهمية عنصر المدة لتحديد ما إذا كانت علاقة العمل التي تربط بينهما منتظمة أو غير منتظمة، فإذا كان العمل الذي يؤديه العامل في خدمة صاحب العمل يستغرق ستة أشهر فأكثر فإن

(١) د. حسام الأهوانى: مرجع سابق، ص ٢٦.

القانون يعتبرها علاقة عمل منتظمة تخضع من ثم لقانون التأمينات الاجتماعية، أما إذا كان العمل الذي يؤديه العامل يستغرق أقل من ستة أشهر، فإن القانون لا يعتبرها علاقة عمل منتظمة، ولا تخضع من ثم لقانون التأمينات الاجتماعية^(١).

ويلاحظ أنه لا يشترط لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ضرورة توافر المعيارين السابقين معاً، بل إن توافر أحدهما فقط يكفي لاعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.

الفئات المستثناة من شرط انتظام علاقة العمل: قرر المشرع صراحة استثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البحري من شرط العمالة المنتظمة فقد نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أنه "يستثنى من هذا الشرط (انتظام علاقة العمل) عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ" ويعنى هذا الاستثناء أن طائفة عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ يستفيدون من أحكام التأمينات الاجتماعية خروجاً على القاعدة العامة أي أنه لا يتطلب في هذه الحالة شرط انتظام علاقة العمل، بمعنى أن هذه الطائفة تخضع لقانون التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يتوافر أي من المعيارين السابقين، معيار طبيعة العمل ومعياري المدة ذلك أن المشرع استثناهم بصريح النص من هذا الشرط^(٢).

ولقد قرر المشرع خضوع عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري لقانون التأمينات الاجتماعية لأنهم يعتبرون بصفة دائمة من العمال العرضيين، فلو كلف مقاول شحن وتفريغ

(١) د. جلال محمد إبراهيم: شرح قانون التأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ١٠٩، ١١٠.

(٢) د. أحمد محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص ٨٨.

عاملاً بشحن أو تفريغ سفينة واحدة فقط، بحيث ينتهي العقد بإتمام شحن أو تفريغ هذه السفينة، فإن هذا العمل لا يعتبر عرضياً رغم أنه مؤقت لأنه يدخل في صميم ما يزاوله صاحب العمل^(١).

كما أن طبيعة هذه الأعمال تكون عادة مؤقتة بحيث يستحيل خضوع هؤلاء الأفراد لقانون التأمين الاجتماعي لو اشترطنا انتظامهم في العمل لمدة ستة أشهر، فالمقاولات والشحن والتفريغ تكون عادة لمدة قصيرة بحسب العمليات، ويحرص المشرع على إخضاع هذه الفئة لقانون التأمين الاجتماعي وليس لقانون التأمين الشامل لأن ارتفاع مستوى أجورهم يجعل التأمين الأخير غير مناسب لهم، فالتأمين الشامل قصد به أصلاً الفئات قليلة الكسب^(٢).

٤- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

من هم في حكم خدم المنازل : وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، أنه تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة .

وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية و نصت على عدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في شأن هؤلاء إذا توافر في شأنهم الشرطان التاليان :

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) د. على العريف: التأمينات الاجتماعية، ص ١٦.

خادماً كمن يعمل في خدمة مستأجري الشقق المفروشة، ويقصد بذوي المخدم أسرته وكل من يقيم أو يتردد على المنزل^(١).

وإذا كان الشخص يعمل في الوقت نفسه في عمل داخل المنزل وعمل خارج المنزل، أو يعمل عملاً مما يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وعملاً مما لا يدخل فيها فالعبرة بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه، فإذا كان العمل تجتمع فيه صفة العمل اليدوي والذهني معاً أو عمل داخل المنزل وعمل خارجه، فإنه يجب تغليب الصفة الغالبة في العمل أي تغليب النشاط الأكثر أهمية بمعنى أن العبرة هنا تكون بالعمل الأصلي من هما فإذا كان العمل الأصلي ذهنياً لا يعتبر من الخدم وإذا كان العمل الأصلي يدوياً اعتبر من الخدم، وفي حالة عدم إمكان تغليب صفة على أخرى، فالأرجح هو تغليب الصفة التي تؤدي إلى تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رعاية لمصلحة العامل ولأن القاعدة أن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً ولا يتوسع فيه أو يقاس عليه^(٢).

وبما أن الخدم هم من يقومون بأعمال مادية متعلقة بالمعيشة فإنه يخرج من دائرة هؤلاء من يقومون بعمل ذهني ولو كان داخل المسكن، فلا يعتبر من الخدم السكرتير الخاص أو المدرس الخاص أو أمين المكتبة الخاصة، فهؤلاء جميعاً ليسوا من الخدم ويخضعون نتيجة ذلك لقانون التأمينات الاجتماعية متى توافرت فيهم الشروط القانونية^(٣).

أما من هم في حكم خدم المنازل فيقصد بهم من يؤدون خدمات شخصية تتعلق بحياة صاحب العمل وذويه دون أن تدخل فيما تقتضيه من أمور المعيشة ذاتها، وبناءً على ذلك يعد في حكم خدم المنازل وتنطبق عليه

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٣١.

(٢) د. أحمد محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص ١١١.

(٣) د. أحمد حسن البرعي: مرجع سابق، ص ٣٦٠.

أحكام التأمينات الاجتماعية كل من بواب المنزل الخاص والحارس والبستاني والسائق الخاص فهؤلاء لا يؤدون أعمالهم داخل المنزل وإنما في أماكن ملحقة بالمسكن، كما أن هذه الأعمال تتم خارج نطاق المعيشة الخاصة لأهل المنزل ومن هذا التحديد يخرج من هذه الطائفة فراشو المكاتب ومرضوا العيادات وخدم الفنادق وبوابو العمارات الاستغلالية^(١) لأن عملهم لا يحقق حاجة شخصية لمن يعملون لهم وإنما يتصل بنشاطهم أو مشروعاتهم المهنية التي تستهدف تحقيق الربح^(٢).

ويستفاد من النصوص السابقة أنها اعتبرت أن الأصل هو خضوع المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل لحكم القانون، وأن الاستثناء هو عدم خضوعهم، كما أن هذا الاستثناء يتحدد على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، أي أن هذه النصوص قد اعتبرت أن الأصل في المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل أنهم في حكم خدم المنازل، أما الاستثناء فهو خدم المنازل وبالتالي إذا ماثار شك حول تكييف مهنة معينة هل تندرج تحت الطائفة الأولى أم الثانية فإن الترجيح في هذا الخلاف يتم لصالح اعتبارها في حكم خدم المنازل باعتبارها الأصل أي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية^(٣).

الحكمة من استبعاد خدم المنازل من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية عليهم:

ذهب رأى في الفقه^(٤) إلى أن العامل الرئيسي في عدم استفادة خدم المنازل من قانون التأمين الاجتماعي يرجع إلى أن المشرع يرى أن هذه

(١) راجع: مجلس الدولة، إدارة الفتوى والتشريع لوزارة العمل، ملف رقم (٥٣/٤/٥٣) بتاريخ ١٦/٩/١٩٦٤، مدونة الفكهاني، رقم (٢٣)، ص ٨٠.

(٢) د. جلال العدوي: مرجع سابق، ص ١٣٦، د. محمد لبيب شنب: مرجع سابق، هامش ص ٢٣.

(٣) د. جلال محمد إبراهيم: شرح قانون التأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ١١٩.

(٤) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٣٢.

الأعمال يجب أن تندثر، وعدم التأمين يعتبر عاملاً هاماً في القضاء عليها، حيث لن يجد الخادم الأمان الاجتماعي فيضطر للهجرة إلى قطاعات أخرى من العمل، كما يضاف لذلك ضرورة مراعاة الحفاظ على الحياة الخاصة لصاحب العمل، فخضوع الخدم لقانون التأمين الاجتماعي يتيح لجهة التأمين التفتيش للتحقق من العاملين ومن التأمين عليهم وهو ما يعتبر مساساً بالحياة الخاصة، ويقل هذا الاعتبار لمن يعمل خارج المنزل.

وهذا الرأي مردود، ذلك أن مثل هذا التبرير علاوة على أنه لا يستقيم مع الواقع حيث أن المشرع قرر حمايتهم بموجب نظام التأمين الشامل على فئات القوى العاملة، كما أن هجرة العمال إلى القطاعات الأخرى من العمل تحتاج تبصراً ووعياً بحقوقهم التأمينية وهو أمر غير محقق لأن من مشاكل التأمين الاجتماعي في مصر قلة الوعي التأميني لدى الأفراد.

ويذهب رأي آخر للقول بأن التبرير الصحيح لهذا الاستثناء هو أن طائفة الخدم في مصر تعمل نظير المأكل والمشرب والملبس، بالإضافة إلى أجر نقدي زهيد، مما لا يتيسر معه حساب الأجر الكلي للعمل وما لا يكفى معه الاكتفاء بالأجر النقدي في احتساب اشتراط التأمين لمواجهة نفقاته، فالمشكلة في المقام الأول مشكلة تمويلية قبل أن تكون مشكلة علاقة شخصية^(١).

وهذا التبرير بدوره غير كاف: من جهة أن صعوبة حساب الأجر الكلي للخدام لا تكفى لتبرير استبعاده من نطاق الحماية، خاصة وأنه من جهة أخرى ونظراً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة في مصر، فإن أجور هؤلاء قد ارتفعت بما يجاوز أحياناً أجر بعض الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية.

(١) د. مصطفى الجمال: مرجع سابق، ص ١٨٨.

وقد بررت هيئة التأمينات الاجتماعية هذا الاستبعاد على أساس أن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال مادية متواضعة وثيقة الصلة بأشخاص مخدوم أو ذويهم ويقومون بمخالطة أهل المنزل مخالطة مباشرة وتتصل أعمالهم بالنواحي الشخصية والخاصة لمخدوميهم مما يتيح لهم الاطلاع على أسرارهم وشئونهم الخاصة وأنه ليس من الميسور إخضاعهم لقانون التأمينات الاجتماعية قبل تنظيم عمالتهم وقبل وضع النظم الكفيلة بالمحافظة على حرمة المنازل التي يعملون بها^(١).

ويلاحظ أن هذا التبرير وإن كان يصلح لاستبعاد هؤلاء من نطاق تطبيق قانون العمل، فإنه لا يصلح لتبرير استبعادهم من نطاق قانون التأمينات الاجتماعية، فليس ثمة ما يتعارض بين صلة الخدم المباشرة بمخدوميهم وبين حاجتهم إلى الأمان فيمكن أن تشملهم الحماية بالرغم من هذه الصلة الوثيقة بمخدوميهم.

وإذا كانت الحجج السابقة جميعاً لا تعطى تبريراً منطقياً وكافياً لهذا الاستبعاد لأن المشرع الفرنسي على سبيل المثال لم يتوان عن إخضاع هذه الفئة للتأمينات الاجتماعية لذلك نتفق مع رأي بعض الفقه^(٢) في أن السبب في استبعاد طائفة خدم المنازل من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي، هو أن خدم المنازل كانوا - حتى وقت قريب - على علاقة بمخدوم، ذات مضمون اجتماعي خاص مؤداه أن يسأل المخدوم عن خدمه كما لو كانوا من أهل أسرته أو منزله، وأن هذه الفكرة، رغم زوالها عملاً، ظلت عالقة في ذهن المشرع، فلم يفكر في حمايتهم بموجب النظام العام، اكتفاء بالحماية التي يتمتعون بها في ظل العلاقات الاجتماعية التقليدية، وما

(١) منشور دوري عام صادر عن هيئة التأمينات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن المقصود بخدم المنازل، مشار إليه في د. أحمد حسن البرعى: مرجع سابق، ص ٣٦٢.

(٢) د. أحمد حسن البرعى: مرجع سابق، ص ٣٦٣.

قرره المشرع من خضوعهم لقانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠،

٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

الشرط الاول : أن يكون سن المؤمن عليه (١٨ سنة) فأكثر.

الشرط الثاني: أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة .

المطلب الثاني

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م

تسري أحكام هذا القانون علي الفئات التالية أولاً: ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

ولمعرفة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال، لابد من تحديد الفئات المستفيدة من هذا القانون وشروط تطبيق هذا القانون علي هذه الفئات، وبناءً على ذلك، سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين كالآتي :

الفرع الأول

الفئات المستفيدة من تأمينات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

أولاً: الفئات المستفيدة من تأمينات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم : تنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أنه: "تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :

- ١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم ، ويشترط لخضوع هذه الفئة واستفادتها من التأمينات الاجتماعية أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاومتها أنشطتها الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
- ٢- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم ، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و الأعضاء المنتدبون في شركات المساهمة في القطاع الخاص ، و المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- ٣- ملاك شركات الشخص الواحد .
- ٤- المشتغلون بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية ، ويحدد تاريخ بدأ انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة .
- ٥- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم،
- ٦- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر،
- ٧- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجر أو بالمزارعة أو كلاهما معاً،

٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد خضوع هذه الفئة .

٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي .

١٠- الوكلاء التجاريون .

١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية .

١٢- المأذونون الشرعيون، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان،

١٣- الأدباء والفنانون،

١٤- العمد والمشايخ،

١٥- المرشدون والإدلاء السياحيون وقصاصو الأثر .

١٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط خضوع هذه الفئة .

١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى، علي أن يحدد القرار تاريخ بدأ الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

الفرع الثاني

شروط تطبيق القانون على الفئات المستفيدة منه

لا يكفي أن يكون الشخص من الطوائف الوارد ذكرها في نص المادة الثانية من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، حتى يخضع لنظام التأمين على أصحاب الأعمال، بل لابد من توافر شروط معينة في أفراد هذه الطوائف حتى تستفيد من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهذه الشروط هي :

الشرط الأول: ألا يقل سن المؤمن عليه عن (٢١ عاماً) وألا يزيد عن (٦٠ عاماً) :

تنص المادة الثانية من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أنه "يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين" وبناءً على ذلك فلا يخضع لتأمين أصحاب الأعمال: القاصر المأذون له بالإتجار، أو القاصر صاحب الحرفة، أو غيرهم من القصر الذين يقومون بنشاط أو عمل آخر من الأعمال التي يخضع أصحابها لهذا التأمين .

كما يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يتجاوز المؤمن عليه سن الستين، و "يجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه".

ويفهم من ذلك أن تأمين أصحاب الأعمال يكون إلزامياً بالنسبة لمن هم دون سن الستين، أما الذين تجاوزوا هذا السن فيكون التأمين بالنسبة لهم اختياريًا، وعلة ذلك أن سن الستين هي سن استحقاق المعاش.

ومن الملاحظ أن صاحب العمل المؤمن عليه قد يصل إلى سن الستين دون أن تصل مدة اشتراكه في التأمين إلى الحد الذي يستحق معه المعاش، ولذلك "إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في

التأمين ١٨٠ شهراً، استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه".

وبناءً على ذلك فإن صاحب العمل المؤمن عليه يستمر في الخضوع الإلزامي لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ حتى تصل مدة اشتراكه في التأمين (١٨٠ شهراً) أو حتى لحظة توقف نشاطه أيهما أقرب.

الشرط الثاني: أن يكون صاحب العمل شخصاً طبيعياً وليس معنوياً :

لا يسرى قانون التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال إلا على الأشخاص الطبيعيين، فلا يخضع لأحكامه الشخص المعنوي باعتباره صاحب عمل.

فإذا كان صاحب العمل شخصاً طبيعياً فلا يهم بعد ذلك جنسيته سواء كان مصرياً أم أجنبياً لأنه يجوز أن يستفيد أصحاب الأعمال الأجانب من هذا التأمين .

والعبرة بممارسة صاحب العمل لنشاط اقتصادي على أن يكون شخصاً طبيعياً وليس بشرط أن نكون بصدد صاحب عمل بالمعنى الدقيق لأن القانون ينطبق ليس على أصحاب الأعمال فحسب وإنما على من في حكمهم طالما يمارس النشاط بصفة مستقلة^(١).

الشرط الثالث: ألا يكون المؤمن عليه مستفيداً أو منتفعاً بأحكام التأمين علي العاملين
لدي الغير :

وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ يشترط للانتفاع بأحكام هذا البند (التأمين علي أصحاب العمل ومن في

(١) في هذا المعنى، د. صلاح محمد دياب: شرح أحكام، مرجع سابق، ص ٥٠٦.

حكمهم) عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة (التأمين علي العاملين لدي الغير) .

حيث أن القاعدة إنه لا يجوز الجمع بين تأمينين في وقت واحد تبعاً لتعدد النشاط ومع هذا يجوز أن يطلب صاحب العمل أو من في حكمه الانتفاع بأحكام نظام التأمين للعاملين لدي الغير إذا توافرت شروط انطباقه عليه حتى ولو كان منتفعاً بنظام تأميني آخر بشرط أن يطلب تحويل احتياطي معاشه .

الشرط الرابع : أن يكون صاحب العمل قائماً بالنشاط لحساب نفسه :

إذا كانت القاعدة أن قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يمارسون العمل لحساب أنفسهم وليس لحساب غيرهم، وبالتالي فالنائب أو الوكيل الذي يمارس عملاً نيابة عن موكله لا يستفيد من أحكام التأمين على أصحاب الأعمال على أساس الأعمال التي يمارسها وهذا الشرط بديهي .

المطلب الثالث

العاملون المصريون في الخارج

وفقا لنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩، تسري أحكام هذا القانون علي الفئات التالية، ثالثاً : العاملين المصريين في الخارج ،.....

وهذه الفئة تشمل أربعة طوائف من العاملين هم :

١. العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .
 ٢. العاملون لحساب أنفسهم .
 ٣. المهاجرون من العاملين المرتبطين بعقود عقود عمل شخصية والعاملين لحساب أنفسهم المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .
 ٤. العاملون البحريون الذين يعملون علي سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري .
- ويعتبر العامل المصري بوحدة المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي و لايسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج .
- ويشترط في العاملين المصريين في الخارج لخضوعهم للتأمينات الاجتماعية شرطان هما :
- الشرط الأول : ألا يكون خاضعاً لأحكام التأمين علي العاملين لدي الغير
- ولا أحكام التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .
- الشرط الثاني : ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة .

المطلب الرابع

العمالة غير المنتظمة

وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، تسري أحكام هذا القانون علي الفئات التالية، رابعاً : العمالة غير المنتظمة.

وهذه الفئة تشمل عدة طوائف من العاملين هم :

١. ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك .

٢. عمال التراحيل .

٣. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين .

٤. خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل .

٥. محفظو القرآن الكريم وقراؤه .

٦. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .

٧. ورثة أصحاب الاعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين لأحكام التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم متي توافرت في شأنهم الشروط التالية :

الشرط الأول : ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها .

الشرط الثاني : ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة .

الشرط الثالث : أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة علي الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك

٨. العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين : كل من تقل مدة عمله لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاوله لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

٩. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو المزارعة .

١٠. ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان .

ويشترط في العمالة غير المنتظمة لخضوعهم للتأمينات الاجتماعية شرطان هما :

الشرط الأول : عدم الخضوع لأي نظام تأميني آخر سواء نظام التأمين

علي العاملين لدي الغير أو نظام التأمين علي أصحاب

الأعمال ومن في حكمهم أو نظام التأمين علي العاملين

المصريين في الخارج .

الشرط الثاني : ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة .

المبحث الثالث

أنواع التأمينات الاجتماعية

تنص المادة الثالثة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أنه: "يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة". وسوف نتناول أنواع التأمينات الاجتماعية في المطالب التالية:

المطلب الأول

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

يعتبر هذا النوع من التأمين أكثر أنواع التأمينات الاجتماعية أهمية وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً، لأنه يهدف إلى تأمين المؤمن عليهم ضد أخطار تلحقهم حتماً، وهي أخطار الشيخوخة والوفاة، ومن ثم فإن كل مؤمن عليه أو المستحقين عنه، سيستفيدون حتماً من أحكامه، ومن هنا كانت أهميته وذيوعه. كما أن هذا النوع من التأمين يهدف إلى تغطية ثلاثة مخاطر مختلفة هي الشيخوخة والعجز والوفاة. ونتناول أحكام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة في الفروع التالية:

الفرع الأول

تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وأحوال استحقاقه

أولاً: تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

وفقاً لنص المادة (١٩) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩: "تحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (٢) من هذا القانون وفقاً لما يأتي:

١- بالنسبة لفئات العاملين لدي الغير تتحدد اشتراكاتهم كالتالي :

- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٢% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهرياً .
- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ٩% من أجره شهرياً .

٢- بالنسبة لفئات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وكذلك فئات العاملين

المصريين في الخارج تتحدد اشتراكاتهم كالتالي :

- حصة بواقع ٢١% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

٣- بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة تتحدد اشتراكاتهم كالتالي :

- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ٩% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً .
- مساهمة الخزانة العامة بواقع ١٢% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً .

وتزداد نسب الاشتراكات كل سبع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة ١% وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، علي ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات ٢٦% .

ثانياً : حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة :

وفقاً لنص المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ يستحق المعاش في عدة حالات، منها ما يتعلق بالشيخوخة، سواء الشيخوخة لبلوغ سن التقاعد ، أو الشيخوخة المبكرة ، ومنها ما يتعلق بالعجز والوفاة، ونتناول فيما يلي هذه الحالات :

الحالة الأولى : حالة استحقاق معاش الشيخوخة لبلوغ سن التقاعد :

وفقاً لنص (١/٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، يستحق معاش الشيخوخة في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ١٢٠ شهراً فعلية على الأقل ، وتكون المدة ١٨٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويؤخذ من ذلك أن معاش الشيخوخة يستحق بالشروط الآتية :

الشرط الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الشيخوخة : وفقاً للمادة (١/٢١) فإنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تنتهي خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الشيخوخة .

وحددت المادة (١) من قانون التأمينات الاجتماعية سن الشيخوخة بسن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين لدي الغير والعاملين المصريين في الخارج .

كما حددت سن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعمالة غير المنتظمة .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدرجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو ٢٠٤٠

فالقاعدة العامة في تحديد سن الشيخوخة: فرق المشرع في هذه الحالة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن في حكمهم وبين العاملين بالقطاع الخاص، على النحو التالي :

١- بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام: تنتهي خدمة هؤلاء العاملين ببلوغهم سن الستين وفقاً للمادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦

فالأصل إذن أن العامل إذا بلغ سن الستين وكان يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من الجهات السابقة فإنه يتقاعد ويحصل على معاش الشيخوخة.

٢- بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ومن في حكم خدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه: فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية لهم سن الشيخوخة ببلوغ سن الستين، بحيث يقف سريان تأمين الشيخوخة ببلوغ سن الستين، حتى لو استمر المؤمن عليه يعمل بعدها، طالما كان قد استوفى شروط الاستحقاق.

ويسرى التقاعد ببلوغ سن الستين على العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، ويسرى كذلك على من هم في حكم خدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه ويعولهم فعلاً وخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.

الاستثناء من القاعدة العامة : إذا كانت القاعدة العامة السالف إيرادها تقضى باستحقاق المعاش ببلوغ سن الستين على النحو السابق ذكره فإن المشرع قد أورد استثناءات على هذه القاعدة وهي استثناءات تسير في اتجاهين متضادين حيث يجوز وفقاً لأولهما أن يتجاوز سن الشيخوخة لما بعد الستين، ويجوز وفقاً لثانيهما إنقاص سن الشيخوخة عن سن الستين^(١).

(١) د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ١١١ وما بعدها، د. أحمد محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص ٢٣٩ وما بعدها، د. عبد الناصر العطار: مرجع سابق، ص ٩٦، د. صلاح محمد دياب: مرجع سابق، ص ٥٣٣.

١- إمكانية تجاوز سن الشيخوخة لما بعد سن الستين :

الاستثناء الأول: استمرار المؤمن عليه في الخدمة بعد سن الستين بهدف استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تعطيه الحق في المعاش ، وهذا الاستثناء له مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها وهذه الضوابط هي :

- أن هذا الاستثناء تقرر للمؤمن عليهم لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فقط وليس لزيادتها أو تحسينها .
- أن هذا الاستثناء وفقاً لما يراه بعض الفقه^(١) يستفيد منه فئة العاملين لدي الغير سواء العاملين بالقطاعات الحكومي والخاص ومن في حكمهم .
- أنه لا يشترط موافقة صاحب العمل عن استمرار العامل في العمل لتكملة المدة الموجبة لاستحقاقه للمعاش ، لصاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل في سن الستين أو بعدها بشرط أن يؤدي إلى الهيئة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك عن كامل السنوات الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وقد قرر المشرع أنه في حالة ما إذا أدى صاحب العمل هذه الاشتراكات، فإن المؤمن عليه يعفى من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات .

(١) المادة (١٦٣) معدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ ويعمل بها اعتباراً من ١٩٧٥/٩/٨ ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠، وأخيراً استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٧.

الاستثناء الثاني: يتعلق بالعاملين خريجي الأزهر ودار العلوم من حملة الثانوية الأزهرية حيث يجعل القانون سن تقاعدهم أكبر من الستين إذا كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام^(١).

الاستثناء الثالث: يجوز للسلطة المختصة أن تمد بصفة شخصية خدمة بعض العاملين لديها مثال ذلك ما تنص عليه المادة (٤٦) من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التي تجيز بقرار من رئيس الوزراء مد خدمة أصحاب الخبرة الفنية النادرة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتين، وكذلك ما قرره المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات . وفي هذه الحالات يظل تأمين الشيخوخة سارياً لحين تقاعد هؤلاء الأشخاص بانتهاء المدة التي استطلت إليها بعد سن الستين.

٢- إمكانية تخفيض سن الشيخوخة عن سن الستين:

يتعلق تخفيض سن الشيخوخة عن سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الخطرة أو الصعبة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة .

ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي :

- تحديد السن المشار إليه بالنسبة لكل من الأعمال .

(١) وفقاً للقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣، يكون سن الإحالة للمعاش بالنسبة لخريجي الأزهر ومن في حكمهم هي خمسة وستون عاماً.

• رفع النسب التي يحسب علي أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .

• زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تنقرر للمؤمن عليهم من العاملين المشار إليهم .

حيث تتأثر صحة العامل في هذه الأعمال وتتأثر بالتالي قدرته على العمل في وقت مبكر بالمقارنة بغيره من العمال العاملين في المجالات الأخرى^(١).

الشرط الثاني: أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين ١٢٠ شهراً على الأقل^(٢)، وتكون المدة ١٨٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون :

وفقاً للمادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ اشترط المشرع أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين ١٢٠ شهراً أي عشر سنوات على الأقل لاستحقاق معاش الشيخوخة .

وهذه المدة تعتبر مدة منخفضة والهدف من ذلك إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين للاستفادة من هذا المعاش للاستفادة من نظام معاش الشيخوخة .

(١) مقتضى هذا الاستثناء حصول العامل على معاش أقل وذلك لأن مدة اشتراكاته تقل عن مدد اشتراكات العمال الآخرين، ولكن المشرع تحسب لذلك ونص حماية للعامل على زيادة قيمة الاشتراكات دون تحميل العامل بهذه الزيادة بل جعل هذه الزيادة يدفعها صاحب العمل والدولة وبناءً على ذلك فإن إنقاص مدة الاشتراكات لا يؤثر على مقدار المعاش المستحق للعامل، راجع: د. محمد أبو زيد: مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، بدون تاريخ، ص ٥٥.

(٢) د. أحمد محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص ٢٤٢، ٢٤٣، د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ١٠٢، ١٠٣.

وتيسيراً على المؤمن عليهم، فقد تقرر أن تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة، أيّاً كانت مدتها، فبصدد تقدير مدى توافر شرط المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، لو اشترك المؤمن عليه لمدة تسع سنوات ويوم واحد، جبر اليوم إلى سنة وأصبح مجموعة اشتراكه عشر سنوات ويستحق بالتالي المعاش.

ووفقاً لنص المادة (٢/٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، تصبح مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ١٨٠ شهراً فعلية لاستحقاق المؤمن عليه المعاش .

ويدخل في حساب مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين المدة التالية وفقاً لنص المادة (٢٣) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات :

- ١- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
- ٢- المدة التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه بناءً على طلبه.
- ٣- المدد المضافة بقوانين و قرارات خاصة ، علي أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتحمل الخزانة العامة التكلفة المترتبة علي إضافة هذه المدة .
- ٤- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ، ويجبر كسر الشهر شهراً كاملاً في مجموع حساب هذه المدد .

وكذلك يجبر كسر الشهر شهراً كاملاً في مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان

من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً .

ويشترط في حساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية.

الحالة الثانية : حالة استحقاق المعاش المبكر أو الشيخوخة المبكرة :

يقصد بالمعاش المبكر أن يطلب المؤمن عليه الحصول على معاش الشيخوخة قبل بلوغ سن التقاعد^(١).

شروط استحقاق المعاش المبكر :

وفقاً لنص المادة (٦/٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ يستحق المعاش في الحالات الآتية : ٦.....- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية :

الشرط الأول : أن يكون للمؤمن عليه مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن ٥٠٪ من أجر أو دخل التسوية الأخير ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش الذي لا يقل عن ٦٥٪ من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش .

الشرط الثاني : أن تتضمن مدة اشتراك المؤمن عليه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهراً ، وتصبح المدة ٣٠٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

(١) د. أحمد حسن البرعى: التأمينات الاجتماعية في مصر، محاولة لحصر المشاكل واجتهاد لبيان الحلول، القاهرة، ٢٠٠٦م، ص ٢١.

الشرط الثالث : أن يتقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش المبكر .

الشرط الرابع : ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف .

وترجع الحكمة من وراء إقرار المعاش المبكر إلى التيسير على العاملين الذين لا تمكنهم ظروفهم من الاستمرار في الخدمة حتى سن المعاش وتشجيع العاملات ولاسيما المتزوجات منهن للتفرغ للأعباء الأسرية عند الاقتضاء، كما يتيح الفرصة للتدرج في السلم الوظيفي ويوفر فرص عمل للمتعطلين^(١)

الحالة الثالثة : حالة استحقاق معاش العجز والوفاة :

وفقاً لنص المادة (٢١ / ٥،٤،٣،٢) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، يستحق معاش العجز والوفاة في عدة فروض وهي حالتها طرء أيهما خلال مدة خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تاريخ انتهاء كل حالة بشروطها، ثم حالة طرء العجز أو الوفاة بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، وحالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز في حالة ثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل .

وهو ما يعني أن معاش العجز أو الوفاة يستحق في عدة فروض بشروط مختلفة وذلك على النحو التالي(٢) :

(١) راجع: المذكرة الإيضاحية لقانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

(٢) د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٢٦٠ وما بعدها، د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ١١٦ وما بعدها، د. حسام الأهواني، مرجع سابق، ص ١٠٦ وما بعدها.

الفرض الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو الوفاة قبل بلوغ سن الشيخوخة
(أثناء مزاولته للعمل أو النشاط)

ورد هذا الفرض في المادة (٣٠٢/٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

وهي تفترض أن المؤمن عليه لم يبلغ سن الشيخوخة ، ولهذا لم تنتهي خدمته، أو لم ينتهي نشاطه ولكنه توفي أو أصيب بعجز كلى أو جزئي كان هو السبب في إنهاء خدمته أو مزاولته لنشاطه .

وينطبق هذا الفرض على الفئات التالية :

١. العاملون لدي الغير .
٢. أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .
٣. العاملين المصريين في الخارج .
٤. العمالة غير المنتظمة .

وفى هذا الفرض يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالة الوفاة للمعاش إذا توافرت الشروط التالية :

الشرط الأول: أن تنتهي خدمة المؤمن عليه للوفاة أو لإصابته بعجز مستديم كلى أو جزئي ووفقاً لهذا الشرط فإنه ينبغي أن تكون الوفاة أو العجز هي السبب في انتهاء الخدمة.

انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة :

- الوفاة الحقيقية هي الموت بتوقف خلايا المخ عن العمل، وقد تكون الوفاة حكمية ويقصد بها حالة المفقود والذي يعرف بأنه الشخص

الذي لا تعلم حياته من مماته والذي يمكن للقاضي أو من يقوم مقامه أن يحكم باعتباره ميتاً متى انقضت مدة طويلة على غيابه وهي كقاعدة أربع سنوات من تاريخ الفقد حيث يعتبر في هذه الحالة ميتاً حكماً.

ويعتبر المفقود ميتاً من تاريخ الحكم بفقده بالنسبة لحقوقه^(١) أما بالنسبة لحقوق الغير فيعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ وفاته حكماً، وعند تطبيق هذه القواعد على المستحقين عن المفقود سوف يظلون محرومون من المعاش المستحق مدة أربع سنوات لأن المعول عليه هو تاريخ الحكم بالفقد ومن المعلوم سلفاً أنه لا يصدر حكم بالفقد إلا بمرور أربع سنوات على تاريخ الفقد، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل العام في التطبيق القانوني وقرر وفقاً لنص المادة (٣٤) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، أن تصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر حياً أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً ، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله ، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

كما قرر المشرع في نفس المادة (٣٤) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، بأنه بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً ، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام هذا

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٧٤، د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٢٦١.

القانون ، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشاً منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد ، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش حياً .

العجز الكامل أو الجزئي : عرفت المادة (١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كل من العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم كالتالي :

العجز الكلي المستديم بأنه : "كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه ، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي .

وهذا النوع من العجز يؤدي إلى استحقاق المعاش مطلقاً لأنه يؤدي بذاته إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه.

أما العجز الجزئي المستديم : كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه من فئة العاملين لدي الغير وبين عمله الأصلي .

وهذا النوع من العجز لا يؤدي تلقائياً إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه، ومن ثم استحقاقه للمعاش، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدي صاحب العمل، ويثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل

بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة ، ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة .

وبناءً على ذلك لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه المصاب بعجز جزئي مستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة المشار إليها عدم وجود عمل آخر مناسب له لدى صاحب العمل .

الشرط الثاني : يتعلق بمدة الاشتراك في التأمين بأن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

وضع المشرع في هذا الصدد قاعدة ثم أورد عليها عدة استثناءات :

القاعدة : يجب أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة سابقة على العجز أو الوفاة.

والحكمة من تطلب هذه المدة هو الحيلولة دون التحايل على أحكام القانون والتأكد من وجود علاقة عمل حقيقية وذلك حتى لا يلجأ الأشخاص في القطاع الخاص إلى تشغيل شخص أشرف على الوفاة لتمكين أسرته من الحصول على معاش حال وفاته أو استخدام شخص عاجز بالفعل بقصد تمكينه وأسرته من بعده من الحصول على معاش.

الاستثناءات: وفقاً لهذه الاستثناءات لا يشترط وجود مدة للاشتراك في التأمين، بمعنى أن المؤمن له يستحق فيها المعاش أيّاً كانت مدة

اشتراكه وأهم هذه الاستثناءات هي^(١):

١- المؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات ، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام ، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المشار إليها .

٢- المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل بالشروط والاستثناءات الواردة بهذا البند ، والذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناءً على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة علي هذه اللوائح والاتفاقات .

٣- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في البند رقم (١) إلي فئة العاملين المشار إليهم في البند رقم (٢) أو أي فئة من فئات العاملين المشار إليهم في المادة (٢) من قانون التأمينات والمعاشات.

٤- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

الفرض الثاني: وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه : وفقاً للمادة (٤/٢١) من قانون التأمينات

(١) د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ١٢١.

وفقاً لنص المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، يستحق المعاش في الحالات الآتية : ٤- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة .

ويجب لاستحقاق المعاش في هذه الحالة توافر الشروط الآتية (١) :

الشرط الأول : إصابة المؤمن عليه بعجز كامل أو وفاته بعد أن انتهت خدمته أو عمله أو نشاطه ، فلا تصلح حالة العجز الجزئي المستديم لأنه لا يؤدي في الأصل إلى انتهاء الخدمة إلا إذا لم يوجد عمل آخر ، كما أن الفرصة أمام من أصابته حالة العجز الجزئي مازالت متاحة ، كما أنه سيكون محل حماية تأمينية أخرى تتمثل في تعويض الدفعة الأولى .

الشرط الثاني : ألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة ، وذلك بأن تكون خدمته قد انتهت لسبب آخر غير بلوغ سن التقاعد ، لأن انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد يعطيه الحق في معاش الشيخوخة ، كما أنه يشترط أن تحدث حالة العجز أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن الشيخوخة كما لو استقال العامل من الخدمة وقبل مرور عام من انتهاء خدمته بالاستقالة أصيب بعجز كلي ، وبذلك يكون المشرع قد تغاضى عن التقاعد المبكر للمؤمن عليه وعامله معاملة من لم يتقاعد وهو ما يوجب ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة^(٢).

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

(٢) د. صلاح محمد دياب: مرجع سابق، ص ٥٥٢ .

الشرط الثالث : يشترط عدم صرف المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة فكل مؤمن عليه تنتهي خدمته لابد وأن يستحق حقوقاً تأمينية، فإن لم تتوافر فيه شروط استحقاق معاش استحق بالضرورة تعويضاً، وطالما أن المؤمن عليه لم يصرف تعويض الدفعة الواحدة فهو لا يزال صاحب حقوق لدى هيئة التأمينات هذه الحقوق التي يمكن أن تأخذ شكل معاش دائم بدلاً من صرفها مرة واحدة، فإذا سارع المؤمن عليه بصرف هذه الحقوق فإن علاقته بجهة التأمين تكون قد انقطعت وأوضاعه قد استقرت ولا يكون هناك ما يدعو إلى زعزعتها.

الشرط الرابع : يجب أن يقع العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط ، أما اشتراط مدة السنة فهي مسألة تحكيمية أريد بها فقط ألا يضار المؤمن عليه أو أسرته من الخطر الذي يقع بعد فترة وجيزة تعد بالأيام أو الأشهر وليس بالسنوات من انتهاء الخدمة .

الشرط الخامس : أن تكون للمؤمن مدة اشتراك لا تقل ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ويستثنى من هذا الشرط ما سبق الإشارة إليه في الفرض الأول

الفرض الثالث: العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه : هذه الحالة مماثلة للحالة السابقة عليها كل الفارق بينهما في توقيت حدوث الوفاة أو العجز الكامل حيث يحدث في الحالة السابقة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، أما في هذه الحالة فهو يحدث بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، وهذه الحالة ورد النص عليها في المادة (٥/٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ،

ويشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة الشروط الآتية (١) :

الشرط الأول : العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة .

الشرط الثاني : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.

الشرط الثالث : أن تكون مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن ١٢٠ شهراً فعلية علي الأقل ، وتكون المدة ١٨٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة.

الفرع الثاني

التعويضات والحقوق الإضافية للمؤمن عليه

إلى جانب استحقاق المؤمن عليه المعاش ، يستحق المؤمن عليه بعض التعويضات الإضافية : فإذا انتهت مدة خدمة المؤمن عليه دون أن يستحق معاش ، تلقي تعويضاً يعرف باسم تعويض الدفعة الواحدة .

كذلك قرر المشرع ، للمؤمن عليه أو المستحقين عنه ، بعض الحقوق الإضافية ؛ كالتعويض الإضافي ؛ ومنحة الوفاة؛ ومصاريف الجنازة ؛ ومكافأة نهاية الخدمة .

وفي ضوء ذلك سوف نتناول هذه التعويضات والحقوق الإضافية تباعاً كآلي :

الحق الأول : تعويض الدفعة الواحدة

حرص المشرع على التضييق من نطاق استحقاق تعويض الدفعة

(١) د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ١٢٣.

الواحدة ، ووسع بالمقابل ، في نطاق استحقاق المعاش لصالح المنتفعين ، ولذلك فإن تعويض الدفعة الواحدة لا يصرف كقاعدة عامة ، فور انتهاء خدمة المؤمن عليه ، بل يحتفظ له به في صندوق التأمين الاجتماعي ، حتى إذا عاد مرة أخرى إلى مجال تطبيق التأمين ، ضمت مدد اشتراكه لاحتمال استحقاقه للمعاش فيما بعد .

ولهذا، فإن تعويض الدفعة الواحدة ، لا يصرف إلا في الحالات التي يغلب فيها عدم عودة المؤمن عليه للعمل مستقبلاً ، وخضوعه لنظام التأمينات الاجتماعية مرة أخرى ، ففي هذه الحالة ، يقرر المشرع صرف تعويض الدفعة الواحدة ، أما في الحالات التي يغلب فيها عودة المؤمن عليه للعمل أو استحقاقه بعمل جديد ، يرجع به مرة أخرى إلى نطاق التأمينات الاجتماعية ، فإن التعويض - رغم توافر شروط استحقاقه - لا يتم صرفه .

إذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش، فقد يستحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة، وقررت المادة (٢٦) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أنه في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه ، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش ، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

ويحسب هذا التعويض بنسبة ١٥% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .

ويقصد بالأجر السنوي : أجر أو دخل التسوية ، ويحدد عن مدد الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي أساس

المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أدت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل ، ويضرب أجر أو دخل التسوية في اثني عشر .

أولاً : شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة^(١) :

الشرط الأول : عدم توافر شروط استحقاق المعاش للمؤمن عليه .

الشرط الثاني : انتهاء خدمة المؤمن عليه ويقصد بانتهاء الخدمة انقضاء العلاقة التي كان على أساسها يخضع للتأمين الاجتماعي، حتى ولو كانت أمامه فرصة عمل أخرى في المستقبل .

الشرط الثالث : توافر حالة من حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة .

ثانياً : حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

١- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله بالخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته .

٢- هجرة المؤمن عليه : أي مغادرة مصر للإقامة الدائمة خارجها ويفترض ذلك أن يكون المؤمن عليه مصرياً لأن الهجرة لا تكون إلا للوطنيين .

٣- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغ سن الشيخوخة : ويتضح من هذه الحالة أن من يحكم عليه بعقوبة جنائية لمدة طويلة تكون احتمالات عودته إلى العمل والاشتراك في التأمينات لاستكمال مدة المعاش احتمالات ضعيفة لا تبرر حرمانه من صرف قيمة المعاش، بل أن صرف التعويض في هذه الحالة قد يساعد

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ١٨١ وما بعدها، د. عبد الناصر العطار: مرجع سابق، ص ١٠٧ وما بعدها.

أسرة المسجون في إقامة أى مشروع يصلح كمورد للرزق لها .

- ٤- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولته العمل : ويقصد بذلك حالة المؤمن عليه الذي يحكم عليه بعقوبة سجن تقل عن عشر سنوات وأقل من المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، فمن يعجز عجزاً جزئياً مستديماً يمنعه من العمل تعتبر احتمالات عودته للعمل منعدمة ومن ثم لا مبرر لاحتجاز التعويض
- ٥- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهينة : وتتعلق هذه الحالة برجل الدين المسيحي الذي يدخل في سلك الرهينة .

٦- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً: بشرط ألا يكون قد توافرت لديه شروط استحقاق أى معاش مع حق المؤمن عليه في الخيار بين تعويض الدفعة الواحدة أو استبداله بمعاش .

٧- وفاة المؤمن عليه: بشرط أن تكون الوفاة غير مؤدية لاستحقاق معاش أى عدم الوفاة خلال مدة الخدمة أو خلال سنة من انتهائها ، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش ، فإذا لم يوجد إلا مستحق واحد للمعاش أدبت إليه هذه المبالغ بالكامل ، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .

٨- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة : قررت محكمة النقض أن الغرض الذي استهدفه المشرع من قواعد صرف تعويض الدفعة الواحدة هو ألا يتسلمه المؤمن عليه كلما ترك الخدمة عند أحد أصحاب الأعمال قبل بلوغ سن الستين (سن الشيخوخة) مع قدرته على العمل، مكافأته فيبدها ويتعرض هو ومن يعولهم للحاجة والحرمان، لذا

حرص المشرع على نقل الالتزام بدفع المكافأة من عاتق أصحاب الأعمال إلى عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأوجب عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة إلا عند بلوغ سن الشيخوخة^(١). ويشترط لاستحقاق التعويض في هذه الحالة توافر شرطان هما :

الشرط الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأنه شرط لاستحقاق التعويض في جميع الحالات.

الشرط الثاني: بلوغ المؤمن عليه سن الستين ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش .

الحق الثاني : التعويض الإضافي

التعويض الإضافي ، هو مبلغ نقدي ، يصرف دفعة واحدة ، إلى صاحب المعاش أو إلى المستفيدين الذين يعينهم ، أو إلى ورثته الشرعيين إلى جانب المعاش ، في حالات العجز والوفاة ، لاعتبارات إنسانية قررها المشرع ، وأراد بها مساعدة المؤمن عليه وأسرته ، ومعالجة الآثار الناجمة عن الوفاة ، أو العجز ، ففي الحالات التي تنتهي فيها خدمة المؤمن عليه مبكراً ، بما يحول دون حصوله على معاش مناسب .

لذلك نجد أن التعويض الإضافي، يتناسب عكسياً مع سن العامل ، فيزداد بصغر سن المؤمن عليه ، حيث تقل مدة خدمته ، ويقل بالتالي مقدار المعاش الذي يستحقه ، وينقص بتقدم سن المؤمن عليه ، حيث تكون له مدة خدمة أطول .

(١) نقض مدني الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٧٧ق في ٢٧/٣/١٩٧٧، مجموعة أحكام النقض، ص ٧٨٦.

ونظمت أحكام التعويض الإضافي المادة (٣١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

حالات استحقاق التعويض الإضافي :

١ - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشاً .

٢ - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وقد قصد المشرع بذلك رعاية هذه الحالات ، إذ قد يبلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ، وتقع الوفاة نتيجة الإصابة ، أو يثبت العجز الكامل، بعد بلوغ المؤمن عليه هذه السن .

أحكام التعويض الإضافي :

يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي ، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين، لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة ، أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسري هذا الشرط ، في الحالات الآتية :

١ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام، والعاملون بالقطاع الخاص متى توافرت فيهم شروط الانتفاع من التأمينات الاجتماعية وكانوا يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات عمالية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات .

٢ - انتقال المؤمن عليهم من العاملين المشار إليهم أعلاه للعمل بالقطاع الخاص ، متى انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز

الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل .

* كيفية حساب مبلغ التعويض الإضافي :

يتم حساب مبلغ التعويض الإضافي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ويكون معادلاً لنسبة من الأجر السنوي ، وفقاً للجدول رقم (٦) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

ويقصد بالأجر السنوي هنا ، أجر تسوية المعاش ؛ مضروباً في اثني عشر ، وفي جميع الأحوال يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة ٥٠ % في الحالات الناتجة عن إصابة عمل .

هذا وقد قرر المشرع ، الانتقاص من مبلغ التعويض بنسبة ٥٠% في حالة العجز الجزئي ، كما قرر من جهة أخرى زيادة مبلغ التعويض الإضافي بنسبة ٥٠% في الحالات الناتجة عن إصابة العمل .

ويلاحظ أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز ، واستحق تعويضاً إضافياً، ثم عاد للخدمة ، وانتهت خدمته للمرة الثانية ، بسبب العجز ، خصم من التعويض الذي يستحق له عن العجز الأخير ، ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول^(١) .

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاة خدمة المؤمن عليه للوفاة ، ولم يوجد مستحقون للمعاش .
ويودي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي

(١) وفقاً للمادة (١١٧) من قانون التأمينات الاجتماعية .

المعاش ، فإذا لم يوجد سوي مستحق واحد أدي إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد اي مستحق صرف للورثة الشرعيين ،

الحق الثالث : منحة الوفاة

مراعاة لأسرة المتوفى، ونظراً لما يستلزم تسوية المعاش من تقديم مستندات وإتباع إجراءات قد تطول، مما يعرض أسرة المتوفى للحرج والعوز، إذا طالت بدون مورد تعول عليه بعد انقطاع المورد الذي تتعيش منه بوفاة المورث .

وحتى تستطيع أن تعيد ترتيب حياتها على أساس وضعها الجديد ، بعد وفاة عائلها ، فقد قرر المشرع ، بمقتضى المادة (٣٣) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين ، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر، أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال .

وتعطي الأولوية في استحقاق المنحة ، لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحد ، فيستحق للأرمل ، وفي حالة عدم وجوده ، تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم الشروط القانونية لاستحقاق المعاش .

وفي حالة ما إذا كان المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش ، أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة - من غير هذا الأرمل - تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأولاد .

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم ، تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما ، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعول من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب ، والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق ، أو متولي شؤنه ، مؤيدة بشهادة إدارية . وتستحق منحة الوفاة لمستحقي المعاش ، فإذا لم يوجد سوي مستحق واحد أديت إليه بالكامل .

الحق الرابع : مصاريف الجنازة

وفقاً لنص المادة (٣٢) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر ، تصرف للأرمل أو الأرملة ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ^(١) .

ويلاحظ أن حكم هذه المادة ، قاصر على حالة وفاة صاحب المعاش ، فلا يسري على المؤمن عليه إذا حدثت الوفاة أثناء الخدمة ، لأن المشرع اكتفى في هذا الصدد ، بما هو مقرر بموجب قوانين العمل ، فالمادة (١٠١) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ تنص على أنه : " إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف له ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل

(١) وفقاً للمادة (١٢٢) من قانون التأمينات .

أو لأرشد الأولاد ، ولمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات " وهو نفس الحكم المقرر بموجب المادة (١٠٣) من قانون العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ .

كذلك تنص المادة (١٢٣) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه : " إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها " .

الحق الخامس : مكافأة نهاية الخدمة

هذه المكافأة مقدرة للمؤمن عليه متى توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
ورد النص على هذه المكافأة في المادة (٣٦؛ ٣٧) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتضمنت هذه المواد أحكام استحقاق المكافأة، وعناصر تقديرها ، والحد الأدنى لها ، ونتناول هذه الأحكام - تباعاً - بشيء من التفصيل :

حالات استحقاق المكافأة :

وفقاً للمادة (٣٦) من قانون التأمينات الاجتماعية ، يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند (أولاً) من المادة (٢) من هذا القانون ، ويقصد بهم العاملون لدي الغير من الفئات التالية :

١. العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات .

٢. العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لهما .

٣. العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل ، ومن في حكم خدم المنازل ، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً .

ويستحق المؤمن عليه المكافأة ، متى انتهت خدمته ، وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش ، أو تعويض الدفعة الواحدة .

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها، لوفاة المؤمن عليه لمستحقي المعاش، أو لتعويض الدفعة الواحدة ، بحسب الأحوال ، وتوزع بينهم بنسب وقواعد توزيع المعاش .

وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد ، أدت إليه المكافأة بالكامل ، وإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش ، صرفت للورثة الشرعيين .

قواعد حساب المكافأة :

يقدر أجر حساب المكافأة بمتوسط الأجر الأساسي الذي أدت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ، ويراعى في تحديد المتوسط، قواعد وأحكام حساب متوسط أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسي .

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات مدة

الاشتراك في نظام المكافأة .

ويمول نظام المكافأة من المصادر الآتية :

١. حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١% من أجر الاشتراك شهرياً.

٢. حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهرياً .

وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه ، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق علي تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية .

وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب .

ويصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوفر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام استحقاق المعاش أو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة حسب الأحوال .

الفرع الثالث

الفئات المستحقة للمعاش وشروط الاستحقاق

وفقاً لنص المادة (٩٨) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأئصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

ويقصد بالمستحقين، الأرمل والأرملة ، والأبناء والبنات، والوالدان ، والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم ، في تاريخ وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش ، شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب .

أولاً : الفئات المستحقة للمعاش وشروط الاستحقاق :

حدد المشرع الأشخاص الذين يستحقون معاش بسبب وفاة المؤمن عليه .

ويلاحظ أن بعض هؤلاء الأشخاص ، يثير استحقاقهم للمعاش بعض التساؤلات .

فالأصل أن المستحق ، ينبغي أن تتوافر فيه شروط الاستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه ، ولكن لاعتبارات إنسانية نجد أن المشرع قرر استحقاق بعض الأشخاص ، الذين وإن لم تتوافر فيهم الشروط القانونية عند وفاة المؤمن عليه ، فإن هذه الشروط إن توافرت لهم في وقت لاحق ، فأقر المشرع استحقاقهم للمعاش، منذ ذلك الوقت، وإذا كان معاش

الوفاة، قصد منه التدخل ، لحماية من كان المؤمن عليه يعولهم أثناء حياته ، وأن المشرع المصري وإن كان قد أخذ بالإعالة القانونية ، كمعيار لتحديد بعض المستحقين (كالأرملة والأبناء والبنات)، نجده أيضاً يأخذ بمعيار الإعالة الفعلية (كالأخوة والأخوات)، بل أن هناك بعض الحالات التي لا يتطلب المشرع فيها حتى الإعالة الفعلية : كالوالدين والزوج العاجز عن الكسب)^(١) ، بل إن التوسع في تقرير معاش الوفاة، جعل المشرع المصري يذهب إلى منح الاستحقاق على مجرد الحاجة، كما هو الأمر بالنسبة للمطلقة .

ونتناول الفئات المستحقة للمعاش وشروط الاستحقاق على النحو التالي :

الفئة الأولى : الأرمل والأرملة

الأرملة هي من انتهت حياتها الزوجية بوفاة زوجها ، وكذلك الأرمل هو من انتهت حياته الزوجية بوفاة زوجته .

شروط استحقاق الأرملة هي نفس شروط استحقاق الزوج الأرمل :

وتتمثل شروط استحقاق المعاش بالنسبة لهذه الفئة وفقاً للمادة (٩٩) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ :

الشرط الأول : أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوجية ، لذلك ، فإن العقد العرفي، لا يصلح لإثبات الزواج، ومن ثم حصول الأرملة أو الأرمل للمعاش في نطاق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، وذلك لأن القانون لا يعتد

(١) راجع د. أحمد حسن البر عي : الوسيط في التشريعات الاجتماعية - الجزء السادس - التأمينات الاجتماعية - دار النهضة العربية ، ٢٠٠٩ ، ص ٩٠٣ وما بعدها .

إلا بالزواج الرسمي ، أما العقد العرفي فلا يرتب حقوقاً للزوجة قبل زوجها ، ولا يتصور أن يكون لها حق في المعاش ، في الوقت الذي لا يكون لها فيه حق في الميراث أو النفقة .

الشرط الثاني : أن يكون عقد الزواج أو التصديق عليه قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها أو صاحب أو صاحبة المعاش سن الشيخوخة ، والهدف من هذا الشرط منع التحايل على قانون التأمين الاجتماعي ، حتى لا يلجأ من تجاوز سن الشيخوخة ، إلى الزواج بقصد تمكينها من الحصول على المعاش ، لهذا فإن المشرع لم يترك المبدأ على إطلاقه ، بل قيده ببعض الاستثناءات التي يستفاد منها ، أن قصد التحايل على هذا الشرط غير قائم .

وتتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي :

الاستثناء الأول : الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الشيخوخة ، ثم عاد وعقد عليها بعد بلوغ هذه السن ، ويسري هذا الاستثناء على الأرملة .

الاستثناء الثاني : حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة فأكثر وقت الزواج ، بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة ، طلقها بعد بلوغه سن الشيخوخة ، وكانت لا تزال على قيد الحياة .

فالزوجة الأولى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، الذي تجاوز سن الشيخوخة ، والتي غالباً ما تكون قد شاركته رحلة الحياة ، أولى بالرعاية من تلك التي تزوجها بعد بلوغه سن الشيخوخة ، لذلك قرر المشرع ألا تشارك الزوجة الثانية الزوجة الأولى في المعاش .

الشرط الثالث : عدم زواج الأرملة بعد وفاة زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

وهذا الشرط يسري كذلك على الزوج الأرملة فإنه يشترط لاستفادته من معاش زوجته ، ألا يكون متزوجاً بأخرى بعد وفاة زوجته صاحبة المعاش أو المؤمن عليها .

الفئة الثانية : البنات والأخوات

وفقاً لنص المادة (١٠٠؛ ١٠١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ يشترط لاستحقاق الأخوات ، بالإضافة إلى شروط استحقاق البنات ، أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم بشهادة إدارية فالمشرع ساوى بين البنات والأخوات ، بحيث تعامل الأخت معاملة الإبنه من حيث شروط الاستحقاق .

ولكن خلافاً للإبنة ، اشترط المشرع بالنسبة للأخت ، تقديم شهادة إدارية بتوافر الإعالة .

ونتناول فيما يلي الشرط المشترك بين الابنة والأخت لاستحقاق المعاش، ثم بعدها نتناول الشرط الآخر المتطلب بالنسبة للأخت وغير متطلب بالنسبة للإبنة :

الشرط الأول : ألا تكون الابنة أو الأخت متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

ويرجع اشتراط هذا الشرط إلى أن المرأة إذا كانت بنت غير ملزمة قانوناً بأن تسد حاجاتها بنفسها ، فقبل الزواج يقع الالتزام بالإنفاق عليها على عاتق الأب، ثم ينتقل الالتزام بالإنفاق إلى عاتق الزوج بعد الزواج ، كذلك بالنسبة للأخت لو ثبت أن الأخ كان يعولها أثناء حياته قبل زواجها ، ينتقل الالتزام بالإنفاق إلى عاتق الزوج بعد الزواج ، لذلك قرر المشرع استحقاق الابنة والأخت للمعاش طالما أنهن لم يتزوجا .

وتعتبر الابنة أو الأخت غير متزوجة ، إذا كانت أرملة أو مطلقة، ولو كان طلاقها رجعيًا ، وكانت في فترة العدة ، ويكون استحقاقهما في هذه الحالة من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

الشرط الثاني : أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخت أثناء حياته :

اشترط المشرع هذا الشرط بالنسبة للأخت ولم يشترط بالنسبة لإبنه على أساس، أن الابنة تثبت الإعالة القانونية بالنسبة لها أثناء حياة الأب لأنه ملتزم بالإتفاق عليها قبل الزواج ، أما بالنسبة للأخت الأصل أن الأخ غير ملزم بالإتفاق عليها وبالتالي حتى يكون لها الحق في الاستفادة من معاشه بعد وفاته لا بد أن يثبت الإعالة الفعلية لها من قبل الأخ أثناء حياته ، وتثبت هذه الإعالة بشهادة إدارية موقعة من اثنين من الموظفين تتضمن الإقرار بأن هذه الأخت كان الأخ المؤمن عليه أو صاحب المعاش يعولها إعالة فعلية أثناء حياته .

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة الفعلية عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

الفئة الثالثة : الأبناء والإخوة

المشرع ساوى بين الأبناء والإخوة ، بحيث يعامل الأخ معاملة الابن من حيث شروط الاستحقاق كما ورد وفقاً لنص المادة (١٠٠؛ ١٠١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

ولكن خلافاً للأبناء، اشترط المشرع بالنسبة للإخوة بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء ، تقديم شهادة إدارية بتوافر إعالة الأخ المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأخيه أثناء حياته .

وتقدم الشهادة الإدارية موقعة من اثنين من الموظفين .

ونتناول فيما يلي الشروط المشتركة بين الأبناء والإخوة لاستحقاق المعاش ثم نعرض بعد ذلك لشروط ضرورة توافر الإعالة الفعلية المتطلب بالنسبة للإخوة وغير متطلب بالنسبة للأبناء ، وذلك على النحو التالي :

الشرط الأول : ألا يكون الابن أو الأخ قد بلغ سن الرشد (٢١ عاماً) عاقلاً ، ويستثنى من هذا الشرط الاستثناءات الآتية :

الاستثناء الأول : الابن أو الأخ العاجز عن الكسب ، بسبب عجزه ، يظل مستحقاً للمعاش أياً كان سنه ، حتى ولو كان أكثر من (٢١ عاماً) ، ويظل الانتفاع بالمعاش حتى ثبوت الشفاء أو حدوث الوفاة .

الاستثناء الثاني : الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ، بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاو مهنة .

الاستثناء الثالث : من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يلتحق بعمل ولم يزاو مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على المؤهلات الأقل .

وقد قصد المشرع من ذلك ، حماية الولد الذي يحصل على المؤهل ، خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ تخرجه ، حتى التحاقه بالعمل .

فعلاوة على ضرورة استمرار المعاش ، لأنه المصدر الذي يعول عليه في حياته ، فإن القول بغير ذلك ، قد يدفع الولد للتراخي في دراسته ،

خوفاً من قطع المعاش ، وبقائه بدون مورد ، حتى يبلغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق (٢٦ أو ٢٤ سنة بحسب الأحوال) (١) .

والأصل وجوب توافر شروط استحقاق المعاش عند وفاة المؤمن عليه، ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل ، تشجيعاً للأولاد على الدراسة فقرر منح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش والتحق بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ، ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس (٢) .

الشرط الثاني : أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم بشهادة إدارية .

هذا الشرط يلزم توافره بالنسبة للأخوة بالإضافة للشرط الأول المشار إليه سابقاً ، ولا ينطبق هذا الشرط بالنسبة للأبناء .

فخلافاً للأبناء ، اشترط المشرع بالنسبة للأخوة ، تقديم شهادة إدارية موقعة من اثنين من الموظفين تتضمن الإقرار بأن هذا الأخ كان يعيش في كنف أخيه المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وكان يعوله إعالة فعلية أثناء حياته بمعنى أنه كان ينفق عليه فيما يلزمه من مأكّل أو مسكن أو علاج .. وخلافه ، ذلك أن المعيار الذي بني عليه الاستحقاق بالنسبة للأبناء هو توافر الإعالة القانونية ، فالأب يقع على عاتقه التزام النفقة بالنسبة للأبناء ، ولكن المعول عليه في حالة الأخوة هو ضرورة توافر

(١) راجع د . أحمد حسن البر عي : المرجع السابق ، ص ٩٣٦ .

(٢) وفقاً لنص المادة (١٤٤ / ٤) من قانون التأمينات الاجتماعية .

الإعالة الفعلية فكان لابد من إثباتها ، وتتمثل في الشهادة الإدارية ، حتى يتسنى للهيئة المختصة ، أن تعود على كل من محرري الشهادة وغير المستحق ، بمقدار ما صرف دون وجه حق ، في حالة ما إذا تبين عدم صحة البيانات الواردة بالشهادة .

الفئة الرابعة : الوالدان

لم يشترط المشرع أية شروط لاستحقاق الأب والأم معاش عند وفاة المؤمن عليه ، وبذلك تستحق الأم للمعاش، حتى ولو كانت متزوجة من غير والد المتوفى ، وهي تستحق المعاش عند وفاة الابن ، حتى ولو لم يكن يعولها بالفعل ، بل حتى ولو كانت في عصمة رجل يلتزم بالإنفاق عليها .

الفرع الرابع

حالات وقف المعاش وقطعه وعودة الحق فيه

أولاً : حالات وقف المعاش :

وفقاً لنص المادة (١٠٣) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، يوقف صرف معاش المستحق في حالتين :

الحالة الأولى : الالتحاق بعمل

يوقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بأي عمل ، والحصول منه على دخل صافى يساوي قيمة المعاش ، أو يزيد عليه .

وفي حالة ما إذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق ، صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة .

ويقصد بالدخل الصافي ، مجموع ما يحصل عليه العامل ، مخصوماً منه حصته في اشتراكات التأمين والضرائب ، في تاريخ التحاقه بالعمل ، ثم في يناير من كل سنة .

ويرجع إيقاف صرف المعاش في هذه الحالة ، إلى أن السبب الرئيسي لتقدير المعاش المستحق ، هو إعالة المؤمن عليه له .

فإذا حصل المستحق للمعاش من عمله ، على دخل لا يقل عن قيمة المعاش ، لم يعد هناك مبرراً لحصوله عليه .

وقد راعى المشرع ، في تقريره لهذا الحكم ، عدة اعتبارات هي :-

الاعتبار الأول : أن يكون الدخل المؤدى إلى وقف المعاش هو الدخل الناشئ عن القيام بعمل ، دون أي مصدر آخر : كريع الممتلكات

الاعتبار الثاني : ألا يكون العمل سبباً في انخفاض دخل المستحق ، لذلك قرر المشرع ، أنه في حالة نقص هذا الدخل على المعاش المستحق ، يصرف إلى المستحق الفرق .

الاعتبار الثالث : حدد المشرع الدخل بالدخل الصافي الذي يحصل صاحب المعاش مخصوماً منه الضرائب واشتراك التأمينات الاجتماعية .

الحالة الثانية : مزاوله مهنة

يوقف المعاش - أيضاً - في حالة مزاوله المستحق للمعاش مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة .

ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاوله هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة .

فالمشرع وفقاً لنص المادة (١٠٣) فرق بين حالة ممارسة المستحق للمعاش لعمل يدر عليه دخلاً، وحالة من يزاول مهنة تجارية، أو غير تجارية .

ويبدو الفارق أولاً من حيث وقف المشرع للمعاش ، فور التحاق المستحق للمعاش بعمل يدر عليه دخلاً ، بينما لا يوقف المعاش - في حالة مزاوله مهنة تجارية أو غير تجارية - إلا بعد انقضاء فترة من الزمن ، تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة .

ولعل الحكمة من وراء ذلك ، أن المشرع قدر ، أن المستحق للمعاش الذي يزاول مهنة تجارية أو غير تجارية ، يضطر في أول الأمر

لإتفاق بعض الأموال في صورة مصروفات واستثمارات ، وقد يتطلب الأمر مرور فترة حتى يحصل المستحق على ما أنفقه من رأس المال ، ويدر المشروع عليه دخلاً .

وقد قدر المشرع أن هذه الفترة تبلغ خمس سنوات ، لم يقرر المشرع إيقاف المعاش ، إلا بعد فوات هذه المدة .

أما بالنسبة لمن يمارس عملاً ، فإنه يحصل على راتبه ، منذ الشهر الأول الذي يلتحق فيه بالعمل .

لكن المشرع أقام تفرقة أخرى مؤداها ، أنه اعتباراً من انقضاء السنوات الخمس ، يقف المعاش بالنسبة للمستحق للمعاش الذي يزاول مهنة تجارية أو غير تجارية ، وبغض النظر عن حقيقة دخله ، حتى ولو كان هذا الدخل أقل من قيمة المعاش ، ولا يؤدي له الفارق على غرار المستحق الذي يزاول عملاً .

وتبدو هذه التفرقة منطقية وعادلة ، وهي المقابل لاستمرار المستحق الذي زاول مهنة تجارية أو غير تجارية ، في الانتفاع بالمعاش ، طيلة خمس سنوات ، منذ بدء نشاطه (١) .

ثانياً : حالات قطع المعاش وعودة الحق فيه

نتناول كل حالة من حالات قطع المعاش ومعها متى يعود الحق في المعاش بعد قطعه بالنسبة لكل حالة على حدة ، وذلك على النحو التالي :

ورد النص على هذه الحالات في المادة (١٠٥) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وهذه الحالات أربعة هي : .

(١) راجع د . أحمد حسن البر عي : المرجع السابق ، ص ٩٤٧ وما بعدها .

الحالة الأولى : وفاة المستحق للمعاش :

يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه وفاة المستحق للمعاش .

فالمعاش لا يورث ، لذلك ينقطع المعاش متى زال سبب استحقاقه تماماً بالوفاة ، فالمعاش لا يورث بالنسبة للمستفيد بخلاف صاحب المعاش الأصلي فإذا كان الابن مستفيد من معاش أبيه ، أو البنت مستفيدة من معاش أبيها ، فعند وفاة أي منهما لا يورث لأبنائهما ، وهذه الحالة القطع يكون فيها نهائياً ولا يعود الحق في صرف المعاش بعد ذلك بأي حال من الأحوال .

الحالة الثانية : زواج الأرملة أو الأرمل أو الابنة أو الأخت :

الحكمة من قطع المعاش في هذه الحالة واضحة ، فاستحقاق المعاش بالنسبة لهذه الفئة ، سببه أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان ملتزماً بالإئفاق عليهم ، فإذا زال سبب الاستحقاق ، بأن انتقل الالتزام بالإئفاق إلى الزوج ، لم يعد هناك مبرراً للاستمرار في صرف المعاش ، وتستحق الأخت أو الابنة في هذه الحالة ، منحة الزواج ، وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، وهي منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة .

وبالنسبة لقطع المعاش بالنسبة للأرملة ، أثار انتقادات عدة ، منها القول بأنه يخشى من إقرار حكم قطع المعاش في حالة زواج الأرملة ، أن يلجأ الكثير منهن إلى الزواج العرفي ، خشية قطع المعاش ، ثم فشل الزواج الثاني ، وضياع الحق في المعاش ، إلا أن هذا الرأي لم يأخذ به وتم الاستناد إلى حجج قانونية لرفض هذا الرأي منها أن المشرع

الإسلامي والمنطق والقانون يحتم على الزوج الإتفاق على زوجته والأولاد ، وبالتالي لا يجوز أن يسمح لسيدة أن تتقاضى معاشاً عن زوجها الأول وهي متزوجة وفي عصمة رجل آخر .

كذلك فإن الرأي الأول يخل بالقانون ككل ، فالمبدأ في التأمينات أن من لا يعال لا يستحق معاشاً ، كما أن المعاش ليس ميراثاً وإنما هو نتيجة اشتراكات دفعت للصندوق لأداء معاشات محددة بأنصبة محددة محسوبة حساباً اكتواريّاً دقيقاً ، ومن بين الحسابات الموضوعية أنه إذا تزوجت الأرملة يوقف صرف معاشها (١) .

عودة الحق في المعاش :

١- عودة الحق في المعاش للابنة والأخت التي تترمل أو تطلق :

إذا طلقت أو ترملت ، الابنة أو الأخت ، منح كل منهم ما يستحق لها من معاش ، بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث (٢) .

ويلاحظ أن تطبيق هذا الحكم ، لا يثير صعوبة بالنسبة للابنة ، فهي تستحق المعاش ، دون حاجة إلى إثبات أن المتوفى كان يعولها بالفعل ، لأن الأب ملتزم بالإتفاق على بناته ، فيتوافر بالنسبة لهن شرط الإعالة القانونية ، على نحو ما سبق أن بيناه .

أما بالنسبة للأخت ، فالأمر مختلف لأن الأخت لا تستحق المعاش ، إلا بإثبات أن المتوفى كان يعولها بالفعل ، بموجب شهادة إدارية .

ولذلك فرغم عدم تطرق المشرع إلى هذا الموضوع ، فإن من المفهوم أن الشرط قائم ، فلو كانت الأخت في إعالة أخيها (المؤمن عليه

(١) راجع د . أحمد حسن البر عي : المرجع السابق ، ص ٩٤٩ وما بعدها .

(٢) وفقاً لنص المادة (١١٤) من قانون التأمينات الاجتماعية .

(عند وفاته ، فاستحققت المعاش ، ثم تزوجت ، ففقط عنها المعاش ، فلا بد من عودته مرة ثانية ، إذا طلقت أو تزلمت .

ولكن الصعوبة تثور ، في حالة ما إذا كانت الأخت متزوجة وقت وفاة المؤمن عليه (أخوها) فمعنى ذلك أنها - عند الوفاة - كانت في كنف زوجها ، يعولها إعالة قانونية ، ينتفي معها القول بأنها في حالة إعالة فعلية بالنسبة للمؤمن عليه ، فهل تستحق المعاش إذا طلقت أو تزلمت ؟

الإجابة بالنفي ، فهي لا تستحق معاشاً ، لأنها لم تكن في حالة إعالة فعلية من جانب أخيها المتوفى من جهة ، كما أنها لا تستحق وفقاً للقواعد العامة لأن عودة المعاش بعد قطعه يعني أنه يعود إلى شخص توافرت فيه من قبل شروط الاستحقاق ، وهذه الشروط لم تتوافر في الأخت المتزوجة عند وفاة أخيها المؤمن عليه ^(١) .

فإذا كانت الابنة أو الأخت ، لم تستحق معاشاً عند الوفاة ، فإنها تستحق معاشاً يقدر بما كان يستحق لها من معاش ، بفرض استحقاقه في تاريخ وفاة المؤمن عليه ، وذلك دون المساس بأنصبة باقي المستحقين .
وتاريخ عودة المعاش - في حالة وفاة الزوج - يكون منذ تاريخ الوفاة .

أما في حالة الطلاق ، فيكون استحقاق المعاش من تاريخ انقضاء عدة الطلاق ، لأن النفقة مستمرة خلالها ، وهي أساس عدم الاستحقاق في معاش المؤمن عليه .

ووفقاً لنص المادة (١٠٧) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨

(١) هذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها : " مع مراعاة توافر شروط استحقاق المعاش بالنسبة لكل منهم " .

لسنة ٢٠١٩ ، يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي في حالة طلاق أو ترميل البنت أو الأخت .

٢- عودة حق الأرملة التي تزوجت في المعاش :

يعود حق الأرملة في المعاش ، إذا طلقت أو ترملت ، ولم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها الأخير .

وهذا الحكم يبدو منطقياً ، في حالة كون الأرملة " بنت " المتوفى المؤمن عليه ، ولكنه يبدو غريباً ، إذا كانت الأرملة هي الزوجة السابقة للمتوفى .

وبيان ذلك ، أن الأرملة ، إذا ما تزوجت مرة ثانية ، فإن الزواج الثاني يقطع علاقتها نهائياً بالزواج ، فعلى أي أساس يعود إليها معاش الزوج الأول ؟

لقد كان من المنطقي ، أن يقرر المشرع عودة الحق إلى الأرملة في المعاش المقرر لأبيها المؤمن عليه المتوفى أو أخيها ، لأن الأب والأخ تظل علاقتهم بالابنة والأخت قائمة ، حتى ولو تزوجت ، أو طلقت ، أو ترملت ، ولكن القول بعودة الحق إليها في معاش الزوج الأول ، عند وفاة الزوج الثاني ، هو قول يناقض المنطق والاعتبارات القانونية ، خاصة أنه لو أنجبت الزوجة من الزوج الثاني ، فإن معنى استحقاقها للمعاش من الزوج الأول استقطاع جزء من دخل أولاد الزوج الأول للإتفاق على أولاد الزوج الثاني ^(١) .

(١) راجع د . حسام الأهواني : أصول قانون التأمين الاجتماعي - دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٨١ ، هامش ٢٦٨ ، ص ٢٠٨ .

لقد وضع المشرع شرطاً هاماً لاستحقاق الأرملة لمعاش الزوج الأول وهو ألا تكون مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

فلو كانت مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير ، حتى لو كان هذا المعاش أقل مما يحق لها اقتضاؤه من معاش الزوج الأول ، فإنها لا تستحق معاش عن الزوج الأول ، لأن شروط الاستحقاق لم تتوافر فيها ، ولا ينطبق بالنسبة لها نص المادة (١٠٤) التي تحدد قواعد عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش ، وذلك لأنها (الأرملة) لم يتوافر في جانبها استحقاق أكثر من معاش بل هي لا تستحق إلا معاش الزوج الثاني فقط .

الحالة الثالثة : بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد (الحادية والعشرين عاماً) :

الابن والأخ إذا كان مستحقاً لمعاش فإن هذا المعاش يقطع بمجرد بلوغ سن الرشد (الحادية والعشرين عاماً) .

ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

- ١ - العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
- ٢ - الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
- ٣ - الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس ، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل ، أي التاريخين أقرب .
- ٤ - إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر ، مع عدم

الإخلال بقواعد الجمع بين المعاشات .

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى ، منحة تساوي معاش سنة بعد أدنى مقداره خمسمائة جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة .

عودة الحق في المعاش :

٣ - عجز الابن أو الأخ على الكسب بعد وفاة المؤمن عليه :

ويلاحظ أن هذه الحالة ، تتضمن فرضين هما :

الفرض الأول : أن لا تتوافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأخ أو الابن وقت وفاة المؤمن عليه ، فلا يستحق معاشاً .

ولكنه قد يصاب بعجز عن الكسب في لحظة لاحقة لذلك ، فقرر المشرع له استثناءً ، الحق في المعاش .

الفرض الثاني : أن الأخ أو الابن يكون مستحقاً للمعاش عند وفاة المؤمن عليه ، ولكنه يبلغ سن الرشد أو السن المقررة قانوناً ، في حالة متابعته لدراسة ، فيقطع عنه المعاش ، ثم يصاب بعد ذلك بعجز ، فيعاد إليه حقه في المعاش .

وفي هذه الحالة - أيضاً - يمنح الأخ أو الابن معاشاً ، بافتراض استحقاقه ، في تاريخ وفاة المورث ، دون المساس بحقوق باقي المنتفعين ووفقاً للمادة (١٠٧) يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقيق حالة عجز الابن أو الأخ عن الكسب .

٤ - مواصلة الابن أو الأخ لتعليمه :

يمنح الابن أو الأخ ، الذي لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث ، والتحق بأحد مراحل التعليم التي لا

تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ، ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ، ما كان يستحق له من معاش ، بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور .

ويلاحظ بالنسبة إلى هذه الحالة ، أن المشرع يقرر إعادة توزيع معاش باقي المستحقين ، على أساس استحقاق الابن أو الأخ لمعاش ، وبعد قطع معاشه ، يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبه .

الحالة الرابعة : المجند الذي يقف أجره :

إذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين ^(١) .

ويشترط لتطبيق هذا الحكم ، أن يكون أجر المجند موقوفاً ، ويكون ذلك خلال فترة التجنيد الإجباري .

لذلك لا يسري هذا الحكم في فترة الاستبقاء أو الاستدعاء بالقوات المسلحة لأن جهة العمل تلتزم بصرف الأجر خلال هذه الفترات .

ويشترط - أيضاً - ألا يترتب على قطع المعاش ، رد قيمة المعاش المقطوع على باقي المستحقين .

أما لو كان المعاش قد رد على مستحق آخر ، فإنه لا يعاد للمجند

وأخيراً ، يشترط لعودة الحق في المعاش ، ألا يتعدى المجند سن

السادسة والعشرين عاماً .

(١) وفقاً لنص المادة (١١٦) من قانون التأمينات .

قواعد يجب مراعاتها في حالة وقف المعاش وقطعه

وفقاً للمادة (١٠٦) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ،

يجب مراعاة ما يلي :

١. في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد علي باقي المستحقين من الفئات الأخرى ، فإذا زاد نصيب المردود عليه علي أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقاً للحالة في تاريخ الرد ، فيتم رد الباقي علي الفئة التالية ، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

٢. في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب ، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون .

المطلب الثاني

التأمين ضد المرض

مما لا شك فيه أن أي تأمين اجتماعي لا يستحق هذا الوصف إلا إذا كان يؤمن المستفيدين منه ضد المرض، نظراً لما للمرض من تأثيراته المتعددة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية وعلى أحواله المادية والمعيشية خاصة في الوقت الحالي في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار لهذا حرص قانون التأمينات الاجتماعية المصري على أن يتضمن تأمين المستفيدين فيه ضد المرض، وإن كانت الحماية التي يقدمها لهم تبدو - بحق - متواضعة متى قورنت بالحماية التي منحها في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، لذلك ندعو مع بعض الفقه^(١) المشرع إلى زيادة الحماية التأمينية من المرض حتى تكون على المستوى الذي يليق بكرامة الإنسان، لأن الأمان الصحي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أعطى التأمين العلاج والدواء، وتأمين أحدهما لا يغني عن الآخر.

ولقد أصبحت الحاجة ماسة وضرورية خاصة في الوقت الحالي لتوفير التأمين الصحي الكامل خصوصاً بعد انتشار الأمراض وتنوعها وارتفاع أجور الأطباء وثمان الأدوية كنتيجة للارتفاع العام في الأسعار.

ولقد تناول المشرع تأمين المرض في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وذلك في المواد من

(٧٠ حتى ٨٤)، فبدأ في المادة (٧٠) ببيان مصادر تمويل هذا التأمين، ثم حدد في المواد من (٧١ ؛ ٧٢) الفئات التي تتمتع بهذه الحماية التأمينية، وتناول في المادة (٧٣) شروط الانتفاع بمزايا هذا التأمين، ثم في نهاية

(١) د. حسام الأهواني : مرجع سابق ، ص ٢٩٣ ، د. جلال محمد إبراهيم : مرجع سابق ، ص ٣٣٣.

الباب اعتباراً من المادة (٧٤ حتى ٨٤) الحقوق المالية للمريض وغيرها من القواعد التي تحكم هذا النوع من التأمين .

وفى ضوء ذلك ، سوف نقسم هذا المطلب إلى عدة فروع على النحو التالي :

الفرع الأول

مصادر تمويل تأمين المرض ونطاق تطبيقه

أولاً : مصادر تمويل تأمين المرض :

يتم تمويل التأمين ضد المرض وفقاً للمادة (٧٠) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، باشتراكات أصحاب العمل واشتراكات المؤمن عليهم ، على النحو التالي (١) :

١- حصة صاحب العمل :

وتقدر علي النحو التالي :

• ٣% من أجور المؤمن عليهم من فئات العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات ، وكذلك العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .

• ٣,٢٥% من أجور المؤمن عليهم من فئات العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل ، وكذلك من هم في حكم خدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعوله

(١) المادة (٧٢) من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

فعلاً .

٢- حصة المؤمن عليهم :

وتقدر علي النحو التالي :

- ١٪ من الأجور بالنسبة للعاملين .
 - ٤٪ من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من فئات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ، وكذلك العمالة غير المنتظمة .
 - ١٪ من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا التأمين .
- ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة ، وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلي ١٪ من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلي نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع ٠,٢٥٪ من أجور المؤمن عليهم .

٣- ريع استثمار أموال هذا التأمين .

ثانياً : نطاق تطبيق تأمين المرض^(١) :

يقصد بنطاق تطبيق التأمين ضد المرض ، الأشخاص الذين يسرى عليهم تأمين المرض ، حيث تطبق الأحكام الخاصة بتأمين المرض على المؤمن عليهم المشمولين بالحماية المقررة بموجب النظام العام للتأمينات

(١) د. أحمد حسن البرعى: مرجع سابق، ص ٤٨٤ وما بعدها.

الاجتماعية، أي الخاضعين للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وقد تناول المشرع تحديد هذه الفئات في المواد من (٧١ ؛ ٧٢) من قانون التأمينات الاجتماعية

على النحو التالي :

١- تسري أحكام تأمين المرض تدريجياً علي المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ، وذلك دون إخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

٢- تسري أحكام التأمين ضد المرض علي فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقاً للقواعد والأولويات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ، وذلك دون إخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

وبذلك تنطبق الأحكام الخاصة بتأمين المرض على كل من :

- العاملون في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات .
- العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافر شرطي السن والعلاقة المنتظمة.
- من هم في حكم خدم المنازل.
- أصحاب المعاشات: تناول المشرع هذه الفئة في المادة (٧٢) من هذا القانون ومد سريان أحكام العلاج والرعاية الطبية على هؤلاء، ولكن اشترط المشرع لذلك أن يتقدم صاحب المعاش بطلب للارتفاع بهذه الميزة التأمينية في تاريخ طلب صرف المعاش .

الفرع الثاني

شروط الانتفاع بتأمين المرض والحقوق التأمينية الناشئة عنه

أولاً: شروط الانتفاع بتأمين المرض^(١):

لا يكفي للاستفادة من أحكام التأمين ضد المرض، أن يكون المريض من الفئات التي حددناها سابقاً، بل يشترط أيضاً وفقاً للمادة (٧٣) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاع العامل المريض بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل علي نفقته .

وترجع الحكمة من اشتراط مدة معينة متصلة أو غير متصلة للانتفاع بتأمين المرض تكمن في حرمان من يلتحق بعمل يخضعه للتأمين الاجتماعي لمجرد الاستفادة فقط من مزايا تأمين المرض دون أن يكون هذا العمل هو مصدر رزقه الحقيقي وقت استحقاق هذه المزايا^(٢).

ويستثني من شرط مدة الاشتراك في التأمين الفئات التالية :

١- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات .

(١) د. أحمد حسن البرعى: مرجع سابق، ص ٤٨٧ وما بعدها، د. عبد الناصر العطار: مرجع سابق، ص ٧٦.

(٢) د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٢٣٥.

٢- العاملون بوحدة القطاع العام و قطاع الأعمال العام و غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام .

٣- أصحاب المعاشات .

وقف سريان تأمين المرض: يعنى إعفاء كل من المؤمن عليه وصاحب العمل من اشتراكات التأمين خلال مدة الوقف وبالتالي عدم الاستفادة من مزايا التأمين بأنواعها^(١).

ووفقاً للمادة (٧٤) من قانون التأمينات الاجتماعية يوقف سريان تأمين المرض خلال المدد الآتية:

- ١- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
- ٢- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
- ٣- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

ويفترض هذا النص أننا بصدد فئات خاضعة لتأمين المرض، ولكن يوقف سريان هذا التأمين عليهم خلال مدة معينة إذا توافرت حالة من الحالات الواردة بالنص.

ثانياً: الحقوق التأمينية الناشئة عن تأمين المرض:

تنقسم هذه الحقوق إلى ثلاثة أنواع على النحو التالي:

النوع الأول: خدمات العلاج والرعاية الطبية: وفقاً للمادة (٧٥) من هذا القانون، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو أن يثبت عجزه وللهيئة المختصة

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٩٦.

الحق في ملاحظة المريض حيثما يجرى علاجه.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والأخصائي بما في ذلك أخصائي الأسنان.

والرعاية الطبية بالمنزل عند الاقتضاء والعلاج والإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية بأنواعها والفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بأنواعها وصرف الأدوية مجاناً وتوفير الخدمات التأهيلية المختلفة.

ومن الملاحظ أن مدة العلاج والرعاية الطبية غير محددة، فالمؤمن عليه يستحق ذلك طوال فترة مرضه أياً كانت وذلك حتى يشفى أو أن يثبت عجزه أى يصبح العلاج غير مجد أو لا حاجة له^(١).

ويصرف الدواء أيضاً على الوصفة الطبية بعد اطلاع الصيدلي المسئول على بطاقة التأمين الصحي وتوقيع المنتفع بما يفيد استلامه الدواء.

ويدخل في إطار الرعاية الطبية والعلاج رعاية المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة ويشمل ذلك العلاج وصرف الأدوية وخلافه.

ويقرر وزير الصحة بقرار منه الرسوم التي يؤديها المنتفع بنظام تأمين المرض عند طلب الخدمة الطبية.

النوع الثاني: تعويض الأجر^(٢): تقرر هذا الحق بموجب المادة (٧٦) من قانون التأمينات الاجتماعية بالنص بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر،

(١) د. محمد لبيب شنب: دروس في قانون التأمين الاجتماعي، ط ١٩٧٦، القاهرة، ص ١١٦.

(٢) د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ٣٣٩، ٣٤٠.

بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل ٧٥% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً، تزداد بعدها إلى ٨٥% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرض المؤمن عليه أو حتى ثبوت عجزه الكامل أو حدوث الوفاة، بحيث لا تتجاوز (١٨٠ يوماً) في السنة الميلادية الواحدة .

واستثناءً من الأحكام المتقدمة: يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً .

وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة^(١)، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر سواء كانت صاحب العمل أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج^(٢).

وقررت المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالمؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، تستحق تعويضاً عن الأجر يعادل ٧٥% من الأجر المسدد عنه الاشتراكات، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة

(١) راجع قرار وزير الصحة رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ .

(٢) وفقاً للمادة (٧٨) من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام حسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر .

النوع الثالث: مصاريف الانتقال: وفقاً للمادة (٧٨) من قانون التأمينات الاجتماعية ، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .

وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً علي موافقة مجلس الإدارة .

وفي جميع الأحوال ، لا تسري أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال علي أصحاب المعاشات أو المستحقين .

المطلب الثالث

تأمين إصابات العمل

يقصد بتأمين إصابات العمل فرع التأمين الاجتماعي الذي يغطي الأخطار المهنية التي يتعرض لها العامل والتي تقع بسبب ممارسته لمهنته^(١).

ونظراً للتقدم التكنولوجي الهائل في الآونة الأخيرة، تزايدت حوادث العمل وأصبح العامل وهو الطرف الضعيف في علاقة العمل ضحيته الأولى لهذا كان المشرع حريصاً على مد يد العون له في هذه الحالات، ومن هنا سارع المشرع إلى معالجة المخاطر التي يتعرض لها العامل وبيان الحقوق التأمينية التي يستحقها العامل ضد هذه المخاطر وفي ضوء ذلك سوف نتناول تأمين إصابات العمل في ثلاثة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول : مصادر تمويل تأمين إصابات العمل ونطاق تطبيقه .

الفرع الثاني : مفهوم إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية .

الفرع الثالث : الحقوق التأمينية للعامل المصاب .

(١) د. صلاح محمد دياب: الوسيط في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص ٤٩٥.

الفرع الأول

مصادر تمويل تأمين إصابات العمل ونطاق تطبيقه

أولاً : مصادر التمويل

وفقاً للمادة (٤٦) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ ، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :

١- اشتراكات أصحاب الأعمال :

يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات الشهرية طبقاً للنسب الآتية :

١- ١ % من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ، يؤدي إلي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية .

٢- ٠,٥ % من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة ، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتي تصل إلي ١ % تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

٣- يخفض الاشتراك المقرر علي صاحب العمل في البند رقم (٢) بواقع النصف في حالة قيام صاحب العمل بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة ، وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وللهيئة الموافقة علي قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها بواقع النصف .

٢- ربع استثمار الاشتراكات المشار إليها :

ويلاحظ أن المشرع حمل أعباء تأمين إصابات العمل ، على عاتق أصحاب الأعمال وحدهم ، دون العمال .

كما أنه لم يوحد نسبة الاشتراكات التي يتعين أدائها ، بل جعل هذه النسبة متغيرة ، من قطاع إلى آخر ، بحسب نسبة احتمال وقوع المخاطر ، فنسبة الاشتراك تزداد في القطاع الخاص ، حيث يتزايد احتمال وقوع الخطر، خاصة في القطاع الصناعي ، وتقل في القطاع الحكومي ، الذي يبعد عن مجال الصناعة ، فتقل فيه الإصابة .

وقصر أداء الاشتراكات على صاحب العمل وحده ، تنبع من فكرة أن هذه الأخطار هي جزء من تكاليف الإنتاج ، لذلك يقع باطلاً كل اتفاق على تحميل العامل نصيب صاحب العمل أو جزء منه في اشتراكات التأمين^(١).

يعني أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم من الفئات التالية :

١. العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة .
٢. المتدرجون والتلاميذ الصناعيون .
٣. الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي .
٤. المكلفون بالخدمة العامة .
٥. الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

(١) نقض في ١٤ / ٣ / ١٩٧٩ ، المجموعة (٣٠) ص ٢٦٩٦ ، مدونة التشريع والقضاء في القوانين الخاصة ، عبد المنعم حسن المحامي ، ٣ - التأمينات الاجتماعية ، الباب الخامس ، إصابات العمل .

وذلك إذا كانوا لا يتقاضون أجراً .

ثانياً : نطاق تطبيق تأمين إصابات العمل

وفقاً للمادة (٤٥) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي المؤمن عليهم من الفئات التالية :

١. العاملون في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات .
٢. العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافر شرطي السن والعلاقة المنتظمة .
٣. من هم في حكم خدم المنازل .
٤. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً.

بالإضافة إلي الفئات التالية :

٥. لعاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة .
٦. المتدرجون والتلاميذ الصناعيون .
٧. الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي .
٨. المكلفون بالخدمة العامة .
٩. الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

الفرع الثاني

مفهوم إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

وفقاً للمادة (١) من قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، يقصد بإصابة العمل " الإصابة بأخذ الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي .

وطبقاً لهذه المادة فإن مفهوم إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية يشمل ما يلي :

- ١- إصابة العمل أي الإصابة في حادث يقع أثناء العمل أو بسببه .
- ٢- أمراض المهنة .
- ٣- حوادث الطريق .
- ٤- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل .

وهذا ما سوف نتناوله تباعاً في الأغصان التالية :

الفصل الأول

حادث العمل

مفهوم حادث العمل :

يتضح من المادة (١) أن المشرع لم يعرف المقصود بحادث العمل وإنما اقتصر على بيان أن الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه تعتبر إصابة عمل، وإزاء صمت المشرع عن بيان مفهوم حادث العمل فقد تولى الفقه والقضاء بيان مفهوم حادث العمل، أي متى يكون الحادث الذي إذا ما وقع في أثناء العمل أو بسببه، يعتبر هذا الحادث إصابة عمل يستحق المصاب التعويض وفقاً للقانون .

فالقضاء المصري ، في تعريفه لحادث العمل ، لا يخرج عن المبادئ العامة المقررة في تعريف هذا الحادث، فالفعل لابد وأن يكون مفاجئ، عنيف وأن يمس بجسم العامل وأن يكون ذا مصدر خارجي، والقضاء المصري يستقر في أحكامه على ذلك، حيث قضى بأن الإصابة تتميز بعناصر ثلاثة "أولهما وقوع ضرر جسماني على العامل والثاني عنصر المفاجأة والثالث أن يكون الضرر الجسماني بفعل سبب خارجي عن الجهاز العضوي للعامل"^(١).

كذلك وصفته محكمة النقض المصرية - في معرض - تعريفها لإصابة العمل بأنها " الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً"^(٢).

(١) حكم محكمة دمنهور الابتدائية في القضية رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٢ كلى بجلسة ١٧/٢/١٩٦٥، مبادئ القضاء في التأمينات الاجتماعية، رقم ١٦٦، ص ٤٢٤.

(٢) الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٤٧٠ ق في ٣١/١٠/١٩٨٢، موسوعة الهوارى، ج٦، قاعدة رقم ٢٦٦، وكذلك الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٤٩ ق في ١١/٢/١٩٨٥، موسوعة الهوارى، ج٦.

ولذلك يتضح من المبادئ المقررة في الفقه^(١) والقضاء بأن الحادث هو فعل فجائي عنيف متولد عن سبب خارجي، يؤدي إلى المساس بجسم العامل، ولكي يكتسب الحادث وصف حادث عمل لابد أن تتوافر علاقة سببية بين الحادث والعمل الذي يمارسه العامل المصاب.

الشروط الواجب توافرها في حادث العمل لاعتباره إصابة عمل :

يلزم للقول بوجود حادث عمل أن يقع حادث للمؤمن عليه ، وأن يتصل بالعمل .

أولاً : وقوع الحادث :

استقر الرأي في الفقه والقضاء على أن المقصود بالحادث هو الفعل المتميز بالحركة الفجائية، بسبب خارجي، الذي يحدث مساساً بجسم الإنسان، أو هو الفعل الذي يقع بغتة بفعل قوة خارجية ويمس بجسم العامل ويحدث به ضرراً^(٢) ، لما عرفه جانب من الفقه الفرنسي بأنه الحادث الذي يلحق بالعامل بفعل العمل أو بمناسبة العمل ، وهذا التعريف يتضمن عنصرين ، الأول : أن تكون إصابة العمل وقعت نتيجة لحادث ، والعنصر الثاني : أن تكون هناك رابطة تربط بين الحادث والعمل .

ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا الشروط الواجب توافرها للقول بتوافر وصف الحادث في فعل من الأفعال ، وهذه الشروط هي :

(١) د. محمد لبيب شنب: الاتجاهات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل والأمراض المهنية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، يناير ١٩٦٧، ص ١ وما بعدها، د. أحمد محمد الرفاعي: التأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية، ط ١٩٩٩، ص ١٣٨ وما بعدها.

(٢) راجع د. صلاح محمد دياب: الوسيط في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص ٤٩٧.

١- مساس الفعل بجسم الإنسان :

لا يعتبر الفعل حادثاً إلا إذا كان ينطوي على مساس بجسم الإنسان أو بحياته، فتأمين إصابة العمل لا يشمل بالحماية إلا الضرر الجسماني سواء كان بسيطاً أو جسيماً وضرر الوفاة، فلا يشمل الحماية ضد الضرر الأدبي بأنواعه، كما لا يشمل الضرر المادي مثل تلف الأموال وتمزق الملابس وكسر النظارة الطبية^(١).

والحكمة من اشتراط الضرر الجسماني تكمن في أن هذا النوع من الضرر يغطي معظم إصابات العمل من الناحية الواقعية ، كما أن تقدير الأضرار الناجمة عنها يمكن حسابها وتقديرها بسهولة .

ويكفي أن يكون من شأن الفعل المساس بجسم الإنسان وسلامته، فلا يشترط أن يحدث احتكاك مادي بهذا الجسم، والعبرة بالمساس بجسم الإنسان من الناحية الصحية بأنواعها الجسمانية والعصبية، أي لا يشترط أن يكون المساس عضوياً مسبباً لجروح، فقد يقع المساس بالخلايا والأنسجة التي تدخل في التركيب الداخلي للجسم أو بأداء وظائف الجسم^(٢).

ويكفي أن يمس الفعل بجسم العامل ولا يشترط أن يحصل احتكاك مادي بهذا الجسم كما يجب تفسير جسم الإنسان بالمعنى الواسع بحيث يشمل صحته بوجه عام ومن ثم تعد الاضطرابات النفسية والعصبية مساساً بجسم الإنسان وبالتالي تعد من قبيل الحوادث ولو لم تصطبح بإصابات عضوية أو جروح^(٣).

(١) نقض مدنى في ١٨/٤/١٩٨٢، موسوعة الهوارى، ج٥، رقم ٣٦٨، ص ٦١٩.

(٢) د. حسام الدين الأهوانى: أصول قانون التأمين الاجتماعى، مرجع سابق، ص ٢١٥.

(٣) راجع د. مصطفى الجمال ، د. حمدى عبد الرحمن : التأمينات الاجتماعية ، ط ١٩٧٤ ، ص ١٨٦.

٢- أن يقع الفعل بصورة مفاجأة أو مباغتة :

يشترط في الفعل أن يكون مباغتاً بمعنى أن يبدأ وينتهي في فترة وجيزة حيث يتحدد الوقت الذي يبدأ أو ينتهي فيه الفعل، أما إذا استغرق الفعل زمناً بحيث يفصل بين بدايته ونهايته وقتاً ممتداً، أو لم يمكن تحديد لحظة بدء وقوع الفعل ولحظة نهايته فإن الفعل لا يعتبر حادثاً.

وترجع أهمية عنصر المباغتة إلى أنه يميز بين حادث العمل والمرض المهني الذي يتسم ظهوره بالبطء والتدرج.

والمعول عليه بصدد توافر شرط الفجائية هو الفعل المكون للحادث ذاته، وليس الآثار التي تنجم عنه، فإذا كان الفعل المكون للحادث فجائي كالسقوط مثلاً، فإننا نكون بصدد حادث عمل حتى ولو كانت الآثار التي نجمت عن هذا السقوط، كمرض باطني أو كسر قد تراخت في الزمن فترة ما.

وإذا ما كنا بصدد فعل فجائي على النحو المتقدم فإن ما ينجم عن هذا الفعل من ضرر جسدي يعتبر إصابة عمل أياً كانت الصورة التي تمثل فيها أي سواء تمثل في صورة مرض أو في صورة إصابة .

ويعتبر من قبيل الحوادث المفاجئة الانفجار أو السقوط أو الحريق أو رؤية منظر مرعب يؤدي إلى الجنون أو الانهيار العصبي .

واشترط صفة المفاجأة كان محل نقد من جانب من الفقه تأسيساً على أنه يؤدي إلى حرمان المصاب من الحماية القانونية ، لأن صفة المفاجأة وإن كانت ملازمة لكثير من الوقائع المسببة لإصابة العمل ، إلا أن آثارها قد تتأخر في الظهور فترة من الزمن .

٣- أن يكون الفعل خارجياً :

والمقصود بذلك أن يكون الفعل خارجياً بالنسبة لجسم الإنسان، إذ

يجب أن يكون الضرر الذي أصاب العامل نجم عن فعل خارجي عن جسمه وليس عن سبب داخلي فيه كمرضه أو اعتلال صحته.

والأصل الخارجي في الحادث - قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً، فالوفاة نتيجة الخوف من رؤية الحريق يعتبر حادث عمل رغم عدم إصابة العامل باختناق^(١) ولكن الصعوبة تثور في الحالات التي ترجع فيها الإصابة إلى وجود أكثر من سبب منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي في جسم المصاب كما تثور الصعوبة أيضاً في الحالات التي يمكن فيها وقوع الفعل إما بفعل خارجي وإما بأسباب داخلية على حد سواء، مثال ذلك الفتق فقد تحدث الإصابة به بفعل تأثير خارجي وهو بذل جهد مرهق، وقد يحدث بسبب استعداد شخصي طبيعي في جسم المصاب .

وقضت محكمة النقض المصرية بأن انتحار العامل لا يعتبر حادث عمل ، لأنه لم يقع بفعل قوة خارجية لا دخل لإرادته فيه ، لأنه لم يثبت في الأوراق أن هذه الإصابة كانت بسبب خارجي عن الجسم ذاته .

وقد تعرض اشتراط الأصل الخارجي للإصابة للنقد من جانب الفقه ، لأن هذا الشرط يكتنفه الغموض ويحيط به الإبهام ، ولهذا اعتبرت محكمة النقد الفرنسية الفتق والتمزق العضلي الذي يحدث أثناء العمل إصابة عمل بناءً على حركات ومجهودات كاذبة ومصطنعة من جانب المضرور .

الخلاصة : إذا لم يتوافر للحادث الصفات المذكورة فلا يمكن اعتباره حادث عمل ، حيث لا يكفي الاعتبار الإصابة إصابة عمل حدوثها أثناء العمل فقط بل لابد أن تتوافر لها الشروط التي بينها .

ولذلك رفض القضاء اعتبار الإصابة بجلطة في القلب إصابة عمل

(١) د . سعيد عبد السلام : قانون التأمين الاجتماعي طبقاً لأحدث التعديلات ، مرجع سابق ، ص ٣٢٩

لأن واقع الدعوى لا يكشف عن إرهاب المتوفى من العمل يتسم بالمباغطة ، كما رفض القضاء اعتبار الهبوط في القلب إصابة عمل لعدم توافر مقومات الحادث، كذلك لا يعد الانفصال الشبكي من إصابات العمل وكذلك المرض النفسي .

ثانياً: الصفة المهنية للحادث:

لا يكفي أن يتوافر للحادث الشروط السابقة، بل لابد لاعتباره إصابة عمل، لابد أن يكون الحادث قد وقع أثناء العمل أو بسببه، أى أن تقوم علاقة السببية بين الحادث والعمل، بحيث إذا انعدمت السببية بين العمل والإصابة فيكون الحادث غير منطبق عليه أحكام إصابات العمل^(١).

ويشترط للقول بتوافر علاقة السببية أن يقع الحادث في الزمن المقرر للعمل أو في المكان المخصص له ، أو في المكان الذي يعتبر امتداد للعمل بحسب اللزوم .

ولقد أرسى القضاء كافة المبادئ المتعلقة بشرط الصلة بين الحادث والعمل لاعتبار الحادث حادث عمل، وفي ضوءه يكون الحادث حادث عمل في إحدى حالتين، إما أن يقع أثناء العمل، وإما أن يقع بسبب العمل .

ونتناول كل حالة على حدة فيما يلي :

الحالة الأولى: وقوع الحادث أثناء العمل:

قضت محكمة النقض بأن الحادث يعتبر واقعاً أثناء العمل إذا وقع

في :

(١) حكم محكمة القاهرة الابتدائية، الدائرة ٤٧ عمال كلى في القضية رقم ١١٦٥ لسنة ١٩٦٣، جلسة ١٩٦٣/١/٢٨، مبادئ القضاء في التأمينات الاجتماعية، رقم ١٦٧، ص ٤٢٧ .

- ١- الساعات المحددة للعمل أثناء تأدية العامل له.
- ٢- إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل وأثناء قيام العامل بتسليم أدواته.
- ٣- إذا وقع قبل البدء في العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله.
- ٤- إذا وقع في غير ساعات العمل ولكن كان العامل يقوم بعمله لمصلحة صاحب العمل.

ونتناول كل صورة من هذه الصور كما يلي :

- ١- تعتبر الإصابة واقعة أثناء العمل متى وقعت في أوقات العمل المخصصة للعامل وفي مكان العمل، ويعتبر العامل في حالة تأدية لعمله أي أثناء العمل طالما كانت تحت تصرف صاحب العمل في مكان العمل وزمانه، حيث يكون خاضعاً لسلطة وإشراف صاحب العمل .

ولهذا قضت محكمة النقض المصرية باعتبار وفاة العامل نتيجة صعقه بتيار كهربائي أثناء العمل حدث عمل ، كما قضت باعتبار إصابة العامل بكسر أسفل عظمة القصبة للساق اليسري أثناء العمل حادث عمل يستوجب التعويض .

ولا يشترط أن يقع الحادث في ساعات العمل بل قد يقع الحادث في حالة ما إذا أصيب العامل داخل مكان العمل وفي الساعات المحددة له ولكن في أثناء فترة الراحة ويذهب الفقه والقضاء على اعتبار الإصابة إصابة عمل إذا أصيب العامل داخل مكان العمل حتى ولو كان لا يعمل، فأوقات الراحة طالما قضيت في داخل مكان العمل تعتبر في حكم أثناء العمل .

ولهذا قضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار الإصابة التي تلحق بالعامل في وقت الراحة لتناول الطعام أو الشراب إصابة عمل .

٢- إذا وقع الحادث عقب انتهاء ساعات العمل وأثناء قيام العامل بتسليم أدواته أو وقع قبل البدء في العمل في الوقت الذي كان يتسلم فيه عمله فقد استقر القضاء على امتداد وقت العمل إلى اللحظات التي تسبق بدء العمل والتي يكون العامل خلالها في حالة استعداد لتسلم العمل فالفترة التمهيدية اللازمة للاستعداد لبدء العمل تدخل في مفهوم ساعات العمل، والإصابة التي تقع خلالها تكون إصابة عمل .

ويدخل كذلك في ساعات العمل وأثناء العمل التأخر بعض الوقت بعد انتهاء مواعيد العمل لارتداء العامل ملابسه أو تسليم أدوات العمل أو قبض أجره، فيجب أن يكون البقاء في العمل بعد انتهاء مواعيده مبرراً بحيث يكون لصيقاً بعملية إنهاء العمل^(١).

ولهذا قضت محكمة النفوس الفرنسية بأن العامل يكون في مكان العمل إذا كان في ملحقات المشروع أو في حجرات تغيير الملابس أو التنظيف .

كما قضت باعتبار وفاة العامل في جراج السيارات الذي أعده صاحب العمل خارج محيط الشركة يعد إصابة عمل .

٣- إذا وقع الحادث في غير الساعات المحددة للعمل، ولكن كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل، فإن الحادث يعتبر إصابة عمل^(٢).

وذلك بغض النظر عن قيام رابطة سببية بين الحادث وبين العمل لأن المشرع افترض قيام هذه الرابطة متى وقع الحادث أثناء العمل فلا

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٢٢.

(٢) نقض مدني في ١٢/٢٨/١٩٨١، موسوعة الهوارى، ج٥، القاهرة ٣٧٣، ص ٦٢٦.

يلزم إثباتها ولا يجوز نفيها.

فالعامل إذا كان يقوم بمهمة أو بعمل خارج وقت ومكان العمل فإن العامل يتمتع بالحماية من إصابة العمل إذا وقع الحادث أثناء قيامه بالمهام المكلف بها وأثناء التنقلات اللازمة لأداء هذا العمل .

أما الحادث التي يقع للعامل أثناء ممارسة مظاهر الحياة العادية في البلد الذي أوفد إليه مثلاً فلا تعتبر الإصابة خلالها إصابة عمل لأنه يجب التفرقة بين وقت أداء العمل، ووقت قضاء الحياة العادية، ففي الأولى يكون العامل في تبعية صاحب العمل ومن ثم تعتبر الإصابة إصابة عمل، أما في الثانية فلا يخضع العامل لتبعية صاحب العمل ولا يستفيد من الحماية من إصابة العمل، مثل الحادث الذي يقع داخل الفندق حيث يقع الحادث في لحظة توقف العمل وليس في أثناءه .

الحالة الثانية: وقوع الحادث بسبب العمل:

لا يقتصر تأمين إصابات العمل على الإصابات التي تقع أثناء العمل بل يمتد إلى تلك التي تقع بسبب العمل.

ويقصد بالحوادث التي تقع بسبب العمل ما يقع للعامل خارج مكان العمل وزمانه من حوادث تربطها بالعمل علاقة سببية^(١).

ووفقاً للاتجاه الراجح في الفقه والقضاء تعتبر الإصابة قد وقعت بسبب العمل إذ ثبت أن الحادث الذي أدى إلى الإصابة ما كان ليقع لولا ارتباط العامل بالعمل، وبناءً على ذلك لابد لاعتبار الحادث الذي يقع خارج مكان العمل وزمانه حادث عمل من إثبات علاقة السببية بين الحادث والعمل، وفي حالة تعدد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث فإنه يكفي أن يكون العمل أحد هذه الأسباب بشرط أن يكون العمل سبباً كافياً وليس

(١) د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٣٣٨.

بشرط أن يكون السبب الوحيد^(١).

فالقضاء المصري يذهب إلى "أن السببية بين العمل والإصابة ليست قاصرة على السببية المباشرة، بل تشمل كل حادث ترتب عليه إصابة العامل بحيث يمكن القول بأنه لولا العمل لما كان الحادث ولما وقعت الإصابة"^(٢) فوقوع الحادث بسبب خلافاً نقابية بين العمال يعد من قبيل إصابة العمل وكذلك الأمر بالنسبة لحادث الاعتداء من قبل أحد العاملين على رئيسية بسبب قرار تأديبي، فمثل هذه الحوادث تعد إصابة عمل حتى ولو وقعت خارج مكان العمل، لأنها ما كانت لتقع إلا بسبب العمل^(٣)، أما إذا وقع الحادث خارج دائرة العمل لأسباب شخصية أو عائلية فلا يعتبر إصابة عمل .

فالخلافاً الشخصية التي تقع خارج العمل والحوادث التي تقع بمناسبة العمل لا بسببه لا تعتبر إصابة عمل، مثال ذلك العامل الذي يرسل في مهمة للخارج، خارج البلد الذي يعمل به ولكنه ينتهز فرصة وجوده بالخارج ويشتبك في بعض الألعاب هناك وتحدث له إصابة فإنها لا تعد إصابة عمل لعدم وجود علاقة سببية بين العمل والحادث .

وإذا اقتصر دور العمل على مجرد تسهيل وقوع الحادث ، فإنه لا يعد حادث عمل .

الخلاصة: أنه إذا وقع الحادث أثناء العمل أو بسببه على التحديد السابق، فإنه يعتبر حادث عمل وبالتالي يخضع لأحكام تأمين إصابات العمل

(١) د. مصطفى الجمال: مرجع سابق، ص ٢٠٧.

(٢) حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الثالثة المدنية، الحكم رقم ٢٣٩٦ لسنة ٧٧ق، جلسة ٢٧/١٢/١٩٦٠، موسوعة الفكهاني، ج٢، ص ٢٤٦.

(٣) راجع د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٢٥، د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ٢١٥.

ويستحق العامل التعويض .

الفصل الثاني

أمراض المهنة

لا تقتصر الحماية التأمينية ضد إصابات العمل على حوادث العمل، بل تمتد أيضاً إلى الأمراض المهنية، وهى الأمراض التي تنتج من ظروف العمل التي يؤدي فيها العامل عمله في مهن معينة ، مثال ذلك إصابة العامل بمرض رئوي نتيجة لتنفس الغبار الناجم عن عمله في صناعة التعدين أو ما شابه ذلك. ووفقاً لنص المادة (١) من قانون التأمينات الاجتماعية ، فإنه تعتبر إصابة عمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون .

وبذلك يتضح أن المشرع المصري لم يلجأ إلى وضع تعريف للمرض المهني، فقد حرص على تفادي الصعوبات التي واجهت كل من حاول وضع تعريف جامع مانع للمرض المهني، ولهذا اختار المشرع طريقة الجداول عن طريق وضع قائمة للأمراض التي تعتبر من قبيل الأمراض المهنية وذلك بهدف التيسير على العامل، حيث أن مجرد ورود المرض في الجدول من شأنه أن يقيم قرينة قانونية قاطعة على وجود علاقة سببية بين المرض والعمل الذي يسبب حدوثه، ومع هذا فإن العيب الرئيسي لطريق تحديد المرض المهني عن طريق الجداول هو أنه إذا أظهر مرض يتصل بعلاقة سببية مع العمل ولكنه لم يرد في الجدول فإنه لا يعتبر من قبيل المرض المهني^(١).

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٦٠.

والأمراض المهنية الموضحة بالجدول قد وردت على سبيل الحصر، بحيث لا يجوز إضافة أي مرض آخر عن طريق القياس لمجرد كونه يرتبط بعلاقة سببية مع العمل، فوزير التضامن الاجتماعي هو وحده الذي يملك إضافة أمراض أخرى إلى الجدول .

الشروط الواجب توافرها في المرض المهني :

حتى يستفيد العامل من الحماية المقررة لإصابات العمل، يشترط أن يكون مريضاً بمرض مهني ويكون المرض كذلك إذا توافرت له الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون المرض مدوناً بالجدول المرافق للقانون :

يشترط لاعتبار المرض المصاب به العامل مرضاً مهنيّاً أن يكون المرض وارداً بالجدول الملحق بالقانون، فقد نصت المادة (١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أن المقصود بإصابة العمل: "الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق" والمسمى بجدول أمراض المهنة، فقد قسم المشرع المصري الأمراض المهنية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلي مجموعتين .

المجموعة الأولى : تضم الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض لعوامل ناتجة

عن النشاط المهني

وتنقسم هذه المجموعة إلي ثلاثة فئات تشمل :

١. الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض لعوامل كيميائية وتضم

(٣٤) مرضاً علي سبيل الحصر ، ومنها علي سبيل المثال

(التسمم بالرصاص أو مركباته أو مضاعفاته ؛ والتسمم بالكبريت

(

٢. الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض لعوامل فيزيائية وتضم (٦)
أمراض وردت علي سبيل الحصر . ومنها

(الصمم المهني ؛ والأمراض التي تنشأ عن التعرض لدرجات
الحرارة أو البرودة الشديدة)

٣. الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض لعوامل حيوية وتضم (٨)
أمراض علي سبيل الحصر ، ومنها

(الجمرة الخبيثة والدرن والالتهاب الكبدي الفيروسي نوع بي أوسي)

المجموعة الثانية : تضم الأمراض المهنية تبعاً لوظائف وأجهزة الجسم

وتنقسم هذه المجموعة إلي خمسة فئات تشمل :

١. الأمراض المهنية في الجهاز التنفسي وتضم (٤) أمراض علي سبيل الحصر ،
ومنها علي سبيل المثال (أمراض الغبار الرئوي ؛ أمراض الجهاز التنفسي
الناتجة عن التعرض لغبار القطن والكتان)

٢. الأمراض المهنية في الجلد والأغشية المخاطية وتضم (٣) أمراض علي سبيل
الحصر ، ومنها (البهاق المهني والالتهابات الفطرية بالجلد)

٣. الأمراض المهنية التي تنشأ عن الاعتلالات العظمية الناتجة عن التعرض
المهني وتضم (٥) أمراض علي سبيل الحصر ، ومنها علي سبيل المثال (أمراض
الركبة وأمراض الكتف وأمراض اليد أو الساعد)

٤. الأمراض المهنية التي تنشأ عن الاضطرابات النفسية السلوكية الناتجة عن
التعرض المهني وتضم (١) مرض محدد علي سبيل الحصر ، وتشمل (الاعتلال
النفسي ما بعد التعرض لحادث جسيم)

٥. أمراض مهنية أخرى وتضم (٤) أمراض علي سبيل الحصر ، ومنها

(دوالي الساقين والتهابات وتقرحات العين المزمنة والفتق الإربي)

فإذا أثبت العامل أن المرض المصاب به وارداً ضمن الجدول رقم (١) الملحق بالقانون مع توافر بقية الشروط الأخرى اعتبرت الإصابة مرضاً مهنيّاً، ويحصل على التعويض، ويتم إثبات إصابته بالمرض عن طريق تقديم الشهادات الطبية الدالة على ذلك^(١).

الشرط الثاني: أن يكون العامل ممارساً لأحد الأعمال أو المهن المسببة لهذا المرض :

حدد المشرع في الجدول رقم (١) سالف الذكر المهن أو الأعمال المسببة لهذا المرض، ولذلك يشترط أن يكون العامل مزاوياً للمهنة المقابلة لهذا المرض حتى يمكن اعتباره مرضاً مهنيّاً، مثال ذلك مرض التسمم بالكبريت أو مضاعفاته أو مركباته لا يعتبر مرضاً مهنيّاً إلا للعمال الذين يستدعي عملهم استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرته أو غبار أكسيد الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وعلى هذا فإن من يصاب بالتسمم بالكبريت دون أن يتصل عمله به، فإن مرضه لا يعد مرضاً مهنيّاً^(٢).

وإذا كان المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأمراض المهنية، فإن وفقاً للرأى الراجح في الفقه^(٣) فإن تحديد الأعمال أو المهن التي تتسبب عنها هذه الأمراض قد جاء على سبيل المثال، وهذا مستفاد من عبارات الجدول نفسها، فالمشرع استعمل عبارة كل عمل يستدعي، أو عبارة أى عمل ثم يحدد بعد ذلك عدة أنواع للأعمال ، ويقع على العامل عبء إثبات أنه يقوم بعمل يستدعي استعمال أو تداول مادة من المواد

(١) د. أحمد محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص ١٢٢.

(٢) د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٣٦٠.

(٣) د. أحمد محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص ١٢٩.

التي تسبب المرض المهني .

الشرط الثالث: ظهور أعراض المرض المهني أثناء الخدمة أو خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه :

تنص المادة (٦٥) من قانون التأمينات الاجتماعية على أن "تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل أم كان يعمل في صناعة ولا ينشأ عنها هذا المرض" وبناءً على ذلك إذا ظهرت أعراض المرض المهني خلال فترة العمل في المهنة التي ينشأ عنها هذا المرض فإن هذا المرض يغطيه تأمين إصابات العمل، أما إذا ظهرت هذه الأعراض بعد اعتزال العامل للعمل في المهنة التي يتسبب عنها المرض، فإن الهيئة المختصة تشترط أن تظهر هذه الأعراض في خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة العامل سواء كان بلا عمل بعد انتهاء خدمته أو التحقق بعمل آخر بعد انتهاء الخدمة وكان هذا العمل الذي التحق به لا ينشأ عنه هذا المرض، أما إذا ظهرت أعراض المرض بعد مرور سنة من ترك العامل للعمل فلا يشمل تأمين إصابات العمل، ولا يستحق المؤمن عليه التعويض في هذه الحالة.

الخلاصة: أنه إذا توافر في المرض المهني الشروط الثلاثة بأن كان وارداً بالجدول وكان العامل مزاوياً أو يعمل عملاً من الأعمال المدرجة بالجدول قرين أو مقابل المرض، وظهرت أعراض المرض أثناء الخدمة أو بعدها بسنة ميلادية من انتهاء خدمة المؤمن عليه، افترضت علاقة السببية بين العمل والمرض، واعتبر مرضاً مهنيّاً واستحق المؤمن عليه التعويض .

الفصل الثالث

حادث الطريق

نصت المادة (١) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أنه "ويعتبر في حكم ذلك (إصابة العمل) كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي"، ووفقاً لهذا النص يجب توافر شرطين لاعتبار حادث الطريق إصابة عمل بشمله تأمين إصابات العمل .

الشرط الأول: وقوع الحادث في طريق الذهاب إلى العمل أو العودة منه :

مفهوم حادث الطريق :

يقصد بطريق العمل الطريق الذي اعتاد العامل المؤمن عليه أن يسلكه من مسكنه إلى محل عمله ومن محل عمله إلى مسكنه، ويدخل في ذلك الطريق من محل العمل إلى المكان الذي يتناول فيه العامل طعامه وكذلك الطريق من مكان تناول الطعام إلى محل العمل.

فإذا وقع للعامل حادث في الطريق على النحو المذكور سلفاً سيكون إصابة عمل تدخل في نطاق تأمين إصابة العمل، أما ما يقع للعامل من حوادث في منزله قبل مغادرته إلى العمل فهي ليست حوادث عمل ولا تشملها الحماية التأمينية ضد إصابات العمل^(١).

تحديد الجهة المقابلة لمكان العمل في القانون المصري :

ولتحديد محل الحماية القانونية يجب أن نحدد نقطة بداية الطريق ونقطة نهايته، ولكن الحماية لا تكون إلا إذا كان الطريق بين النقطتين

(١) د. صلاح محمد دياب: مرجع سابق، ص ٥٠٣.

طريقاً طبيعياً، ويجب أخيراً أن يكون الحادث الذي وقع في الطريق قد وقع في الوقت العادي للطريق^(١) ونلاحظ أن القانون المصري لم يحدد إلا نقطة واحدة للطريق وهي الذهاب أو العودة لمباشرة العمل، فلم يحدد الجهة المقابلة لمكان العمل.

وهنا يثور التساؤل عما إذا كان المشرع قد اعتد فقط بفكرة الزمان وليس المكان، أم أنه من الضروري تحديد الجهة المقابلة للعمل.

ذهب اتجاه حديث في الفقه المصري إلى ضرورة التحديد المسبق للجهة المقابلة لمكان العمل، ويرى أن تلك الجهة تتحدد بموطن العامل وفقاً لمفهومه الواقعي، فالمكان الذي يصلح لأن يكون مكاناً لبداية ونهاية طريق العمل يجب بطبيعته أن يكون مكان إقامة واستقرار للعامل، وهذا لا يصدق أساساً إلا على الموطن^(٢) ويستند هذا الرأي إلى أن القانون يحمي العامل خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، والمرء لا يكون قد عاد إلا إذا انتهى به المطاف إلى مكان يتحقق فيه كافة ما تثيره كلمة العودة في الذهن من معاني الاستقرار والراحة، وهو ما لا يتحقق إلا في منزل العامل أو مكان إقامته دون غيره من الأماكن، فالشخص الذي يغادر مكان عمله ليقصد أي مكان آخر بخلاف محل إقامته، كالمسرح والسينما، يكون في حالة ترحال إذ يظل على الطريق ولا يتحقق معنى العودة إلا بعودة الشخص إلى محل إقامته، والعودة بخصوص طريق العمل تكون إلى المكان الذي يبدأ منه العامل رحلته وهذا المكان هو محل إقامته، ويكون هذا المكان أيضاً هو نقطة البداية في رحلة الذهاب إلى العمل.

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٤٣.

(٢) د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، رقم (١٣٧)، ص ١٨٢.

التحديد المكاني للطريق الطبيعي :

يعتبر الحادث الذي يقع للعامل على طريق العمل فيما بين نقطتي الذهاب للعمل والعودة منه، فإنه يعتبر حادث طريق، ويستحق العامل التعويض بوصف الحادث إصابة عمل، ولكن يجب أن يكون ذلك على طريق العمل.

ومعنى ذلك أن الحادث الذي يقع للعامل من مكان ما غير طريق العمل لا يعتبر حادث عمل، فإذا وقع الحادث داخل مسكن العامل حتى ولو كان يقوم بالاستعدادات اللازمة للخروج للعمل مثل ارتداء الملابس حتى ولو كانت ملابس العمل، فلا يعد حادث طريق.

ولكن يعتبر الحادث حادث طريق منذ اللحظة التي يغادر فيها العامل باب شقته متجهاً للعمل، فلا يشترط أن يغادر العمارة التي يسكن فيها وينزل للطريق العام فحادث العمل يبدأ من مغادرة الشقة، فالحادث الذي يقع في المصعد يعتبر حادث طريق^(١) ولكن المغادرة يجب أن تكون بقصد الذهاب إلى العمل وليس للقيام بعمل تحضيرى أو تمهيدى للطريق ثم العودة إلى المنزل للخروج بعد ذلك للعمل.

وينتهى الطريق بوصول العامل إلى مكان العمل، فإذا ما وقع له حادث داخل مكان العمل لا يعتبر حادث طريق، بل قد يكون حادث عمل بسبب العمل أو أثناءه إذا ما توافرت شروطه.

وينتهى طريق العمل بعودة العامل إلى باب شقته أو باب منزله الخاص الذي يقيم فيه لكن كل ذلك مشروط بأن يكون الحادث قد وقع على الطريق الطبيعي، وهذا الطريق الطبيعي قد يكون طريقاً واحداً ولا يوجد

(١) د . محمد لبيب شنب : مرجع سابق ، ص ٦٧٨ ، د . جلال محمد إبراهيم : مرجع سابق ، ص ١٩٥ .

سواء للذهاب والعودة وقد يتعدد هذا الطريق.

فإذا كان الطريق الطبيعي طريقاً واحداً ولا يوجد سواه فلا مشكلة في الأمر، أما في حالة تعدد الطرق فهنا تنثور مشكلة تحديد أي منها يعتبر الطريق الطبيعي، فمن المسلم به أنه لا يشترط أن يسلك العامل نفس الطريق أي الطريق المؤلف دائماً فله حق تغيير الطريق، لذلك فإن أغلب الفقه يذهب إلى أن المعيار الذي يجب أن يعول عليه في تحديد الطريق الطبيعي هو المعيار الموضوعي بحيث يمكن القول أن الطريق الطبيعي هو الطريق المؤلف الذي يجب على الإنسان العادي أن يسلكه بين مكانين أو أكثر بالنسبة للقوانين التي تأخذ بالمعيار المكاني، أو في الزمن المناسب بالنسبة للقوانين التي تأخذ بالمعيار الزمني^(١) ولتحديد الطريق الطبيعي في هذه الحالة يجب النظر إلى ظروف كل عامل على حدة، فلا يجب الوقوف عند المعيار الموضوعي أو الشخصي، بل يجب الاكتفاء بالبحث عن مسلك الرجل المعتاد الذي يوجد في نفس ظروف الشخص، ويعتد بطبع الشخص من حيث تحمله الانتظار في ازدحام المرور أو خشيته من أن يسلك طريقاً غير مطروقة، فالطريق الطبيعي هو الطريق المناسب في ظل الظروف الموضوعية والشخصية المختلفة وهذا الاتجاه يوفر الحماية الأكثر للعامل^(٢).

التحديد الزماني للطريق الطبيعي:

يشترط وقوع الحادث في الوقت الطبيعي للطريق، أي يجب أن يتم اجتياز الطريق في وقت يتفق مع بدء العمل وانتهائه بمعنى أنه يجب أن يتناسب وقوع الإصابة من حيث الزمان مع موعد بدء العمل ونهايته، ويتحدد الزمن العادي للذهاب أو الإياب بحسب ظروف مكان العمل الذي

(١) د. أحمد حسن البرعى: مرجع سابق، ص ١٣٨.

(٢) د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٣٤٣.

يتوجه منه أو يتجه إليه العامل بحسب وسيلة المواصلات التي يستخدمها وحالتها.

وطالما أن الحادث قد وقع أثناء الوقت العادي للرحلة، فإن العامل يعفى من إثبات أنه كان متجهاً إلى عمله، أما إذا تباعدت المدة عن الزمن العادي فإنه يقع عليه عبء إثبات أنه بالرغم من تباعد المدة إلا أنه كان متوجهاً مباشرة إلى العمل أو عائداً مباشرة منه.

وإذا كان وقت ابتداء الطريق يرتبط أساساً بمواعيد العمل سواء عند الحضور أو الانصراف أي وقت ابتداء وانتهاء العمل فيجب أن يقع الحادث في حدود الوقت المعقول لمواعيد العمل، ويجب أن يتم قطع الطريق منذ بدايته وحتى نهايته خلال الزمن الضروري أو المعقول لقطعه.

ويتحدد الزمن العادي أو المعقول للرحلة بحسب ظروف مكان العمل والمكان الذي يتجه إليه أو منه العامل، ويختلف أيضاً بحسب وسيلة الانتقال المستخدمة وحالتها، وبحسب سن العامل وجنسه وقدراته الجسمية، وظروف الجو، والتناسب يجب أن يتعلق بكل جزء من أجزاء الطريق^(١).

وإذا تخلف ذلك فإنه تتخلف قرينه اعتبار الحادث الذي يقع على الطريق حادث عمل، ويقع على عاتق العامل عبء إثبات أن تأخره على الطريق راجع إلى توقف أو تخلف أو انحراف مبرر وإلا فقد الحماية القانونية لحادث الطريق.

ويكفي لتوافر الطريق الطبيعي أن يكون الطريق الذي يقطعه العامل داخل في نطاق الواجبات التي يفرضها عليه نظام العمل، فلا يشترط أن يكون غرض العامل هو التوجه إلى مكان العمل لأداء العمل، فالإصابة التي

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٥١.

تقع للعامل أثناء توجهه إلى الجهات الطبية أو عودته منها تعتبر إصابة طريق، حتى ولو كان العامل في إجازة مرضية، فمركز العامل أثناء قيامه بالإجازات المصرح له بها قانوناً. لا يختلف عن مركزه أثناء قيامه بأعمال الوظيفة فعلاً طالما أن صلته بالوظيفة لم تنقطع لأي سبب من الأسباب^(١). بمعنى أنه متى أذن للعامل بالتوجه إلى الجهات الطبية فإن مكان تلك الجهة يحل محل مكان العمل في مجال حوادث الطريق.

الشرط الثاني: ألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي؛

يشترط المشرع المصري في المادة (١) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، لاعتبار الحادث حادث طريق وبالتالي إصابة عمل، أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، ولم يعرف المشرع ما المقصود بالتوقف والتخلف والانحراف وهو ما تولى الفقه والقضاء أمر تعريفه.

١- التوقف: هو الكف عن السير - مع البقاء على الطريق - لسبب عارض مثل لقاء صديق^(٢) وهو عارض زماني للطريق. ويفترض التوقف أن العامل لم يغير الطريق الطبيعي الذي يتخذه في الذهاب والإياب، وإنما لأسباب مختلفة تستغرق الرحلة مدة أطول نظراً لتوقف العامل، أي أن يكون هناك تعديل لوقت الرحلة عن طريق التوقف فالتوقف هو الكف عن السير لأسباب أجنبية عن هذا السير والذي يترتب عليه أن يصبح العامل متعدداً الزمن العادي للرحلة أثناء حدوث الإصابة، ودون تعديل مكاني للطريق^(٣). وعلى هذا يجب أن يؤخذ في

(١) د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ٣١٣.

(٢) د. أحمد محمد الرفاعي: مرجع سابق، ص ١٥١.

(٣) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٥٢.

الاعتبار، لمعرفة ما إذا كان يمكن إعمال أم استبعاد أحكام تأمين إصابة العمل، مدة التوقف بالنظر إلى المدة الكاملة للرحلة، فلا يعتبر توقفاً مؤدياً لاستبعاد أحكام التأمين إلا التوقف الذي يدوم فترة من الزمن يكون من شأنها أن تجعل الرحلة تستغرق وقتاً غير عادي أى أطول من المعتاد.

فالتوقف العابر، أو لمدة قصيرة الذي لا يؤدي لتعديل محسوس لوقت الرحلة لا يحرم العامل من حماية تأمين إصابة العمل لأنه لا يؤدي هذا التوقف إلى انقطاع طريق العمل.

فتوقف العامل للصلاة أو لتوصيل ابنه للمدرسة أو لشراء بعض الحاجات الضرورية كالتوقف لشراء الخبز أو لتناول مشروب يعد أمراً طبيعياً لقضاء حاجة ضرورية أو اجتماعية، ويعتبر سلوكه مألوفاً وبالتالي فالإصابة التي تحدث له يمكن اعتبارها إصابة عمل.

٢- الانحراف: هو عارض مكاني زماني للطريق، فهو عارض مكاني لأنه يؤدي إلى تعديل في خط السير الطبيعي لطريق العمل لأن العامل وفقاً له يتخلى عن الطريق الطبيعي للعمل ليسلك طريقاً آخر خلفه، وهو في الوقت ذاته عارض زماني للطريق، لأنه يؤدي بطريق التبعية إلى إطالة الزمن المستغرق في قطع الطريق عن الزمن المعتاد لقطعه.

ويقصد بالانحراف تخلى العامل عن الطريق الطبيعي للعمل، لأسباب خارجة عن هذا الطريق، لانتهاج طريق آخر أطول أو أقصر وسواء كان في نفس اتجاه الطريق الطبيعي أو في اتجاه مختلف عنه جزئياً، لا يتجاوز نهاية الطريق الطبيعي مع اتحاده معه في نقطتي البداية والنهاية، وذلك لقضاء أمر يقع مبرراً طبقاً للقانون^(١)، فمن يخرج من

(١) د. جلال محمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ٢٨٤.

العمل متجهاً إلى منزله متخذاً طريقاً مختلفاً عن الطريق لزيارة أحد أقاربه يكون قد انحرف عن الطريق الطبيعي.

٣- **التخلف:** يقصد به انشغال العامل عن متابعة الطريق بأمر آخر ودخوله في مكان أو أمكنة تقع على الطريق الطبيعي للعمل كدخول العامل مقهى أو مطعم يقع على طريق العمل، أي أن الفارق بين التوقف والتخلف أن الأول يتم على طريق العمل ذاته، أما الثاني فهو يتم بدخول العامل لمكان يقع على طريق العمل.

أثر التوقف أو الانحراف أو التخلف: إذا تحقق عارض من العوارض السابقة فإن الحادث الذي يقع بعد ذلك لا يشمل تأمين إصابة العمل أي لا تعتبر حادث طريق في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي، فالعارض يؤدي إلى انتهاء الطريق ومن ثم فإن الحادث الذي يقع بعد التوقف أو الانحراف أو التخلف، لا يعتبر إصابة عمل حتى ولو كان العامل قد اتخذ الطريق الطبيعي إلى العمل.

فمنذ تحقق العارض لا يشمل الضمان أي حادث يقع بعد ذلك، فلا يقتصر استبعاد الضمان على الحادث الذي يقع أثناء التوقف بل يستبعد أيضاً ما يقع بعد ذلك مع ملاحظة أنه إذا كان التوقف ينهي رحلة العودة إلى المنزل، إلا أنه في حالة الذهاب إلى العمل قد لا تبدأ رحلة الذهاب إلا بعد انتهاء التوقف وهذا يرجع إلى عدم تحديد المشرع المصري لنقطة المقابلة لمكان العمل، وهناك فارق بين العودة للطريق الطبيعي بعد الانحراف، حيث يظل الضمان غير سار، وبين بداية الطريق الطبيعي بعد الخروج من المنزل ثم التوقف وبدء الطريق للعمل بعد ذلك^(١).

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٥٥.

أثر الباعث على الاعتداد بعوارض الطريق :

يجمع الفقه المصري على الاعتداد بالباعث الذى دفع العامل إلى التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي، ورغم عدم النص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية وأن نص المادة (١) يوحى بأن مجرد ارتكاب العامل لعارض الطريق يفقده بذاته حماية القانون إلا أن الفقه المصري - في مجموعة - يذهب إلى عكس ذلك حيث ذهب إلى وجوب الاعتداد بالباعث الذى أملى على العامل إتيان العارض، حيث أنه إذا كان هذا الباعث مبرراً لإتيان العارض فإن العامل لا يفقد حماية القانون، أي أن الفقه المصري يذهب إلى أن إتيان العامل للعارض لا يؤدي بذاته إلى إفقاد العامل حماية القانون، بل أن ما يؤدي إلى هذا هو أن يتم العارض لأسباب لا يعترف بها القانون، وهو ما يبرره هذا الفقه بالاستناد إلى فكرة الطريق الطبيعي ذاته، ومسلك الرجل المعتاد الذى يسلكه^(١)، لذلك لو تخلف العامل، عن الطريق المعتاد بقصد أداء فريضة الصلاة أو توصيل ابنه للمدرسة، أو لشراء حاجاته اليومية الضرورية، اعتبرت هذه الأمور من قبيل حاجات الحياة اليومية الضرورية بحيث لو أصيب العامل أثناء توقفه أو انحرافه، أو لو أصيب بعد أن واصل مسيره على الطريق الطبيعي، اعتبر الحادث الذى يقع له، إصابة عمل. أما لو تخلف أو توقف لزيارة الأهل أو الأصدقاء، أو للذهاب للسينما والمسرح، فإن الحادث الذى يقع له، لا يمكن اعتباره إصابة عمل^(٢).

(١) د. محمد لبيب شنب: مرجع سابق، رقم (٣٧)، ص ٦٩٥.

(٢) د. أحمد حسن البرعى: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، الجزء الأول - الطبعة الأولى ١٩٨٣، القاهرة، دار الفكر العربى، ص ١٠٠٠.

الفرع الثالث

الحقوق الناشئة عن إصابة العمل

لقد أوضح المشرع هذه الحقوق في الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتتمثل هذه الحقوق في نوعين هما التعويض العيني أي العلاج والرعاية الطبية، والتعويض النقدي أي الحقوق المالية التي يستحقها المؤمن عليه نتيجة الإصابة .

ومن ثم سوف نقسم هذا الفرع إلى غصنين نتناول في الغصن الأول : العلاج والرعاية الطبية، ونتناول في الغصن الثاني : الحقوق المالية.

الغصن الأول

العلاج والرعاية الطبية (التعويض العيني)

وضع المشرع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الصحي هذا الالتزام وفقاً لنص المادة (٤٨) من قانون التأمينات الاجتماعية " مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ، تتولي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبياً .

ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية علي أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقاً للشروط والاولضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة .

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد بالمادة (٣) من قانون نظام التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ .

”يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يلي :

- ١- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
- ٢- الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
- ٣- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
- ٤- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص.
- ٥- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
- ٦- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية.
- ٧- صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
- ٨- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية

وتعتبر الرعاية الطبية والعلاج بمثابة تعويض اجتماعي عيني^(١) مادامت تعنى وضع كل المسائل الممكنة إنسانياً في خدمة المؤمن عليه لمعالجة الآثار المرضية الناشئة عن الخطر المهني، كما أنها تسعى بالنظر إلى جسامته تلك الآثار، إما إلى القضاء على الحالة المرضية والشفاء منها، وإما إلى استقرارها ووقف استمرار تفاقمها^(٢).

ويلاحظ أن انتهاء خدمة العامل المصاب، لأي سبب من الأسباب، لا تحول دون استمرار علاجه من إصابته^(٣).

(١) د. حسن عبد الرحمن قدوس: المبادئ القانونية للتأمين الاجتماعي، الجزء الأول، ص ٣٦٣.

(٢) د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٣٨٦.

(٣) وفقاً لنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٣١٠ لسنة ١٩٧٦.

كما يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التي تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحي^(١).

ويجوز لصاحب العمل أن يتولى علاج المريض أو المصاب ورعايته طبياً، متى صرحت له بذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية قواعد التزام الهيئة بنفقات علاج العامل المصاب، ومنها إخطارها بمرتبته والتزامه بتعليمات العلاج الذي تقرر له في المكان الذي تعينه.

وينتهي علاج المصاب، إما بشفائه أو بثبوت العجز فإذا انتهى العلاج بالشفاء، فإن المؤمن عليه لا يستحق - طوال فترة العلاج - إلا تعويض الأجر أي المعونة المالية، أما إذا نشأ عن الإصابة عجز، استحق المؤمن عليه بالإضافة إلى ذلك تعويض أو معاش العجز بحسب الأحوال^(٢).

(١) وفقاً لقرار وزير التأمينات رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٧٦.

(٢) د. أحمد حسن البرعى: مرجع سابق، ص ١٠١٥.

الفصل الثاني

الحقوق المالية (التعويض النقدي)

تشمل الحقوق المالية للعامل المصاب تعويض الأجر، وتعويض الإصابة وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعويض الأجر: قرر المادة (٤٩) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها، تعويضاً عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاء .

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين .
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها".

ويلاحظ أن الذي يؤدي هذا التعويض هو الجهة المختصة، ويقصد بها الدولة وشركات القطاع العام وهيئة التأمينات الاجتماعية ما لم يكن مصرحاً لصاحب العمل يتحمل الأجر ومصاريف العلاج^(١).

وبهذا نجد أن القانون يكفل للعامل أجره كاملاً طوال فترة العلاج، ويشترط لصرف هذا التعويض أن يكون العامل قد فقد أجره خلال نفس الفترة، أي بوقف صرف أجره أو جزء منه.

(١) وفقاً للمادة (٤٦) من قانون التأمين الاجتماعي.

وذهب القضاء إلى عدم جواز الجمع بين تعويض الأجر وبين الأجر، الأمر الذي يؤكد عدم استحقاق المصاب التعويض أيام الراحة الأسبوعية، وإلزام صاحب العمل بتحمل أجر اليوم الذي تقع فيه الإصابة^(١).

ويستحق تعويض الأجر من اليوم التالي لوقوع الإصابة ويستمر صرف تعويض الأجر طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أيًا كانت هذه المدة إلى أن يُشفى أو يثبت عجزه المستديم أو يتوفى أو أن يبلغ سن التقاعد وفي هذه الحالة يستحق المعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ثانياً: تعويض الإصابة: إذا انتهت فترة علاج المؤمن عليه، دون شفائه من إصابته، استحق هو أو المستحقين عنه معاشاً أو تعويضاً دفعة واحدة، بحسب ما إذا كانت النتيجة المترتبة على الإصابة هي وفاة المصاب أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً، وبحسب درجة العجز في حالة العجز الجزئي.

١- المعاش الإصابي: نصت المادة (٥١) من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ٨٠% من الأجر المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذا القانون .

ويزداد هذا المعاش بنسبة ١% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه ، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية .

(١) د. حسام الأهواني: مرجع سابق، ص ٢٧١.

تقدير المعاش عن الوفاة أو العجز الكامل: يسوى المعاش عندئذ بنسبة ٨٠٪ من المتوسط الشهري للأجور أو الدخل التي أدت علي أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل .

تقدير المعاش الإصابى في حالة العجز الجزئي المستديم المقدر نسبته ٣٥٪: وفقاً للمادة (٥٢) من قانون التأمينات الاجتماعية "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ ٣٥٪ فأكثر، استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة (٥١) من هذا القانون.

وإذا أدى هذا العجز إلى انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (٢) من المادة (٢١) من هذا القانون ، ويزداد المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من هذا القانون ."

يتضح من هذا النص أن المصاب أو المستحقين عنه يتم صرف معاش دائم لهم في حالتين: الوفاة أو العجز الجزئي المستديم الذى تزيد نسبته على ٣٥٪. فإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ ٣٥٪ فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة والعجز الكامل وإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة للمؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، فإن معاشه يزداد بنسبة ٥٪ كل خمس سنوات حتى بلوغ سن الستين ويقدر العجز بالنسب الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق للقانون، وإذا لم يكن وارداً بالجدول يقدر بشهادة طبية^(١).

(١) د. سعيد عبد السلام: مرجع سابق، ص ٢٧٣ وما بعدها.

فلو افترضنا أن متوسط الأجر الشهري للمصاب هو ثمانون جنيهاً ، فإن معاش العجز الكامل وفقاً للقواعد السابقة يكون :

$$\text{متوسط الأجر} \times \text{نسبة معاش العجز الكلي} = ٨٠\% \times ٦٤ = ٥١.٢ \text{ جنيهاً} .$$

ويحسب المعاش المستحق في حالة العجز الجزئي البالغ نسبته ٥٠% وفقاً لما يلي :

$$\text{معاش العجز الكلي} \times \text{نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي} = ٥١.٢ \times ٥٠\% = ٢٥.٦ \text{ جنيهاً}$$

ولو أن درجة العجز الجزئي كانت ٤٠% فإن المعاش المستحق في هذه الحالة هو : $٥١.٢ \times ٤٠\% = ٢٠.٥$ جنيهاً

٢- تعويض الدفعة الواحدة: وفقاً للمادة (٥٢) من قانون التأمينات الاجتماعية مع مراعاة حكم البند (٢) من المادة (٢٢) إذا أنشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى ٣٥% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروباً في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون وذلك عن مدة أربع سنوات، ثم يؤدي هذا التعويض دفعة واحدة .

وتطبيقاً لذلك وبفرض إصابة المؤمن عليه بعجز بلغت نسبته ٢٥% وبلغ متوسط أجره الشهري أربعون جنيهاً فإن التعويض المستحق يساوي

$$\text{متوسط الأجر} \times \text{النسبة المقررة} \times \text{نسبة العجز} \times \text{مدة الأربع سنوات} = ٤٠ \times ٨٠\% \times ٢٥\% \times (٤ \times ١٢ \text{ شهر}) = ٣٨٤ \text{ جنيهاً} .$$

حالات حرمان المصاب من الحقوق المالية السابقة : وفقاً للمادة (٥٧) من قانون التأمينات الاجتماعية "لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :

- ١- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
- ٢- إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب .

ويعتبر في حكم ذلك ما يلي :

- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات.
- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل .

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على ٢٥% من العجز الكامل .

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (٢٠١) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (٦٢؛٦١) من هذا القانون.

ووفقاً لحكم المادة (٦١) من قانون التأمينات الاجتماعية ، يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله بعجزه عن العمل وذلك خلال (٤٨ ساعة) من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكون البلاغ مشتملاً علي أسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجها .

ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة لدي صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وكذلك العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات

الاقتصادية التابعة لها .

ووفقاً للمادة (٦٣) من قانون التأمينات الاجتماعية ، علي صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله .

وعلي صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل ومن هم في حكم خدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً أو المسنول الفعلي عن الإدارة لديه ، إخطار الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار .

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه

الأربعاء الموافق ١ / ٩ / ٢٠٢١ م د/ الحسن محمد محمد سباق